BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐẠO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

VÕ THỊ KIỀU TRANG

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG – THỰC TIỄN ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ SỐ: 8380107

Năm 2024

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

VÕ THỊ KIỀU TRANG

MÃ SỐ HỌC VIÊN: M3422057

PHÁP LUẬT VỀ BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG - THỰC TRẠNG ÁP DỤNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ

LUẬN VĂN THẠC SĨ

NGÀNH LUẬT KINH TẾ

MÃ NGÀNH: 8380107

NGƯỜI HƯỚNG DẪN

TS. NGUYỄN THANH ĐÌNH

TS. NGUYỄN THỊ MỸ LINH

NĂM 2024

TÓM TẮT

Tên đề tài: *Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ*

Chuyên ngành: Luật Kinh tế Mã số: 8380107 Ngành: Luật kinh tế

Người hướng dẫn: Nguyễn Thanh Đình và Nguyễn Thị Mỹ Linh

Tác giả: Võ Thị Kiều Trang Khóa học: 29 Niên khoá: 2022 - 2024

Giới thiệu: Sự phát triển lớn mạnh của lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nói chung và nhu cầu tìm hiểu thị trường BHNT nói riêng đang chiếm nhiều ưu thế. Tuy nhiên, hiện nay các vấn đề giải quyết những quyền lợi, tranh chấp phát sinh giữa NTD và doanh nghiệp kinh doanh BHNT vẫn chưa thỏa đáng. Mặc dù Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã bước vào giai đoạn thực hiện nhưng trên thực tế việc bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT hiện nay vẫn còn nhiều bất cập.

Mục tiêu: Nghiên cứu cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT, mối quan hệ giữa NTD và BHNT trong thị trường kinh doanh bảo hiểm hiện nay. Phân tích, đánh giá các nội dung lý luận liên quan tới quan hệ pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm hiện hành và thực tiễn áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT, qua đó xác định những hạn chế, bất cập và nguyên nhân. Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật để đảm bảo những quyền lợi của NTD khi tham gia vào thị trường BHNT.

Phương pháp: Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn áp dụng các phương pháp nghiên cứu như: Phương pháp phân tích, tổng hợp dùng để nghiên cứu, phân tích và làm rõ những quy định của pháp luật, tóm tắt những thông tin từ các nguồn khác nhau để đưa ra các kết luận và nhận định có giá trị xây dựng và phát triển luận văn. Phương pháp so sánh, đối chiếu để đánh giá các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT hiện hành trong mối tương quan với quy định pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác từ đó làm sáng tỏ những điểm chung, sự khác biệt của các quy định pháp luật.

Kết luận: Thông qua kết quả nghiên cứu đề tài, nhận thấy hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT đã có những đóng góp nhất định vào sự phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên hiện nay, lĩnh vực này vẫn còn tồn tại nhiều bất cập trong việc bảo vệ quyền lợi cho NTD khi tham gia BHNT. Cụ thể là tại các quyền như: Quyền được đảm bảo an toàn thông tin, quyền được cung cấp thông tin, quyền được thỏa thuận, lựa chọn, quyền được bồi thường, quyền được giải quyết tranh chấp phát sinh đây là những quyền mà khi tham gia vào môi trường BHNT, NTD bị hạn chế sử dụng các quyền này rất nhiều.

Từ khóa: NTD, NTD trong BHNT, Quyền lợi của NTD trong BHNT

ABSTRACT

Subject title: *Consumer Protection Law - Practical Application in the Life Insurance Sector*

Major: Economic Law Number: 8380107 Field of study: Economic Law

Advisors: Nguyen Thanh Dinh and Nguyen Thi My Linh

Author: Vo Thi Kieu Trang Course: 29 Academic Year: 2022 – 2024

Introduction: The significant growth of the insurance business in general and the increasing demand for understanding the life insurance market in particular have become prominent. However, currently, the resolution of disputes and the protection of consumer rights in relation to life insurance businesses remain unsatisfactory. Although the Consumer Protection Law of 2023 has entered the implementation phase, in reality, the protection of consumer rights in the life insurance sector still faces numerous shortcomings.

Objective: To conduct a theoretical research on consumer protection law in the life insurance sector, examining the relationship between consumers and life insurance in the current insurance market. The study aims to analyze and evaluate theoretical aspects related to the legal relationship of consumer protection, current insurance business law, and the practical application of consumer protection law in the life insurance sector. Through this analysis, the research will identify limitations, inadequacies, and their underlying causes. Furthermore, the study will investigate and propose practical solutions to improve the law and its enforcement mechanisms to ensure the protection of consumer rights in the life insurance market.

Methods: To achieve the research objectives, this thesis employs the following research methods: Analysis and Synthesis: This method is used to study, analyze, and clarify legal provisions, summarizing information from various sources to draw conclusions and make assessments that contribute to the development and advancement of the thesis. Comparison and Contrast: This method is used to evaluate the current legal provisions on consumer protection in life insurance in relation to other legal regulations and normative legal documents, thereby clarifying the similarities and differences between these legal provisions.

Conclusion: Through the research results of the topic, it is recognized that the activities of protecting consumer rights in the life insurance sector have made great contributions to socio-economic development. However, at present, this field still has many shortcomings in protecting the rights of consumers when participating in life insurance. Specifically, rights such as: The right to ensure information security, the right to be provided with information, the right to negotiate and choose, the right to compensation, and the right to resolve disputes arising are rights that when participating in the life insurance environment, consumers are very limited in exercising these rights.

Keyword: Consumer, Life insurance consumer, Rights of life insurance consumers

MỤC LỤC

Chấp thuận của Hội đồng i

Lời cảm ơn ii

Tóm tắt iii

Abstract iv

Lời cam đoan v

Mục lục vi

Danh mục từ viết tắt ix

Lời mở đầu x

1. Lý do chọn đề tài x

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài xi

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài xi

4. Câu hỏi nghiên cứu xvi

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu xvi

6. Phương pháp nghiên cứu xvii

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài xvii

8. Kết cấu luận văn xvii

Chương 1. Vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 1

1.1 Khái quát pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 1

1.1.1 Cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 1

1.1.2 Đặc điểm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 6

1.2 Sự cần thiết của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 13

1.3 Nội dung của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 16

1.3.1 Các hình thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hiểm nhân thọ 16
1.3.2 Mục đích, ý nghĩa của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hiểm nhân thọ 18
1.4 Nội dung các quyền của người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 20
1.5 Nguyên tắc của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 24
1.5.1 Nguyên tắc xác định trách nhiệm pháp lý 25
1.5.2 Nguyên tắc trung thực, công nhận và tôn trọng 26
1.5.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kịp thời 27
1.5.4 Nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và công bằng, minh bạch 28
1.6 Tổng quan pháp luật của một số quốc gia về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 31
Kết luận chương 1 37
Chương 2. Thực trạng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, bất cập và kiến nghị hoàn thiện pháp luật 38
2.1 Đối với quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân 39
2.1.1 Quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân 39
2.1.2 Bất cập về quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân 40
2.1.3 Giải pháp về quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân 42
2.2 Đối với quyền được cung cấp thông tin 43
2.2.1 Quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền được cung cấp thông tin 43
2.2.2 Bất cập về quyền được cung cấp thông tin 45
2.2.3 Giải pháp về quyền được cung cấp thông tin 50
2.3 Đối với quyền được thỏa thuận, lựa chọn 52
2.3.1 Quy định pháp luật hiện hành về quyền được thỏa thuận, lựa chọn 52

2.3.2 Bất cập về quyền được thỏa thuận, lựa chọn 56
2.3.3 Giải pháp về quyền được thỏa thuận, lựa chọn..... 58
2.4 Đối với quyền được bồi thường 60
2.4.1 Quy định pháp luật hiện hành về quyền được bồi thường..... 60
2.4.2 Bất cập về quyền được bồi thường 63
2.4.3 Giải pháp về quyền được bồi thường..... 67
2.5 Về quyền được giải quyết tranh chấp 68
2.5.1 Quy định pháp luật hiện hành về quyền được giải quyết tranh chấp..... 68
2.5.2 Bất cập về quyền được giải quyết tranh chấp 69
2.5.3 Giải pháp về quyền được giải quyết tranh chấp..... 72
Kết luận chương 2 73
Kết luận 74
Danh mục tài liệu tham khảo
Danh mục văn bản

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

NTD	Người tiêu dùng
BHNT	Bảo hiểm nhân thọ
DNBH	Doanh nghiệp bảo hiểm
HĐBH	Hợp đồng bảo hiểm

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài

Trong thời gian qua, pháp luật nước ta đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc điều chỉnh những mối quan hệ xã hội và trình độ hiểu biết pháp luật của người dân ngày càng được nâng cao. Hơn thế, với xu thế toàn cầu hóa hiện nay nước ta đang xây dựng theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do đó việc tiếp thu các phương thức kinh doanh tiến bộ từ bên ngoài cũng ngày càng trở nên phổ biến. Điều này, dẫn đến các vấn đề xã hội mới đặt ra và cần nhiều sự quan tâm điều chỉnh từ góc nhìn pháp luật. Điển hình là sự phát triển lớn mạnh của lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nói chung và nhu cầu tìm hiểu thị trường BHNT nói riêng. BHNT đang là một trong những lĩnh vực chiếm nhiều ưu thế trong hơn mười năm trở lại đây và nhất là kể từ sau đợt dịch Covid-19 khi con người bắt đầu quan tâm đến các vấn đề về sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Có thể nói, sự phát triển lớn mạnh của ngành BHNT được xem là một tín hiệu tốt vừa đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho con người vừa là kênh đầu tư, tích lũy tài chính thông minh phù hợp với xu hướng thế giới hiện đại. Song, mặc dù pháp luật có những quy định mới, gợi mở cho các doanh nghiệp tiến hành các hoạt động kinh doanh BHNT tại Việt Nam nhưng các quy định về lĩnh vực BHNT còn khá ít trong khi nhu cầu sử dụng loại hình dịch vụ này ngày càng tăng đòi hỏi các thiết chế quy định cho lĩnh vực này phải cần được chú trọng.

Để nhu cầu sử dụng BHNT ngày càng gia tăng thì việc xây dựng các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho NTD là điều vô cùng cần thiết. Hiện nay, việc bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT đang được điều chỉnh bởi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Điều này minh chứng cho sự phát triển của hệ thống pháp luật nước ta trong việc tạo ra các quy định pháp luật bảo vệ quyền lợi cho NTD. Tuy nhiên, khi đặt trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp kinh doanh BHNT và NTD thì vai trò của NTD rõ ràng đang bị yếu thế. Mà cụ thể khi tham gia vào lĩnh vực BHNT, quyền lợi của NTD trên thực tế chưa được đảm bảo thực sự. Trong quá trình giao kết hợp đồng với DNBH, NTD sẽ bị hạn chế các quyền lợi chính đáng bao gồm: quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân ; quyền được cung cấp thông tin; quyền thỏa thuận, lựa chọn; quyền được bồi thường; quyền được giải quyết tranh chấp phát sinh mà theo quy định của pháp luật NTD phải được nhận và thực hiện các quyền này. Đây cũng chính là điểm hạn chế còn tồn tại trong lĩnh vực BHNT với vai trò bảo vệ quyền lợi cho NTD. Do vậy vấn đề nghiên cứu bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực BHNT là hết sức cần thiết và mang yếu tố thực tiễn hiện nay. Đó chính là lý do tác giả quyết định chọn đề tài "*Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng –*

Thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ" làm đề tài cho luận văn tốt nghiệp thạc sĩ của mình.

2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Mục đích nghiên cứu trong luận văn là làm rõ cơ sở lý luận về vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Thu thập các tài liệu có liên quan, phân tích các vấn đề lý luận, làm rõ các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Đồng thời, tiến hành đánh giá các quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến vấn đề này. Từ đó, nêu lên những bất cập trên thực tế và những nội dung mà pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể để tiến hành đưa ra những giải pháp phù hợp, vừa đảm bảo tính thực tế, vừa phù hợp với quy chuẩn của pháp luật hiện đại và thông lệ quốc tế.

Mục tiêu cụ thể của luận văn:

- Nghiên cứu cơ sở lý luận và pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT, mối quan hệ giữa NTD và BHNT trong thị trường kinh doanh bảo hiểm hiện nay.
- Làm sáng tỏ vấn đề cần thiết của bảo vệ NTD trong lĩnh vực BHNT, các nguyên tắc và ý nghĩa thực tiễn.
- Phân tích, đánh giá các nội dung lý luận liên quan tới quan hệ pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD, luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành.
- Phân tích thực tiễn áp dụng pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT, qua đó xác định những hạn chế, bất cập và nguyên nhân.
- Nghiên cứu và đề xuất những giải pháp phù hợp với thực tiễn nhằm hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật để đảm bảo những quyền lợi của NTD khi tham gia vào thị trường BHNT.

Mục đích sử dụng: dành cho các nhà lập pháp, các nhà nghiên cứu, các doanh nghiệp, cá nhân, sinh viên và tất cả những bạn đọc quan tâm tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong hoạt động BHNT.

3. Tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Vấn đề về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT là vấn đề được không ít tác giả quan tâm, nghiên cứu dưới dạng tài liệu tham khảo, giáo trình, bình luận khoa học, luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ và các bài viết trên các tạp chí chuyên ngành, các chuyên đề tại hội nghị, hội thảo,.... điển hình như một số công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài của một số tác giả trong nước và ngoài nước như:

3.1 Công trình nghiên cứu trong nước:

Nguyễn Khánh Linh (2018), *Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam hiện nay,* Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Học viện khoa học xã hội. Bài viết đã tiếp cận được những vấn đề liên quan đến bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT từ góc độ lý luận lẫn thực tiễn. Đồng thời, luận văn đã xây dựng những quan điểm hiện hành với các nội dung lý luận như quyền lợi của người tham gia bảo hiểm, cấu trúc nội dung pháp luật. Qua đó chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến quyền lợi của NTD chưa được bảo đảm. Trong đó, nguyên nhân cơ bản là do các quy định của pháp luật mang tính tổng quát, chung chung và chưa có cơ chế xử lý thích đáng đối với hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ NTD. Bên cạnh đó, tác giả đã đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác bảo vệ NTD. Tuy nhiên, do pháp luật có nhiều thay đổi mà một số quan điểm của tác giả công trình này đã không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện tại. Chính vì thế, mà tính mới đối với đề tài này vẫn cần được khai thác để phù hợp với tình hình pháp luật – thực tế.

Trương Thị Mỹ Trinh (2018), *Pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nhân thọ - hạn chế và hướng hoàn thiện,* Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Đại học Cần Thơ. Luận văn góp phần hệ thống hóa và làm rõ cơ sở lý luận, quy định của pháp luật về kinh doanh BHNT. Đồng thời chỉ ra thực trạng áp dụng các quy định của pháp luật về kinh doanh BHNT. Nghiên cứu những hạn chế, bất cập còn tồn tại và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật về kinh doanh BHNT. Mặc dù, đây là một công trình nghiên cứu khoa học rất hữu ích khi khai thác các thông tin liên quan đến lĩnh vực BHNT thế nhưng luận văn chưa khai thác vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD nên vấn đề này vẫn là điểm mới cần được tiếp tục nghiên cứu.

Lã Trường Anh (2019), *Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ, Học viện khoa học xã hội. Bài viết xác định tầm quan trọng trong trách nhiệm của Tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD - là tổ chức xã hội, đại diện để bảo vệ quyền lợi NTD theo quy định của pháp luật – trong công tác bảo vệ NTD hiện nay. Đồng thời, chỉ ra trong quá trình thực hiện pháp luật về trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của NTD đã bộc lộ những tồn tại, hạn chế. Từ đó đề xuất những phương hướng, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của NTD theo pháp luật Việt Nam, nhất là đang trong quá trình phát triển kinh tế và hội nhập quốc tế với yêu cầu triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013.

Nguyễn Thị Kim Ngọc (2019), *Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm nhân thọ từ thực tiễn tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Quảng Bình,* Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội. Luận văn đã xây dựng thành công các khái

niệm về pháp luật bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHNT, xác định được các đặc điểm và cấu trúc pháp luật về vấn đề này. Bên cạnh đó, luận văn cũng phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn, phát hiện những hạn chế và những bất cập của các quy định pháp luật hiện hành từ đó đề xuất các phương hướng giải quyết cho vấn đề bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHNT từ thực tiễn tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Quảng Bình. Tuy nhiên, luận văn chỉ dừng lại ở việc phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực BHNT là chính mà chưa khai thác các khía cạnh và vận dụng các quy định về bảo vệ quyền lợi của NTD để phục vụ thêm cho sự thành công của đề tài.

Trần Nhã Duyên (2021), *Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm trong bảo hiểm nhân thọ*, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Đại học Luật TP.HCM. Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua BHNT trong quá trình giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết khi có tranh chấp phát sinh. Đồng thời, luận văn cũng chỉ ra các quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua BHNT cần được bảo vệ, phân tích và đánh giá quy định pháp luật hiện hành từ đó phát hiện những bất cập và đề xuất phương hướng giải quyết. Mặc dù luận văn rất thiết thực, là một công trình nghiên cứu khoa học xứng tầm để đọc giả tìm đến và học hỏi nhưng luận văn vẫn chỉ mới khai thác được phần nào về việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm trong BHNT mà chưa mở rộng ra khía cạnh quyền và lợi ích của NTD trong lĩnh vực này.

Tân Hương Huê (2021), *Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kinh doanh bảo hiểm nhân thọ theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai*, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Học viện khoa học xã hội. Luận văn đã làm rõ được các khía cạnh lý luận pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD khai thác được những ưu điểm và những hạn chế của các quy định hiện hành. Qua đó chỉ ra những điểm còn hạn chế và đề xuất phương hướng giải quyết thực tiễn góp phần đánh giá được thực trạng pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT tại tỉnh Đồng Nai. Bài viết có giá trị đối với những nhà nghiên cứu quan tâm tới Luật bảo vệ NTD trong lĩnh vực BHNT. Đồng thời, cũng là công trình lý luận hỗ trợ cho công tác xây dựng và phát huy vai trò của pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực này.

Phan Thị Thu (2021), *Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng theo mẫu*, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Đại học Cần Thơ. Nội dung luận văn nghiên cứu khái niệm, đặc điểm và các dạng điều khoản hợp đồng không công bằng đối với vấn đề bảo vệ quyền lợi của NTD trong các giao dịch có sử dụng hợp đồng mẫu. Đồng thời, bài viết còn chỉ ra những thiếu sót, bất cập trong việc bảo vệ quyền lợi của NTD trước những điều khoản không công bằng trong hợp đồng mẫu và đề xuất khuynh hướng giải quyết. Tuy nhiên, luận văn chỉ nêu ra những vấn đề xoay quanh các giao dịch

có sử dụng hợp đồng mẫu mà chưa đi sâu vào việc phân tích một lĩnh vực nào có giao dịch sử dụng hợp đồng mẫu như lĩnh vực BHNT và cần bảo vệ quyền lợi NTD trong các giao dịch ở lĩnh vực này.

Nguyễn Thị Mỹ Linh, Đoàn Nguyễn Minh Thuận (2024), "*Hoàn thiện pháp luật về giao kết hợp đồng bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam: Cơ chế minh bạch thông tin đối với khách hàng*", Tạp chí Giáo dục và xã hội, tháng 1/2024 (Kỳ 2). Bài viết hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho khách hàng khi giao kết hợp đồng bảo hiểm. Đồng thời bài viết còn giải quyết được các thực trạng liên quan đến cơ chế minh bạch thông tin khi giao kết hợp đồng, đây cũng là cơ sở định hướng tốt cho luận văn khi nghiên cứu và bảo vệ quyền được cung cấp thông tin của NTD trong lĩnh vực BHNT.

Võ Thị Kiều Trang, Nguyễn Thanh Đình (2024), *Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn tiền hợp đồng bảo hiểm nhân thọ*, Tạp chí Công thương, số 11 tháng 5. Công trình nghiên cứu khai thác các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi NTD ngay tại giai đoạn tiền hợp đồng BHNT. Đồng thời, bài viết vừa chỉ ra những bất cập tiêu biểu ở giai đoạn này và đề xuất phương pháp giải quyết hướng đến sự hoàn thiện của pháp luật và chấp hành pháp luật. Tính chuyên môn của bài viết là cơ sở thể hiện những định hướng nghiên cứu cho đề tài.

3.2 Công trình nghiên cứu ngoài nước:

Tobing, A. N. L. (2018), *Consumer Protection Regulations in Life Insurance industry and its challenges: An empirical analysis from Indonesia*, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.9), 241-246. Tác phẩm được đăng trên Tạp chí Kỹ thuật & Công nghệ Quốc tế, năm 2018 với nội dung về việc bảo vệ NTD trong BHNT phân tích từ thực tiễn ở Indonesia và chỉ ra những thách thức hiện tại. Bài viết này của tác giả Tobing, A. N. L không chỉ giúp ích cho luận văn khi nghiên cứu thực tiễn về việc bảo vệ NTD trong BHNT ở Indonesia mà còn góp phần củng cố các luận cứ khi triển khai các ý nghĩa về việc bảo vệ quyền lợi NTD góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng.

Banyár, József and Turi, Petra (2019), *The Evolution of the Insurance Consumer Protection Approach in Hungary*, Public Finance Quarterly, 64 (2). pp. 189-207. Bài viết được đăng tải trên Tạp chí Tài chính công , số 64 tháng năm 2019 và cũng là tác phẩm của các tác giả Banyár, József and Turi, Petra khi viết về sự phát triển của thị trường tài chính và tầm quan trọng của việc bảo vệ NTD tài chính bao gồm cả thị trường tài chính – bảo hiểm. Tác phẩm này có tầm ảnh hưởng đến luận văn khi nghiên cứu các vấn đề về hợp đồng bảo hiểm và các phương thức bảo vệ quyền lợi cho NTD.

Aswin, A., Suhendro, S., & Afrita, I. (2021), *Settlement Of Defaults in The Life Insurance Policy Between The Insurer And The Insured*, Journal Indonesia Law And Policy Review (JILPR), 2(2), 57-72. Tác phẩm của nhóm tác giả Aswin, A., Suhendro, S., & Afrita, I được đăng trên Tạp chí Luật và Chính sách Indonesia, tháng 2 năm 2021. Mục đích của nghiên cứu này là phân tích tình trạng vi phạm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm, việc giải quyết các vụ vi phạm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm và chỉ ra hậu quả pháp lý của việc giải quyết các vụ vi phạm hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm. Tác phẩm này có ý nghĩa cho việc nghiên cứu về quyền được bồi thường cho NTD góp phần phát triển luận văn sau này.

Tobing, A. N., Purba, J. T., Parani, R., & Hariandja, E, (2022), *Challenges of consumer protection in the life insurance industry: A qualitative study*, Journal of Governance and Regulation/Volume, 11(3). Bài viết của các tác giả Tobing, A. N., Purba, J. T., Parani, R., & Hariandja, E. Được đăng tải trên Tạp chí Quản trị và Quy định, tháng 8 năm 2022. Mục tiêu nghiên cứu của bài viết là để xem xét thực trạng bảo vệ NTD trong ngành BHNT của Indonesia dựa trên nghiên cứu thực nghiệm và chỉ ra việc bảo vệ quyền lợi NTD sẽ tạo điều kiện cho ngành BHNT được phát triển và ổn định. Bên cạnh đó, tác phẩm còn có sức ảnh hưởng đến công trình nghiên cứu khoa học khi chỉ ra những bất cập về quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của NTD.

Zarubica, S., & Korica, S. (2023), *Protection of Consumers Rights in Life Insurance Contracts*, Law Theory & Prac., 40, 27. Tác phẩm được đăng trên Tạp chí Lý thuyết và Thực hành quốc tế, năm 2023. Trong bài viết này tác giả Zarubica, S., & Korica, S đã chỉ ra các vấn đề pháp lý của việc bảo vệ quyền lợi NTD dùng trong hợp đồng bảo hiểm nói chung và trong hợp đồng BHNT nói riêng. Đặc biệt, tác phẩm còn giúp ích rất nhiều cho công trình nghiên cứu khi giải quyết vấn đề bảo vệ cá nhân người tiêu dùng trước những điều khoản không công bằng trong hợp đồng bảo hiểm và chỉ ra định hướng cho việc xây dựng hợp đồng bảo hiểm bảo vệ quyền lợi NTD.

Qua những công trình nghiên cứu được đề cập cho thấy các công trình trên của các tác giả đều là nguồn tài liệu quan trọng cho việc nghiên cứu và thực hiện luận văn tốt nghiệp thạc sĩ. Tuy nhiên, khi đi sâu vào đề tài "*Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực tiễn trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ*" thì số lượng công trình nghiên cứu chuyên về lĩnh vực này còn khá ít. Phần lớn các công trình nghiên cứu chỉ xoay quanh các vấn đề như: pháp luật về BHNT, hợp đồng BHNT, người tham gia BHNT,... hoặc liên quan phần nào đến khía cạnh bảo vệ NTD và có rất ít công trình có sự kết hợp của cả hai lĩnh vực và bàn đến vấn đề bảo vệ NTD trong BHNT nhưng công trình nghiên cứu đó lại không còn mang tính thời sự hiện hành vì những thay đổi của chính sách pháp

luật. Bên cạnh đó thực trạng hiện nay vấn đề quyền lợi của NTD trong lĩnh vực BHNT vẫn còn bị ảnh hưởng rất nhiều. Chính vì vậy, việc nghiên cứu về vấn đề lý luận lẫn thực tiễn và đề xuất các giải pháp cho đề tài "*Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – Thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ*" là rất cần thiết. Vì điều này được xem như công cụ góp phần bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Đồng thời, cũng là đòn bẩy thúc đẩy sự phát triển của ngành BHNT và niềm tin, sự chào đón của NTD dành cho lĩnh vực này trong tương lai.

4. Câu hỏi nghiên cứu

Để luận văn đảm bảo các yêu cầu, đạt được những mục tiêu nghiên cứu thì luận văn cần phải làm rõ những nội dung theo những câu hỏi sau:

- Phân tích lý luận và những quy định của pháp luật nhằm giải quyết cho vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT? Nêu các vấn đề liên quan nhằm bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT?
- Nêu lên thực trạng trong công tác thực thi pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT, khó khăn, bất cập ra sao? Xây dựng các giải pháp vừa đảm bảo tính hoàn thiện pháp luật vừa góp phần nâng cao hiệu quả hiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT hiện nay như thế nào?

5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Luận văn nghiên cứu tập trung vào các quy định của pháp luật về mặt lý luận lẫn thực tiễn của việc bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Bên cạnh đó, luận văn còn chỉ ra mối quan hệ giữa luật bảo vệ quyền lợi NTD và Luật Kinh doanh bảo hiểm để điều chỉnh hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT.

Phạm vi nghiên cứu: Luận văn tập trung nghiên cứu các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT theo các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, cùng với các văn bản pháp luật hỗ trợ cho đề tài như: Bộ Luật Dân sự năm 2015, Nghị Định 46/2023/NĐ-CP, Thông tư 67/2023/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn thi hành còn hiệu lực ở thời điểm nghiên cứu.

Phạm vi không gian: ở Việt Nam

6. Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục đích nghiên cứu, luận văn được áp dụng các phương pháp nghiên cứu như:

Phương pháp phân tích, tổng hợp: phương pháp này được dùng để nghiên cứu, phân tích và làm rõ những quy định của pháp luật, tóm tắt những thông tin từ các nguồn khác nhau để đưa ra các kết luận và nhận định có giá trị xây dựng và phát triển luận văn. Phương pháp này được tác giả sử dụng trong tất cả các chương của luận văn. Đặc biệt phương pháp này được sử dụng rất nhiều ở Chương 1 nhằm phân tích, bình luận các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Đồng thời rút ra những kết luận tổng quan, những quan điểm, đề xuất và kiến nghị hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT.

Phương pháp so sánh, đối chiếu: phương pháp này được sử dụng khi phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT hiện hành trong mối tương quan với quy định pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật khác từ đó làm sáng tỏ những điểm chung, sự khác biệt của các quy định pháp luật. Góp phần luận giải các điểm bất cập trên thực tiễn khi vận dụng các quy định của pháp luật và đề xuất phương hướng giải quyết vấn đề. Phương pháp này được tác giả sử dụng nhiều trong Chương 2 của luận văn.

7. Ý nghĩa khoa học và giá trị ứng dụng của đề tài

Ý nghĩa khoa học: Luận văn góp phần hệ thống hóa, bổ sung và phát triển những vấn đề lý luận về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Trên cơ sở, đánh giá thực trạng pháp luật và đưa ra các quan điểm, yêu cầu và giải pháp hoàn thiện nhằm nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Từ đó mở rộng vai trò của pháp luật trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD nói riêng và bảo vệ nhân quyền nói chung.

Giá trị ứng dụng của đề tài: Luận văn là kết quả của công trình nghiên cứu trung thực, đáng tin cậy, có đầy đủ cơ sở khoa học pháp lý. Chính vì vậy, luận văn có giá trị tham khảo tốt và có thể được sử dụng như tài liệu học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT.

8. Kết cấu luận văn

Để đảm bảo đề tài là một công trình nghiên cứu khoa học trình độ thạc sĩ, ngoài mục lục, phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo thì luận văn được chia thành hai chương.

Chương 1: Những vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực BHNT. Trong chương này tác giả tập trung tìm hiểu và nghiên cứu về những vấn đề lý luận pháp luật xoay quanh đề tài bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Song điều này giúp tác giả khái quát nên những vấn đề có liên quan như đưa ra các khái niệm và đặc điểm của NTD, pháp luật về bảo vệ NTD trong lĩnh vực BHNT. Bên cạnh đó, tại chương này còn lý giải sự cần thiết của việc bảo vệ NTD trong lĩnh vực BHNT, các nguyên tắc pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT và mở rộng nghiên cứu về tổng quan pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới. Đồng thời, đây cũng là bước đệm để luận văn nghiên cứu sâu hơn những quy định của pháp luật trên thực tiễn để phát hiện những bất cập còn tồn tại và tiến hành nghiên cứu cho các vấn đề của Chương 2.

Chương 2: Thực trạng bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ và kiến nghị hoàn thiện pháp luật. Chương tiếp theo này, luận văn khái quát những vấn đề về thực tiễn để bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Đồng thời phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT hiện hành. So sánh, đối chiếu giữa các quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Bộ luật Dân sự 2015 cùng với những văn bản pháp luật khác có liên quan để phát hiện những khó khăn, bất cập còn tồn tại trong các mâu thuẫn của quy định pháp luật và công tác thực thi pháp luật trên thực tế. Qua đó, tạo cơ sở để tiến hành đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm hoàn thiện pháp luật và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT nói riêng và đối với ngành bảo hiểm nói chung.

CHƯƠNG 1. VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ PHÁP LUẬT BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ

Nhằm làm sáng tỏ những vấn đề lý luận cơ bản liên quan đến NTD, quyền lợi của NTD và các quy định pháp luật liên quan đến việc bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT, nội dung của chương này sẽ trình bày về các khái niệm, đặc điểm về NTD và nội dung những quyền lợi mà NTD được hưởng khi tham gia BHNT, nêu lên mục đích, ý nghĩa và các nguyên tắc của việc bảo vệ quyền lợi NTD. Đồng thời, phân tích những quy định pháp luật liên quan đến các quyền của NTD trong lĩnh vực BHNT của nước ta hiện nay.

1.1 Khái quát pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

1.1.1 Cơ sở lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

1.1.1.1 Khái niệm người tiêu dùng

Người tiêu dùng (viết tắt là NTD) và các vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD luôn là vấn đề cần được quan tâm nhiều nhất của xã hội. Bởi "người tiêu dùng" được hiểu không chỉ một vài người hay một tập hợp người, mà NTD là bao gồm tất cả những con người tồn tại trong xã hội có thực hiện các hoạt động mua hàng hóa để phục vụ cho những nhu cầu sinh hoạt phổ biến và thiết yếu. Do đó, việc xây dựng chính sách của một quốc gia nhằm phát triển kinh tế, xã hội một cách ổn định thì vấn đề con người luôn được quan tâm hàng đầu mà trong đó phải kể đến đó là quyền lợi của NTD cần được bảo vệ. Vì vậy, hầu hết các quốc gia trên thế giới đều rất chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của NTD. Mặc dù, các chính sách pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD ở mỗi quốc gia là khác nhau nhưng nhìn chung vẫn hướng về nhu cầu và quyền lợi chính đáng của NTD trong tất cả các mối quan hệ mua bán sản phẩm. Cũng chính vì đó, khái niệm về NTD ngày càng trở nên phổ biến.

Trong bài phát biểu trước Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 15 tháng 3 năm 1962, Tổng thống John Fitzgerald Kennedy đã nói: "*Người tiêu dùng, theo định nghĩa, bao gồm tất cả chúng ta*". Bài phát biểu này đã trở thành cơ sở cho việc thành lập Ngày Quyền lợi NTD Thế giới. Đồng thời, nó cũng chỉ ra khái niệm quan trọng về NTD được hiểu là "tất cả chúng ta". Như vậy, việc bảo vệ quyền lợi cho NTD cũng chính là bảo vệ quyền lợi cho tất cả mọi người. Điều này được xem là tiền đề cho sự ra đời của các quy định pháp luật về NTD sau này.

Theo từ điển Black's Law Dictionary – từ điển pháp lý được sử dụng thường xuyên nhất ở Hoa Kỳ có giải thích về khái niệm NTD như sau: *"Người tiêu dùng là người mua*

hàng hóa, dịch vụ vì mục đích sử dụng cho cá nhân, gia đình, hộ gia đình mà không nhằm mục đích bán lại"[1]. Theo cách giải thích này NTD được hiểu là cá nhân, hộ gia đình mua và sử dụng hàng hóa dịch vụ vì chính mình mà không nhằm vào việc mua đi bán lại tạo mục đích sinh lời.

Khái niệm NTD trong các văn bản pháp luật về bảo vệ NTD của Liên minh Châu Âu đã được giải thích trong Chỉ thị 2011/83/EU của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 25 tháng 10 năm 2011 về quyền của NTD, sửa đổi Chỉ thị của Hội đồng 93/13/EEC và Chỉ thị 1999/44/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng và bãi bỏ Chỉ thị của Hội đồng 85/577/EEC và Chỉ thị 97/7/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng. Chỉ thị này giải thích "*Người tiêu dùng: có nghĩa là bất kỳ thể nhân nào, trong các hợp đồng được quy định trong Chỉ thị này, đang hành động vì các mục đích nằm ngoài hoạt động thương mại, kinh doanh, nghề hoặc nghề nghiệp của mình*"[2]

Khái niệm "người tiêu dùng" của Trung Quốc được diễn giải tại Điều 2 của Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích của NTD của Trung Quốc năm 2013 là "*Nếu người tiêu dùng mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày và quyền và lợi ích của họ được luật này bảo vệ thì áp dụng các luật và quy định khác có liên quan*[3]*".* Mặc dù, Trung Quốc không trực tiếp quy định "người tiêu dùng" là gì nhưng lại khẳng định NTD khi mua và sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu tiêu dùng hàng ngày thì những quyền và lợi ích của họ sẽ được pháp luật bảo vệ.

Cũng như các quốc gia trên thế giới, Việt Nam luôn dành sự quan tâm đến vấn đề về NTD và bảo vệ quyền lợi NTD trong hệ thống pháp luật. Khái niệm pháp lý về NTD được đề cập đến đầu tiên tại Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 của Quốc hội, Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi NTD cụ thể ngay tại Điều 1 quy định "*Người tiêu dùng là người mua, sử dụng hàng hoá, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng sinh hoạt của cá nhân, gia đình và tổ chức*"[4]. Sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung pháp luật Việt Nam đã thay đổi để phù hợp với tình hình hiện tại, trong nước và quốc tế, do đó vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD được ghi nhận và ngày càng hoàn thiện trong hệ thống quy định pháp luật mới, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Theo đó, tại Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 thuật ngữ NTD được khái niệm như sau "*người tiêu dùng là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu*

---

[1] "*a person who buys goods or services for personal, family or household use, with no intention of resale*" Từ điển Black's Law Dictionary (Bryan A.Garner), 10th Edition, Bản in lần thứ 11, trang 382-383

[2] Chỉ thị 2011/83/EU của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 25 tháng 10 năm 2011 về quyền của NTD, Chương 1, Điều 2 (1).

[3] Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích của NTD của Trung Quốc năm 2013.

[4] Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 của Quốc hội ban hành ngày 27 tháng 4 năm 1999, Pháp lệnh về bảo vệ quyền lợi NTD.

dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại"[5]. Như vậy, pháp luật Việt Nam đã quy định một cách trực tiếp và chỉ rõ khái niệm NTD, cụ thể NTD được hiểu là "*người mua và là người sử dụng hàng hóa, dịch vụ đã mua cho chính bản thân mình; người mua hàng hóa, dịch vụ cho người khác, gia đình hoặc tổ chức sử dụng; cá nhân, gia đình, tổ chức sử dụng hàng hóa, dịch vụ do người khác mua hoặc do được cho, tặng*[6]". Mặt khác, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã có những bước tiến vượt bậc hơn so với Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010 (luật cũ). Điều này được chứng minh bởi khái niệm về NTD. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 đã bổ sung thêm cụm từ *"không vì mục đích lợi nhuận"* đây được xem là điểm mới so với luật cũ và đồng thời cũng là bước phát triển thay đổi tư duy pháp luật theo chiều hướng tiếp cận thực tiễn và pháp luật quốc tế.

1.1.1.2 Khái niệm về người tiêu dùng trong bảo hiểm nhân thọ

Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có quy định *"bảo hiểm nhân thọ là loại hình bảo hiểm cho trường hợp người được bảo hiểm sống hoặc chết"*[7]. Hay tác giả Trần Vũ Hải trình bày về khái niệm BHNT trong luận án tiến sĩ luật học "pháp luật về kinh doanh BHNT ở Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn", cụ thể đã khái niệm như sau: "*bảo hiểm nhân thọ là loại hình nghiệp vụ bảo hiểm thương mại mà theo đó DNBH cam kết trả một khoản tiền xác định theo thỏa thuận khi xảy ra sự kiện bảo hiểm là người được bảo hiểm sống hoặc chết trong một thời gian nhất định, có gắn liền hoặc không gắn liền với quyền lợi đầu tư từ số phí bảo hiểm mà DNBH đã nhận, với điều kiện bên mua bảo hiểm đóng phí bảo hiểm theo thỏa thuận*[8]". Như vậy, BHNT là loại hình kinh doanh hướng đến các vấn đề có liên quan đến tuổi thọ, tính mạng và sức khỏe con người. NTD trong BHNT được xem là người tham gia các sản phẩm bảo hiểm cho những vấn đề trên và cụ thể là người mua bảo hiểm và người được bảo hiểm. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 thì "*Bên mua bảo hiểm là tổ chức, cá nhân giao kết HĐBH với DNBH, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô và đóng phí bảo hiểm*[9]". Trong đó, bên mua BHNT sẽ là người chi trả các khoản tiền cho hợp đồng BHNT đồng thời, bên mua bảo hiểm cũng là người trực tiếp ký kết HĐBH với DNBH. Tuy nhiên, không phải trong mọi trường hợp bên mua bảo hiểm có thể mua hợp đồng BHNT cho bất kỳ ai mà bên mua bảo hiểm chỉ được mua bảo hiểm đối với những người có quyền lợi được bảo hiểm đó là mua cho bản thân, mua

---

[5] Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 của Việt Nam.

[6] Bá Linh (2005), *Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD*, Nxb. Tư pháp, Hà Nội, tr.15.

[7] Khoản 13 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

[8] Trần Vũ Hải (2014), "*Pháp luật về kinh doanh BHNT ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn*", Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.

[9] Khoản 24 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

cho những người thân thích, có quan hệ cấp dưỡng trong gia đình hoặc người có quan hệ lao động, quan hệ tài chính với bên mua bảo hiểm[10]. Người được bảo hiểm sẽ là người được doanh nghiệp thực hiện trách nhiệm bảo vệ tính mạng, sức khỏe theo HĐBH, người này có thể do người mua bảo hiểm chỉ định hoặc cũng có thể là người mua bảo hiểm cho chính họ, việc xác định người được bảo hiểm dựa vào nội dung HĐBH được ký kết.

Như vậy, NTD trong BHNT là: *"Người mua bảo hiểm và người được bảo hiểm trong quan hệ hợp đồng BHNT, được DNBH thực hiện trách nhiệm bảo vệ thân thể, sức khỏe và tính mạng theo HĐBH mà các bên đã ký kết".*

1.1.1.3 Khái niệm về quyền lợi người tiêu dùng trong bảo hiểm nhân thọ

Theo từ điển Luật học thì *"quyền lợi"* được hiểu là "*quyền được hưởng những lợi ích về chính trị, xã hội, vật chất, tinh thần (...) quyền lợi thường đi liền với nghĩa vụ, trách nhiệm*"[11]. Quyền lợi NTD là "khả năng của NTD được nhà nước cho phép và ghi nhận trong pháp luật cũng như những lợi ích vật chất và tinh thần mà NTD được hưởng từ việc được Nhà nước bảo hộ những khả năng trên"[12]. Theo đó, quyền lợi NTD là một trong số những quyền về con người được quy định tại Hiến Pháp nói chung và các văn bản quy phạm pháp luật nói riêng, cụ thể là các quyền mà NTD được hưởng tại Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023.

Như vậy, có thể khái niệm về quyền lợi NTD trong BHNT được hiểu là *"tập hợp những quyền mà người mua, người được bảo hiểm trong quan hệ hợp đồng BHNT được thực hiện và hưởng lợi ích từ những quyền này do pháp luật ghi nhận và bảo vệ".* Hiện nay, quyền lợi NTD được xây dựng dựa trên những quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Đó là các quyền cơ bản như: quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, quyền được cung cấp thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được bồi thường, quyền được giải quyết các tranh chấp...[13]. Đây là tập hợp các quyền mà NTD được hưởng trong việc tham gia dịch vụ BHNT, được pháp luật ghi nhận và đảm bảo thực thi bằng công cụ pháp luật.

---

[10] Khoản 1 Điều 34 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

[11] Trích từ Từ điển Luật học(2006), Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, Nxb Tư Pháp và Nhà xuất bản từ điển bách khoa, tr 651.

[12] Nguyễn Hoàng Thủy (2013), *Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi NTD*, những vấn đề lý luận và thực tiễn, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội. tr.11

[13] Điều 4 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

1.1.1.4 Khái niệm về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong bảo hiểm nhân thọ

Pháp luật ra đời do nhu cầu để quản lý và góp phần đưa xã hội phát triển ở một mức độ nhất định. Khi có các vấn đề cần giải quyết trong xã hội thì công cụ hữu hiệu nhất được sử dụng để đảm bảo tính công bằng nhất đó là pháp luật. Bởi lẽ "pháp luật là tập hợp các quy tắc xử sự chung do nhà nước ban hành hoặc công nhận (...) nhằm điều chỉnh các mối quan hệ xã hội theo một trật tự nhất định"[14]. Như vậy, theo mỗi giai đoạn nhà nước sẽ tồn tại hệ thống pháp luật riêng và mục tiêu của pháp luật là hướng tới việc giải quyết các vấn đề mang tính cấp bách của xã hội đó. Theo lẽ đó, nhu cầu bảo vệ quyền lợi NTD và giải quyết các vấn đề đảm bảo quyền lợi của NTD trong lĩnh vực BHNT là một vấn đề mang tính thực tiễn hiện nay và cần được sự quan tâm của Nhà nước. Do vậy, việc sử dụng công cụ pháp luật để thực thi quyền lợi của NTD trong BHNT là hết sức cần thiết.

Mặc dù không có khái niệm chung về pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT nhưng dựa trên các quy định về pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD và pháp luật kinh doanh bảo hiểm có thể thấy khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD là *"tập hợp các quy tắc xử xự chung có tính quy phạm trong hệ thống pháp luật được Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội trong việc bảo vệ quyền lợi NTD"*[15]. Như vậy, xét về chủ thể ban hành, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD được ban hành bởi Nhà nước hoặc được Nhà nước thừa nhận thông qua các quy phạm xã hội mang tính phổ quát và được nâng lên thành pháp luật. Xét về đối tượng áp dụng, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT được áp dụng với hai nhóm chủ thể chính gồm NTD, DNBH và các nhóm chủ thể khác bao gồm những tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên quan trong mối quan hệ mua bán, cung cấp, sử dụng dịch vụ BHNT. Với vai trò điều chỉnh các mối quan hệ trong xã hội, pháp luật bảo vệ NTD trong lĩnh vực BHNT hướng đến giải quyết các mối quan hệ phát sinh giữa DNBH và NTD ngoài ra cũng có thể có sự can thiệp của cơ quan khác để giúp NTD bảo vệ quyền lợi của mình.

Từ những nội dung trên, có thể hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT phải đảm bảo các yếu tố sau: *Một là,* nó phải chứa đựng các quy tắc xử sự chung bao gồm cả quy tắc sử xự của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và các quy định của các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. *Hai là,* các quy phạm pháp luật phải do Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận và được áp dụng rộng rãi, phổ biến. *Ba là,* pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT

---

[14] Phan Trung Hiền: *Giáo trình lý luận về Nhà nước và pháp luật*, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, 2021, tr.49.

[15] Nguyễn Thị Tình (2020), *Giáo trình luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi NTD*, Trường Đại học Thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội, P2, tr.248.

hướng đến việc giải quyết các vấn đề liên quan đến mối quan hệ giữa NTD và DNBH hoặc các cơ quan, tổ chức có liên quan phát sinh từ việc giao kết HĐBH. *Bốn là,* vấn đề pháp luật phải hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi NTD, sử dụng công cụ pháp lý để giải quyết các vấn đề khi NTD đang là người bị yếu thế trong mối quan hệ với DNBH. *Năm là*, đảm bảo cơ chế thực thi pháp luật gắn với tính thực tiễn.

Như vậy, khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT là *"tập hợp các quy tắc xử xự chung mang tính quy phạm trong hệ thống pháp luật về hoạt động bảo hiểm được Nhà nước ban hành hoặc thừa nhận các quy định có liên quan về các quyền mà người mua, người sử dụng bảo hiểm được hưởng, được thực hiện trong quan hệ hợp đồng BHNT".*

Từ khái niệm pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT cho thấy pháp luật quy định về vấn đề này còn có những điểm đặc trưng riêng biệt. Do đó, việc phân tích đặc điểm của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT để nhận biết những nội dung, đối tượng mà pháp luật hướng đến bảo vệ là cần thiết.

1.1.2 Đặc điểm pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

1.1.2.1 Đặc điểm người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

- Chủ thể người tiêu dùng trong bảo hiểm nhân thọ

Tùy theo quan điểm tiếp cận của mỗi quốc gia mà chủ thể NTD trong BHNT có những phạm vi khác nhau, có quốc gia chỉ chấp nhận quan điểm NTD là cá nhân, nhưng có quốc gia thừa nhận NTD bao gồm cả cá nhân, pháp nhân, tổ chức. Tại Việt Nam, chủ thể NTD trong BHNT bao gồm cả cá nhân, pháp nhân và tổ chức. Đây là đặc điểm chính của chủ thể NTD trong BHNT.

Việc ghi nhận chủ thể NTD là cá nhân, pháp luật của Việt Nam quan điểm về "*người tiêu dùng"* là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại[16]. Như vậy, NTD được nói đến khi xem xét dưới góc độ khái niệm không chỉ đơn thuần là cá nhân mà còn là gia đình, tổ chức, pháp nhân. Đồng thời, trong lĩnh vực BHNT việc sử dụng dịch vụ bảo hiểm không chỉ giới hạn bởi người mua bảo hiểm là cá nhân mà còn có thể được mua bởi pháp nhân, tổ chức cho người có quan hệ lao động hoặc quyền lợi về tài chính với pháp nhân, tổ chức đó[17]. Như vậy, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm của nước ta đã mặc nhiên thừa nhận NTD có thể là cá nhân cũng có thể là pháp nhân, tổ chức. Việc mở rộng phạm vi chủ thể NTD không chỉ mang lại một góc

[16] Khoản 1, Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

[17] Điểm d, khoản 1, Điều 34 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

nhìn bao quát, toàn diện về NTD mà nếu nhìn dưới góc độ pháp luật thì quyền và lợi ích của NTD trong BHNT sẽ được bảo vệ một cách đầy đủ, toàn diện hơn.

Thực chất, xét trong mối quan hệ mua, bán sản phẩm, hàng hóa hay cung ứng một hoạt động dịch vụ thì suy cho cùng người dễ bị tổn thất nhất vẫn là NTD vì họ không thể nào am hiểu sản phẩm, dịch vụ đầy đủ, cụ thể như bên cung ứng và hơn nữa so với các nước thì tại Việt Nam loại hình kinh doanh dịch vụ BHNT là một lĩnh vực còn khá mới mẻ. Đồng thời, theo lý thuyết thông tin bất đối xứng được phát triển bởi Akerlof (1970), NTD luôn ở thế bị động thiếu thông tin và sự am hiểu pháp luật cũng không thể cân bằng so với DNBH[18]. Do đó, họ luôn là người yếu thế và trong mối quan hệ cung cấp, tiếp nhận dịch vụ BHNT, chủ thể - NTD nói chung rất cần được sự quan tâm từ pháp luật nhằm bảo vệ cơ bản các quyền lợi cho họ, đảm bảo cân bằng lợi ích, an sinh xã hội.

- *Về đối tượng của giao dịch mà NTD trong BHNT hướng tới*

Cũng như các đối tượng giao dịch dân sự nói chung, đối tượng mà NTD trong BHNT hướng tới là việc bảo vệ tính mạng và tuổi thọ cho họ. Các sản phẩm BHNT mà NTD mong muốn phải phù hợp với nhu cầu, hoàn cảnh của chính NTD và được xây dựng bởi doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Các loại sản phẩm, dịch vụ bảo hiểm phải được phép lưu thông trên thị trường và đáp ứng các điều kiện mà pháp luật quy định và đảm bảo các chuẩn mực xã hội đồng thời, phù hợp với nhu cầu, mục đích của đại đa số NTD.

Như vậy, việc mong muốn của một bên tham gia giao dịch là NTD đối với các sản phẩm bảo vệ tính mạng và tuổi thọ trong khi các DNBH xây dựng các chương trình sản phẩm để chào bán ra thị trường là một trong trong những đặc điểm cơ bản về đối tượng của giao dịch mà NTD trong BHNT hướng đến. Do đó, để một sản phẩm BHNT được đến tay của NTD thì ngoài việc phải đáp ứng được nhu cầu của NTD nó còn phải tuân thủ các quy trình xử lý, đăng ký theo những điều kiện được quy định và kiểm tra, giám sát chặt chẽ đảm bảo đúng quy định pháp luật. Chính vì lẽ đó mà đối tượng của giao dịch mà NTD hướng tới cũng chính là đối tượng mà pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD quan tâm, điều chỉnh.

- *Mục đích tham gia giao dịch của NTD trong BHNT*

NTD tham gia các hoạt động giao dịch mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chủ yếu vì mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và việc tham gia giao dịch của NTD không vì mục đích kinh doanh, thương mại. Đây là quy

[18] Võ Thị Kiều Trang, Nguyễn Thanh Đình (2024), "*Bảo vệ quyền lợi NTD trong giai đoạn tiền hợp đồng BHNT*", *Tạp chí Công Thương*, số 11, T5/2024, tr.8.

định được nhìn nhận chung ở hầu hết các quốc gia trên thế giới trong đó bao gồm cả quy định pháp luật của Việt Nam về NTD. Một số quốc gia quy định khá rõ về mục đích tham gia của NTD như Hướng dẫn của Liên hợp quốc về bảo vệ NTD được ban hành năm 1985 quy định NTD tham gia các giao dịch chủ yếu là vì mục đích cá nhân, gia đình hoặc hộ gia đình. Hay tại Chỉ thị 2011/83/EU của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu có lý giải rằng mục đích của NTD là phải nằm ngoài hoạt động kinh doanh, thương mại, hoặc nghề nghiệp của mình. Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích của NTD của Trung Quốc cũng diễn giải rằng mục đích của NTD là chỉ để mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ phục vụ cho chính những nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của họ[19]. Như vậy, đối với các giao dịch tiêu dùng các quốc gia đều có một góc nhìn chung là NTD bằng các hoạt động như mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ chỉ được thực hiện dưới mục đích là tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân hoặc hộ gia đình. Và hầu hết các quốc gia đều không chấp nhận mục đích giao dịch của NTD là vì kinh doanh thương mại, sinh lời. Vì lẽ trên, pháp luật Việt Nam về bảo vệ quyền lợi cho NTD cũng đưa ra quy định rằng mục đích của NTD là nằm trong khuôn khổ giới hạn của hành vi tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân, gia đình, cơ quan, tổ chức và không vì mục đích thương mại. Điều này phù hợp với quy chuẩn quốc tế và đúng với bản chất của NTD đó là tiêu dùng vì cá nhân, vì gia đình và vì tổ chức.

Trong mối quan hệ BHNT, NTD tham gia bảo hiểm với mục đích chính là để bảo vệ cho tính mạng, sống chết của họ nhưng vẫn có mong muốn hướng đến sự an toàn tài chính và bảo đảm quyền lợi cho người thân, gia đình khi lỡ không may sự kiện bảo hiểm xảy ra, tức họ có nguyện vọng tham gia giao dịch để hạn chế rủi ro về tài chính cho người thụ hưởng khi sức khỏe, sự an toàn về tính mạng của họ không được đảm bảo và trong trường hợp này DNBH là bên nhận chuyển giao rủi ro từ người tham gia bảo hiểm về sự đảm bảo cho an toàn, tính mạng đó. Theo quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 ở Việt Nam và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, NTD trong hợp đồng BHNT bao gồm cả cá nhân, pháp nhân và tổ chức. Đối với trường hợp NTD là cá nhân thì mục đích tiêu dùng được thể hiện rõ ràng là vì phục vụ cho mục đích tiêu dùng, sinh hoạt của cá nhân và vì lợi ích của chính bản thân cá nhân đó. Vấn đề này phù hợp với lẽ thường và bất kì ai cũng có thể là NTD hoặc hướng đến mục đích dùng chung cho gia đình và tổ chức. Tuy nhiên, trong trường hợp NTD là tổ chức hay doanh nghiệp mua các sản phẩm hay các gói dịch vụ để tặng cho nhân viên của mình sử dụng thì lúc này tổ chức, doanh nghiệp đó cũng có vai trò như NTD và phần lớn mục đích của tổ chức là để đảm bảo các quyền cho người lao động như: quỹ hưu trí, tiền tích lũy...,

[19] Xem Điều 2, Chương 1 Luật bảo vệ quyền lợi NTD của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1999, sđbs lần 1 2009, sđbs lần 2 2013

nhằm bảo vệ sự an toàn, tính mạng cho người lao động trong quá trình doanh nghiệp sử dụng lao động, đồng thời gián tiếp thu hút sự gắn bó dài lâu của lao động cho doanh nghiệp và đây cũng là một phương thức trực tiếp chuyển giao rủi ro từ doanh nghiệp sử dụng lao động sang DNBH nếu trong quá trình tham gia hợp đồng lao động người lao động không may bị rủi ro về thân thể. Do vậy, dấu hiệu để nhận biết mục đích khi tham gia giao dịch BHNT của NTD là tổ chức sẽ phụ thuộc vào yếu tố "mục đích tiêu dùng" của tổ chức là bên mua bảo hiểm và chịu trách nhiệm đóng phí bảo hiểm. Đây là dấu hiệu phân biệt rõ ràng nhất nếu tổ chức tham gia bảo hiểm cho nhân viên vì mục đích cuối cùng là tiêu dùng, phục vụ hoạt động của tổ chức và không vì mục tiêu kinh doanh sinh lời, đồng thời tổ chức sẽ được bảo vệ và hưởng mọi quyền lợi như NTD.

Như vậy, đặc điểm quan trọng để nhận biết NTD trong BHNT đó là vì mục đích trong giao dịch mà NTD đang hướng tới. Nó không chỉ vừa thỏa mãn là vì mục đích tiêu dùng, sinh hoạt cá nhân hay gia đình hoặc tổ chức mà nó còn đảm bảo yếu tố không vì mục tiêu sinh lợi nhuận. Yếu tố "không vì mục đích kinh doanh" cũng chính là điểm mới mà Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 tạo sự khác biệt so với Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2010. Nó vừa được xem là điểm nhấn thể hiện bước ngoặc thay đổi và phát triển của hệ thống pháp luật Việt Nam phù hợp với thực tiễn mà đồng thời nó còn là vách ngăn tạo sự khác biệt cho hành vi tiêu dùng và hành vi kinh doanh để từ đó nhận diện rõ khái niệm "NTD" và bảo vệ các quyền, lợi ích chính đáng cho NTD.

- *Cơ sở xác lập quan hệ tiêu dùng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ*

Quan hệ tiêu dùng được xác lập dựa trên cơ sở hợp đồng mua bán, cung ứng dịch vụ hoặc trên cơ sở sử dụng hàng hóa, dịch vụ[20]. Thực tế, trong mối quan hệ với nhà sản xuất kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thì NTD đóng vai trò là người mua hoặc người sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ thậm chí vừa là người mua và cũng đồng thời là người sử dụng hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ đó. Và đôi khi quan hệ tiêu dùng cũng được xác lập bởi những người không phải là người mua hay người sử dụng mà đơn giản chỉ là người chịu những tác động, ảnh hưởng từ việc xác lập một mối quan hệ tiêu dùng khác.

Các quốc gia trên thế giới có quan niệm rằng quan hệ tiêu dùng được xác lập trên cơ sở "có mua", "có bán" và "có sử dụng". Đây là quan niệm mang ý nghĩa trực tiếp xác định tính chất quan hệ giữa "người mua" và "người bán" giữa "người sản xuất" và "NTD" cụ thể như ở Trung Quốc quan niệm về NTD là khi họ tham gia vào quan hệ

[20] Nguyễn Thị Tình (2020), *Giáo trình luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi NTD*, Trường Đại học Thương mại, Nxb Thống kê, tlđd.

mua, sử dụng hàng hóa, dịch vụ cho nhu cầu tiêu dùng hằng ngày[21]. Theo đó, quan điểm về NTD ở Trung Quốc xuất phát từ nhiều góc độ NTD cũng có thể được xem là người vừa mua vừa sử dụng nhưng cũng có thể xem NTD là người chỉ mua hoặc chỉ sử dụng. Không giống với quy định của pháp luật Trung Quốc, một số quốc gia lại có ý kiến khác điển hình như Hàn Quốc lại cho rằng NTD dưới góc độ là người sử dụng hàng hóa, dịch vụ[22]. Theo như quy định ở các quốc gia này thì NTD được xác lập dựa trên mối quan hệ hoặc là người mua hoặc là người sử dụng. Điều này sẽ giới hạn vị trí của NTD trong quan hệ với người sản xuất, kinh doanh đồng thời cũng không thể hiện được bản chất "tiêu" và "dùng" của NTD trong hoạt động mua bán, sử dụng hàng hóa, dịch vụ diễn ra hàng ngày.

Tại Việt Nam, theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định rằng NTD là người mua, sử dụng sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ[23] và cụ thể trong hợp đồng BHNT, NTD là bên mua hợp đồng hoặc là bên được bảo hiểm. Như vậy, quan hệ tiêu dùng được hình thành dựa trên cơ sở có mua và có sử dụng. Tuy nhiên, pháp luật Việt Nam cũng không quy định bắt buộc NTD phải là người mua và đồng thời là người sử dụng mà luật chỉ quy định NTD là "người mua", "người sử dụng". Do vậy, theo quy định này có thể đưa ra nhiều cách hiểu cho cơ sở xác lập quan hệ tiêu dùng trong BHNT vừa là người mua cũng vừa là người sử dụng (người được bảo hiểm). Và trong một số trường hợp NTD có thể chỉ là người mua không phải là người được bảo hiểm hoặc ngược lại NTD chỉ đóng vai trò là người được bảo hiểm chứ không phải là người mua bảo hiểm. Cách quy định mở rộng về việc xác định mối quan hệ của NTD vừa tạo điều kiện linh hoạt cho quá trình áp dụng pháp luật, đáp ứng nhu cầu thực tiễn vừa là công cụ giúp mở rộng phạm vi bảo vệ quyền lợi NTD một cách toàn diện và hữu hiệu. Bên cạnh đó bản chất "tiêu", "dùng" trong khái niệm của "người tiêu dùng" cũng được lý giải rõ ràng. Từ đó, có thể nhận thấy rằng trong mối quan hệ với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, NTD luôn đứng ở vị trí yếu thế hơn rất nhiều. Đó cũng là lý do pháp luật cần quan tâm, bảo vệ quyền lợi cho NTD trong quan hệ yếu thế với bên kinh doanh bảo hiểm.

Như vậy, pháp luật Việt Nam quy định điều kiện để trở thành NTD trong BHNT thì cá nhân, pháp nhân phải thỏa mãn các yếu tố hoặc là người tham gia bảo hiểm phải là người trực tiếp tiêu thụ sản phẩm bảo hiểm từ DNBH hoặc phải là đối tượng của HĐBH trực tiếp bảo vệ. Đồng thời, mục đích của việc tham gia bảo hiểm không phải vì

[21] Xem Điều 2, Chương 1 Luật bảo vệ quyền lợi NTD của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, tlđd.

[22] Xem khoản 1, Điều 2 Đạo luật Khung về NTD (Đạo luật số 15015 ngày 31 tháng 10 năm 2017) của Hàn Quốc.

[23] Khoản 1 Điều 3 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023

mục đích mua đi bán lại để sinh lời. Sau cùng, các mối quan hệ có liên quan đến hành vi mua hoặc sử dụng hoặc cả vừa mua vừa sử dụng sản phẩm BHNT.

1.1.2.2 Đặc trưng pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Phân tích các đặc trưng của pháp luật bảo vệ NTD trong BHNT là giải thích những tác động của các quy định pháp luật, sự ảnh hưởng của pháp luật cũng như chức năng của pháp luật trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng cho NTD trong lĩnh vực BHNT.

Thứ nhất, đối với việc bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT thì pháp luật là công cụ pháp lý cần thiết, hữu hiệu và đóng vai trò quyết định. Các quy định pháp luật được ban hành để thực hiện chức năng điều tiết các mối quan hệ xã hội phát sinh và đảm bảo sự công bằng, bình đẳng trong xã hội. Theo đó, trong mối quan hệ BHNT, Hiến pháp và pháp luật hiện nay đã cho phép DNBH được quyền tự do tiến hành các hoạt động kinh doanh BHNT[24] và NTD được quyền tự do lựa chọn sản phẩm BHNT. Tuy nhiên, để đảm bảo tính công bằng thì mọi hoạt động này phải dựa trên pháp luật và cần tuân thủ pháp luật để hoạt động diễn ra theo một trật tự nhất định. Bên cạnh đó, tính cần thiết cho sự ra đời của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT là bởi dựa vào các quy định của pháp luật để xác định các bên chủ thể tham gia BHNT từ đó xác định các quyền và nghĩa vụ của các bên, gắn các bên trong hợp đồng BHNT với trách nhiệm pháp lý và đảm bảo tính công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp. Đó chính là lý do mà pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT được ban hành và đây là sự cần thiết về mặt lý luận nhằm đáp ứng nhu cầu giải quyết vấn đề từ thực tiễn liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

Thứ hai, pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT thực hiện được đảm bảo cơ chế điều chỉnh bằng tất cả các phương thức giải quyết tranh chấp: Thương lượng, hòa giải, Trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết các mâu thuẫn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng BHNT giữa các bên nhằm mục tiêu bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của NTD trong đó có đảm bảo cân bằng lợi ích với DNBH. Pháp luật đưa ra các khái niệm về NTD, bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, HĐBH, DNBH không những để lý giải và phân biệt vai trò của từng đối tượng trong mối quan hệ phát sinh trong lĩnh vực BHNT mà còn là cơ sở để xác định vị trí pháp lý của NTD với DNBH trong quá trình giao kết HĐBH nhân thọ từ đó thực hiện đúng chức năng của pháp luật là bảo vệ các quyền lợi cho NTD. Bên cạnh đó, pháp luật thực hiện chức năng điều chỉnh

[24] "*Mọi người có quyền tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm*" xem Điều 33 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

các mối quan hệ phát sinh trong hợp đồng BHNT nhằm hạn chế những rủi ro cho NTD bảo đảm sự cân bằng quyền lợi cho các bên và còn để NTD, DNBH ý thức được sự bảo vệ của pháp luật mà yên tâm thực hiện các giao kết hợp đồng.

Thứ ba, đảm bảo sự ràng buộc trách nhiệm pháp lý của các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng. Pháp luật tạo mọi điều kiện cho NTD được tiếp cận với thị trường BHNT đồng thời cũng giúp DNBH phát huy tiềm năng, thế mạnh kinh doanh, thúc đẩy sự phát triển đa dạng kinh tế bảo hiểm. Tuy nhiên, pháp luật cũng xây dựng các khuôn khổ pháp lý ràng buộc các mối quan hệ phát sinh phải xoay quanh và chịu sự điều chỉnh bởi pháp luật. Do vậy, trong quá trình giao kết HĐBH để sử dụng sản phẩm BHNT NTD không chỉ được hưởng những quyền lợi mà còn phải thực hiện các nghĩa vụ. Tương tự DNBH cũng phải ý thức được trách nhiệm khi giao kết HĐBH với NTD. Có thể thấy, việc pháp luật thực hiện chức năng ràng buộc pháp lý đối với DNBH nhiều hơn là bởi NTD đang là đối tượng yếu thế trong mối quan hệ với DNBH nên cần thiết một cơ chế bảo vệ cho NTD trong mối quan hệ này là cần thiết.

Thứ tư, làm nổi bật vai trò của các cơ quan có thẩm quyền trong thực thi công lý bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT. Pháp luật không chỉ điều chỉnh hai chủ thể chính trong mối quan hệ HĐBH là NTD và DNBH mà còn thể hiện vai trò của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền và trách nhiệm bảo vệ quyền lợi NTD. Theo NAIC (National Association of Insurance Commissioners) Hiệp hội quốc gia các Ủy ban bảo hiểm Hoa Kỳ thì mục tiêu của pháp luật KDBH là để bảo vệ NTD, bảo đảm những cam kết của doanh nghiệp BHNT phải được thực hiện đúng[25]. Theo pháp luật Việt Nam, hệ thống các cơ quan nhà nước được giao trách nhiệm có tính "đầu mối" trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến NTD như Bộ Công Thương (Cục Cạnh tranh và Bảo vệ NTD) và Ủy ban nhân dân các tỉnh hoặc các cơ quan nhà nước khác như Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, cơ quan xét xử (Tòa án, Viện Kiểm sát…), trong quá trình giải quyết các khiếu nại, yêu cầu của NTD…[26]. Ngoài ra, còn có các tổ chức xã hội bảo vệ NTD như: Hội Bảo vệ NTD, Hiệp hội doanh nghiệp, Hiệp hội ngành nghề…[27]. Như vậy, khi phát sinh tranh chấp giữa NTD và DNBH thì NTD ngoài việc tự mình bảo vệ mình thì họ

[25] Tân Hương Huê (2021), *Bảo vệ quyền lợi NTD trong kinh doanh BHNT theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai*, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Học viện khoa học xã hội.

[26] Kiều Oanh (2022), *Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi NTD*, Tạp chí Công thương điện tử, truy cập ngày 17/12/2023, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/he-thong-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-trong-linh-vuc-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-101691.htm.

[27] Phạm Công Thiên Đỉnh (2021), *Vai trò của tổ chức xã hội bảo vệ NTD trong việc giải quyết tranh chấp tiêu dùng*, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, số 15, tháng 6 năm 2021

vẫn có thể tìm đến sự trợ giúp pháp lý từ các cơ quan nhà nước hoặc các tổ chức xã hội hoặc phi chính phủ để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Thứ năm, pháp luật bảo vệ NTD trong BHNT góp phần xây dựng một môi trường bảo hiểm an toàn, công khai minh bạch thông tin, các cam kết và thỏa thuận giữa các bên đều được đảm bảo thực hiện. Cũng như pháp luật trong các lĩnh vực khác, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD là tập hợp các quy phạm pháp luật nhằm hướng đến bảo vệ cơ bản đầy đủ nội dung các quyền của NTD. Do vậy, mà pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT được hiểu một cách cơ bản là xây dựng các quy định để bảo vệ quyền lợi cho NTD. Tuy nhiên, trong quá trình bảo vệ quyền lợi NTD pháp luật cũng tạo ra cơ chế bảo vệ quyền lợi song hành cho NTD và cả DNBH. Điển hình như khi pháp luật tạo ra cơ chế để bảo vệ quyền lợi cho NTD thì sẽ loại bỏ những DNBH có hành vi xấu gây ảnh hưởng đến NTD như vậy sẽ làm hạn chế tính cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực kinh doanh BHNT nói riêng và môi trường bảo hiểm nói chung. Từ đó, tạo ra môi trường kinh doanh trong sạch, công bằng, hài hòa lợi ích hướng đến mục tiêu vì công bằng xã hội vì bảo vệ quyền của NTD nói riêng cũng là một phần trong quyền con người nói chung.

Tóm lại, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT được xây dựng từ cơ chế thực thi pháp luật của các luật chuyên ngành như: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cùng với các văn bản quy phạm pháp luật khác để nhắm đến mục tiêu bảo vệ tối đa các quyền lợi cho NTD. Tuy nhiên, sự cần thiết để tìm hiểu các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT vẫn cần sự nghiên cứu đầy đủ hơn ở phần tiếp theo.

1.2 Sự cần thiết của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

NTD nói chung và NTD trong BHNT nói riêng là một bên chủ thể tham gia vào quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa với vai trò là người mua, người sử dụng hàng hóa, dịch vụ. Do vậy, xét trong nhiều góc độ, khía cạnh khác nhau thì việc bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT là rất cần thiết vì những lý do sau:

Thứ nhất, NTD trong BHNT đóng vai trò là người yếu thế. Tổ chức Consumer Affairs Victoria (Australia) đã đưa ra định nghĩa về "NTD yếu thế" được hiểu là "*những người có thể dễ dàng hoặc nhanh chóng bị thiệt hại trong quá trình tiêu dùng, tính dễ bị tổn thương phát sinh từ những đặc điểm của thị trường đối với một sản phẩm cụ thể, hoặc các thuộc tính hoặc hoàn cảnh của cá nhân đó khi quyết định tiêu dùng hoặc việc theo đuổi biện pháp khắc phục cho bất kỳ thiệt hại nào họ phải chịu, hoặc sự kết hợp*

của những điều này[28]". Theo đó, NTD trong BHNT thường bị hạn chế trong việc tiếp cận thông tin về sản phẩm BHNT nhưng lại là người mua, sử dụng sản phẩm này, đồng thời tính hạn chế còn được thể hiện bởi khả năng tiếp thu kiến thức và sự chênh lệch về mức độ thông tin về chất lượng sản phẩm mà BHNT mang lại cũng như để thấu hiểu một lĩnh vực phức tạp như BHNT. Bảo hiểm là một hợp đồng nên đòi hỏi hai bên phải nhận thức được nội dung của nó[29]. Do vậy, mà khi thực hiện giao kết hợp đồng BHNT với DNBH, NTD thường gặp rất nhiều những rủi ro mà bản thân không lường trước được. Nó bao gồm những rủi ro mà NTD yếu thế phải chịu như rủi ro về việc bị đánh cắp thông tin tại quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, rủi ro về việc nhận thông tin sai từ tư vấn viên tạo nên tình trạng bất cân xứng thông tin trong quyền được cung cấp thông tin, hay rủi ro về bẫy thuật ngữ trong hợp đồng BHNT tại quyền thỏa thuận, lựa chọn giao kết hợp đồng BHNT, các rủi ro về việc không được DNBH bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm tại quyền được bồi thường, và cuối cùng là các rủi ro về việc lựa chọn con đường giải quyết tranh chấp tại quyền được giải quyết tranh chấp.

Thứ hai, khả năng tự vệ của NTD rất thấp, khi rơi vào những tình huống bất lợi việc thu thập chứng cứ để khởi kiện hoặc khiếu nại hành vi của bên cung cấp dịch vụ là rất khó nên NTD thường chọn cách "im lặng" bởi vì họ không muốn phải tốn nhiều công sức, thời gian cho việc giải quyết tranh chấp, chính vì thế mà NTD thường gặp những rủi ro về việc giải quyết tranh chấp ngay tại quyền lợi giải quyết tranh chấp của chính mình. Ngoài ra, do các chủ thể kinh doanh và NTD về mặt kinh tế có vị thế không bình đẳng[30], địa vị của NTD không đáng kể so với DNBH minh chứng là khi NTD gặp phải những vấn đề gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình khi tham gia BHNT họ chỉ chọn cách "im lặng" và từ bỏ việc tham gia BHNT thay vì khởi kiện tại Tòa án hay nhờ cơ quan, tổ chức bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Trên thực tế việc NTD chọn cách "im lặng" là vì phần họ chưa nắm vững kiến thức về quyền lợi của mình, phần vì họ cho rằng những vi phạm của DNBH đôi khi cũng không đáng để khởi kiện. Thêm vào đó, việc NTD khởi kiện đòi quyền lợi là cả một quá trình vừa không dễ dàng vừa tốn thời gian công sức, tiền bạc trong khi phía DNBH có đội ngũ bảo vệ pháp chế chuyên nghiệp, kinh phí dồi dào nên việc chiếm nhiều ưu thế hơn hẳn NTD là điều dễ dàng.

---

[28] Cartwright, P (2015), U*nderstanding and protecting vulnerable financial consumers*, Journal of Consumer Policy, 38, 119-138.

[29] Kartika, H. S. J. (2013), *Policy, Protection of Policyholder, and Life Insurance Education to the Society*, Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), pg.359.

[30] Syam, M., Ismansyah, I., Azheri, B., & Hasbi, M. (2021), *Consumer protection enforcement law characteristics on civil law aspects in Indonesia*, Linguistics and Culture Review, 5(S2), pg.1474, https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1976

Thứ ba, NTD thường bị thụ động trong việc tiếp cận sản phẩm BHNT bởi lẽ đây là một lĩnh vực khá mới mẻ và hơn thế nữa nhiều người tham gia BHNT nhưng không tìm hiểu kỹ thông tin hoặc không được cung cấp đầy đủ thông tin nên dẫn đến nhiều trường hợp bị bảo hiểm từ chối thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm. Điều này cũng xuất phát từ nhiều nguyên nhân trong đó việc NTD trở nên lười hơn trong việc kiểm tra, đánh giá sản phẩm[31] nhất là về lĩnh vực BHNT. Thay vào đó, NTD chủ yếu biết được thông tin về BHNT thông qua các kênh tiếp thị hoặc đội ngũ nhân viên tư vấn mà đa phần đều do chính doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm đào tạo nên đôi khi NTD chỉ nhận thức được một mặt phiến diện của thông tin được mang lại đều này tạo nên tính chất bất cân xứng thông tin cho NTD. Thêm vào đó, NTD rất dễ bị tác động từ các yếu tố bên ngoài đặc biệt những tác động tâm lý từ các tư vấn viên bảo hiểm khiến NTD không ý thức mà chấp nhận những rủi ro khi giao kết hợp đồng với DNBH. Do vậy mà NTD sẽ gặp rất nhiều những rủi ro về việc tiếp cận thông tin sản phẩm bảo hiểm.

Thứ tư, xét về tiêu chí chủ thể kinh doanh - DNBH luôn cố gắng thu được lợi nhuận tối đa. Họ chỉ tuân thủ luật nếu việc tuân thủ mang lại lợi ích cho các chủ thể kinh doanh[32]. Như vậy để bảo toàn cho lợi ích của mình không ít những DNBH sẵn sàng thực hiện những hành vi mà biết rõ là vi phạm quyền lợi của NTD. Điển hình như việc xây dựng hợp đồng BHNT khá phức tạp, tạo cảm giác khó hiểu, khó nắm vững nội dung hợp đồng, đặc biệt là những vấn đề liên quan đến quyền lợi của NTD và các hình thức loại trừ trách nhiệm của các bên còn chưa rõ ràng. Điều này tạo nên những rủi ro cho NTD khi họ dễ dàng rơi vào chiến thuật "bẫy thuật ngữ" của DNBH trong việc xây dựng hợp đồng.

Thứ năm, xét về yếu tố ban hành pháp luật, một số các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến NTD và BHNT đã xuất hiện và có hiệu lực thi hành như: Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại Nhà nước chưa ban hành các quy định cụ thể, riêng biệt dành cho việc bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Đồng thời với thực trạng hiện nay, NTD đang gặp rất nhiều vấn nạn khi tham gia BHNT như: bị lừa đảo hay vướng vào các vụ tranh chấp, khởi kiện đòi quyền lợi chính đáng. Như vậy, thực tiễn đã xuất hiện các vấn đề và rất cần sự bảo vệ của pháp luật để NTD được thực hiện các quyền lợi của chính mình.

---

[31] Lệ Thu, *Những NTD thụ động*, nguồn: https://baophapluat.vn/nhung-nguoi-tieu-dung-thu-dong-post242222.html, đăng tải ngày 22/3/2017 [truy cập ngày 19/12/2023].

[32] Syam, M., Ismansyah, I., Azheri, B., & Hasbi, M. (2021), *Consumer protection enforcement law characteristics on civil law aspects in Indonesia*, Linguistics and Culture Review, 5(S2), pg.1473, tlđd, https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1976.

Nhìn chung, NTD trong BHNT đang gặp khá nhiều những bất lợi trong việc thực hiện quyền lợi của mình. Trong khi đó môi trường BHNT được xem là một môi trường đầu tư tài chính đầy rủi ro và nhiều phức tạp. Bản chất của DNBH lại luôn hoạt động vì mục đích lợi nhuận mà vô tình tạo ra các yếu tố gây bất lợi cho NTD. Đồng thời, pháp luật còn tạo ra các khe hở để cho DNBH lợi dụng và NTD trong trường hợp này lại là người chịu thiệt hại. Chính vì những lý do trên mà pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT ra đời là rất cần thiết. Đồng thời, việc bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực này sẽ là cơ sở để thay đổi tâm lý của NTD khi tham gia BHNT và nó cũng là cầu nối để gắn kết giữa NTD với DNBH trong BHNT.

1.3 Nội dung của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Pháp luật ra đời là vì mục tiêu an sinh xã hội và chỉ khi pháp luật đáp ứng được nhu cầu thực tiễn thì nó mới tiếp tục tồn tại và phát triển. Do vậy, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT muốn tồn tại thì phải gắn với thực tiễn và thực thi nhiệm vụ đúng với bản chất bảo vệ những quyền lợi cho NTD trong lĩnh vực kinh doanh BHNT. Vậy tại sao phải bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực này và cách thức để họ bảo vệ quyền lợi của mình ra sao?... Các vấn đề sẽ được xâu chuỗi và giải quyết khi tiến hành tìm hiểu sự cần thiết của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT.

1.3.1 Các hình thức bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hiểm nhân thọ

Bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT được đặt ra trên cơ sở xây dựng các hình thức vừa để NTD tự bảo vệ quyền lợi chính mình vừa đảm bảo NTD được pháp luật bảo vệ và cơ chế bảo vệ quyền lợi NTD của chính DNBH.

Một là, NTD tự bảo vệ quyền lợi của chính mình khi tham gia BHNT. NTD có nhiều thời gian và khả năng tìm hiểu các sản phẩm BHNT để tìm kiếm những thông tin liên quan, tham khảo ý kiến từ những người am hiểu về lĩnh vực BHNT để quyết định tham gia và lựa chọn sản phẩm bảo hiểm phù hợp với mình. Một nghiên cứu đã chỉ ra việc bản thân một NTD có thể đưa ra hàng trăm quyết định mỗi tuần dẫn đến việc mua hàng ít nhiều đáp ứng được mong muốn của họ về hàng hóa và dịch vụ đáng tin cậy, lành mạnh và có giá hợp lý[33]. Như vậy, xét về bản chất NTD luôn giành thế chủ động trong việc quyết định tham gia sản phẩm BHNT. Tuy nhiên, để bảo vệ chính mình, ngoài việc NTD cần phải xây dựng hệ thống tri thức về sản phẩm bảo hiểm cũng như hiểu và

[33] *"Consumers make hundreds of decisions each week that result in purchases that more or less meet their desires for dependable, healthful, and fairly priced goods and services"* Browne, M. N., Clapp, K. B., Kubasek, N. K., & Biksacky, L, (2015), *Protecting consumers from themselves: consumer law and the vulnerable consumer*. Drake L. Rev., 63, 160.

nắm được các quyền lẫn nghĩa vụ khi tham gia BHNT thì NTD cần phải mạnh dạn khởi kiện đối với các hành vi sai trái và cố tình vi phạm các quyền lợi chính đáng của mình. Tóm lại "tự bảo vệ chính mình" vừa là quyền của NTD nhưng cũng là thách thức với chính họ bởi lẽ tiếng nói và sự đấu tranh của NTD trong nhiều trường hợp là điều kiện thúc đẩy sự thay đổi chính sách pháp luật đồng thời đẩy lùi những vấn nạn ảnh hưởng đến chính sách tiêu dùng của xã hội. Do vậy, việc thiết lập cơ chế tự bảo vệ chính mình của NTD là vô cùng cần thiết.

Hai là, cơ chế bảo vệ quyền lợi NTD thông qua chính sách pháp luật. Pháp luật là sản phẩm của sự phát triển xã hội (...) là công cụ bảo vệ lợi ích của nhà nước, lợi ích của xã hội và mọi người dân[34]. Pháp luật ra đời dựa trên những nguyên tắc, quy phạm chung của xã hội mặc dù mang tính quyền lực nhà nước để đảm bảo việc quản lý xã hội theo một trật tự nhất định nhưng về cơ bản pháp luật cũng xuất phát từ nhu cầu của con người và phục vụ cho các nhu cầu cơ bản của con người. Chính vì vậy, việc bảo vệ quyền lợi NTD ngoài việc tự bản thân họ bảo vệ thì còn phải được bảo vệ bởi pháp luật và thông qua pháp luật nhà nước có cơ chế bảo vệ NTD thông qua các cơ quan nhà nước, Tòa án và các tổ chức phi chính phủ,... trong giải quyết các vấn đề tranh chấp phát sinh. Đồng thời, trong một xã hội pháp quyền thì pháp luật là công cụ quan trọng, chính yếu để điều chỉnh mọi hành vi, quan hệ do đó dùng pháp luật để bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT là phương thức hữu hiệu nhất. Hiện nay, với các văn bản chính dùng để điều chỉnh vấn đề này là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cùng những quy định pháp luật khác có liên quan với cơ chế đảm bảo cho pháp luật được thực hiện bởi cơ quan nhà nước, Tòa án hay các tổ chức phi chính phủ, ... để bảo vệ quyền lợi cho NTD không chỉ đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch mà còn giúp NTD kịp thời bảo vệ các quyền lợi của chính mình khi xảy ra các hành vi xâm phạm những quyền lợi chính đáng.

Ba là, việc bảo vệ quyền lợi NTD được thực hiện thông qua DNBH. Trong Học thuyết về Sự thịnh vượng của các quốc gia, triết gia và nhà kinh tế học Adam Smith đã trình bày quan điểm của mình rằng: "*Tiêu dùng là mục đích và mục đích duy nhất của mọi hoạt động sản xuất; và lợi ích của nhà sản xuất phải được quan tâm chỉ trong* chừng *mực cần thiết để thúc đẩy lợi ích của NTD.*"[35] Do vậy, cần nhận thức được tầm quan trọng của hoạt động của tiêu dùng với vai trò chính thúc đẩy các hoạt động khác như

[34] Phan Thị Thảo (2014), *Tầm quan trọng của pháp luật đối với hệ thống chính trị Việt Nam*, Trường chính trị tỉnh Bình Thuận, https://truongchinhtri.binhthuan.dcs.vn/Tin-tuc/post/8113/tam-quan-trong-cua-phap-luat-doi-voi-he-thong-chinh-tri-viet-nam# [tuy cập ngày 24/3/2024]

[35] Adam Smith (1976), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Xem xét về bản chất và nguyên nhân của sự thịnh vượng của các quốc gia), Tủ sách điện tử các tác phẩm kinh điển, Quyển IV, Chương VIII, quyển ii, đoạn 49 năm 1976.

sản xuất, kinh doanh, dịch vụ,... bởi lẽ, không có hành động tiêu dùng thì hoạt động sản xuất cũng không được đẩy mạnh, không có hoạt động sản xuất thì không có kinh doanh mà không có kinh doanh thì không thể dẫn đến sự phát triển kinh tế càng không có sự thịnh vượng của quốc gia. Chính vì vậy, trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm, quyền lợi của NTD phải là quyền lợi trọng tâm và chỉ khi DNBH hiểu và đặt quyền lợi NTD lên hàng đầu thì ngành bảo hiểm nói chung và hoạt động kinh doanh bảo hiểm nói riêng mới trở nên có ý nghĩa, tồn tại và phát triển. Tóm lại, việc bảo vệ và phát huy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NTD vừa là thách thức nhưng cũng là con đường dẫn tới sự thành công của DNBH. Vì những lẽ đó mà DNBH cần phải có những quy định, cơ chế để bảo vệ quyền lợi cho NTD khi tham gia các sản phẩm BHNT.

1.3.2 Mục đích, ý nghĩa của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực hiểm nhân thọ

Pháp luật không phải là mục tiêu nhưng nó là nỗ lực để đạt được mục tiêu[36]. Pháp luật được ban hành nhằm để thể hiện ý chí của giai cấp cầm quyền (Nhà nước) có tính đến phần nào ý chí của các nhóm lợi ích khác trong toàn xã hội[37]. Do đó, bản thân pháp luật được ban hành không phải là mục tiêu con người hướng đến mà pháp luật được ban hành nhằm đảm bảo mục tiêu quản lý xã hội của Nhà nước nhằm hướng đến mục tiêu xác lập một trật tự xã hội nhất định theo ý chí, mong muốn của Nhà nước. Do đó, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD được ban hành nhằm thể hiện mong muốn của Nhà nước trong việc bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của NTD và trong lĩnh vực BHNT việc bảo vệ NTD thể hiện bằng việc pháp luật ghi nhận và đảm bảo cho NTD được thực hiện các quyền của mình trong toàn bộ quá trình giao kết và sử dụng sản phẩm BHNT, đảm bảo DNBH thực hiện đúng các nghĩa vụ và không xâm phạm đến quyền lợi của NTD, tạo khuôn khổ pháp lý, quy tắc xử sự chung cho các bên và đường lối trong việc giải quyết các vấn đề tranh chấp giữa NTD và DNBH.

Pháp luật là công cụ hiệu quả để nhà nước tổ chức và quản lý kinh tế[38] chính vì vậy mà sự ra đời của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT vừa mang lại những giá trị cho công tác bảo vệ quyền lợi NTD vừa tạo nên hành lang pháp lý vững chắc cho việc tuân thủ các quy định pháp luật nhằm răn đe các hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến quyền lợi NTD của DNBH. Bảo vệ NTD là mọi nỗ lực nhằm đảm bảo sự chắc chắn

---

[36] "*the law is not a goal, but it is an effort to achieve goals*", Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Fifth (Yogyakarta: Liberty, 2003)

[37] Phan Trung Hiền (2021), *Giáo trình Lý luận về nhà nước & pháp luật, quyển 1*, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, tr.51

[38] Phan Trung Hiền, Giáo trình Lý luận về nhà nước & pháp luật, quyển 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội-2021, tr.16

về mặt pháp lý để bảo vệ NTD[39] đồng thời pháp luật giáo dục ý thức, định hướng cho việc thực hiện các hành vi của mọi chủ thể, các bên tham gia vào quan hệ hợp đồng BHNT phải chấp hành theo đúng quy định nhằm đảm bảo quyền lợi cho NTD một cách tốt nhất, hoàn chỉnh nhất.

NTD là một nhân tố quan trọng trong nền kinh tế - xã hội và vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD được xem là một vấn đề quan trọng trong quyết sách của một quốc gia[40]. Việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT nhằm để đảm bảo NTD được thực hiện các quyền lợi chính đáng vừa phòng chống lại các nguy cơ mà họ bị những hành vi khác xâm phạm đến quyền lợi của mình. Mặc khác, việc xây dựng pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD còn hướng đến mục tiêu chung vì an sinh xã hội. Đó là ngoài việc ghi nhận và bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của NTD khi tham gia vào mối quan hệ hợp đồng BHNT gồm: quyền được đảm bảo an toàn, quyền được cung cấp thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được lắng nghe ý kiến, quyền được bồi thường, quyền được giải quyết các tranh chấp,... pháp luật còn đặt ra các quy định nhằm điều chỉnh những hành vi lệch chuẩn của DNBH trở về theo đúng khuôn khổ, chuẩn mực hướng đến việc đảm bảo sự cân bằng lợi ích giữa các bên trong quan hệ mua, bán giữa NTD và DNBH.

Lịch sử phát triển của xã hội loài người chứng minh hùng hồn rằng ở đâu quyền lực nhà nước không kiểm soát, ở đó, quyền con người có nguy cơ dễ bị xâm phạm[41]. Với những quy định của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã mang lại những thay đổi cơ bản đối với vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT và tạo nên những thước đo giá trị về cả về lý thuyết lẫn thực tiễn cho công tác này.

Thứ nhất, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD hiện nay đã gia tăng tính thực tiễn góp phần đưa các quy định pháp luật của Nhà nước áp dụng vào việc bảo vệ các quyền lợi của NTD trong BHNT. Nó không chỉ tạo ra khuôn khổ pháp lý để quản lý hoạt động của các công ty bảo hiểm trên toàn quốc mà còn thiết lập những cơ chế giám sát, thúc đẩy quá trình minh bạch hóa mối quan hệ giữa công ty bảo hiểm và NTD nhằm giảm thiểu những thiệt hại, góp phần đảm bảo cho công tác giải quyết các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ NTD khi phát sinh tranh chấp với DNBH.

Thứ hai, pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD tạo nhiều kiện cho ngành BHNT được phát triển và ổn định. Trong thị trường tài chính bảo hiểm, bảo vệ NTD là một bộ phận

---

[39] Điều 1, Luật số 8 năm 1999 về Bảo vệ NTD của Indonesia (UUPK)

[40] Nguyễn Thị Thư (2013), *Hoàn thiện pháp luật bảo vệ NTD ở Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học – xã hội, tr.134,ư.

[41] Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao, *Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến pháp năm 2013*, sách tham khảo, Nxb Hồng Đức, 2015, tr.71

quan trọng góp phần vào sự ổn định, kỷ luật và hiệu quả của thị trường[42]. Bảo vệ NTD dự kiến sẽ điều chỉnh lợi ích của các công ty BHNT và NTD nhằm thúc đẩy một môi trường thị trường lành mạnh và cùng có lợi.[43] Xây dựng pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT là không chỉ hướng đến mục tiêu vì bảo vệ NTD là chính mà nó còn là cơ chế điều khiển sự phát triển và ổn định của ngành bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng. Bởi lẽ, khi các quyền lợi được đáp ứng thì lòng tin của NTD càng tăng lên và những mong muốn tham gia HĐBH cũng từ đó mà gia tăng và trở thành mục tiêu, động lực để ngành bảo hiểm phát triển bền vững và góp phần ổn định kinh tế. Như vậy, việc bảo vệ pháp lý cho người mua BHNT trở nên quan trọng trong việc nâng cao hình ảnh tích cực về bảo hiểm trong xã hội[44].

1.4 Nội dung các quyền của người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Con người có quyền được hưởng một cuộc sống hạnh phúc và lành mạnh, NTD trước hết là con người phải là trung tâm của nhu cầu về sự phát triển toàn diện và lâu dài của bất cứ quốc gia nào. Vì vậy, NTD có quyền được hưởng các sản phẩm an toàn, phù hợp với khả năng và nhu cầu của mình[45]. Như vậy, quyền lợi của NTD được xây dựng từ khái niệm về quyền con người nói chung và được thể hiện thông qua thước đo chuẩn mực của xã hội nhằm xây dựng và đảm bảo các lợi ích cho NTD trong quá trình sử dụng các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ. Các quyền lợi của NTD hình thành dựa trên nhu cầu tiêu dùng và đánh giá các mặt "chất" và "lượng" của sản phẩm. Đồng thời, tồn tại trong mối quan hệ giữa nhà sản xuất, kinh doanh, NTD, và nguyên tắc pháp chế để bảo vệ NTD. Sở dĩ, quyền lợi của NTD cần được quan tâm bảo vệ là bởi trong mối quan hệ sản xuất, kinh doanh, trao đổi mua bán sản phẩm, dịch vụ thì vai trò của NTD luôn ở vị trí yếu thế so với các bên còn lại. Do đó, cần thiết phải có phương pháp hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi cho NTD trong những điều kiện cơ bản và một số hoàn cảnh nhất định.

Vị Tổng thống thứ 35 của Hoa Kỳ John Fitzgerald Kennedy từng nhấn mạnh về việc bảo vệ lợi ích của NTD thông qua các quyền cơ bản đó là:

"Quyền được an toàn

Quyền được thông tin

Quyền được lắng nghe

---

[42] Armeanu, D., Istudor, N., Florinel, S. M., & Burca, A. M. (2014). *Analysis of the romanian insurance market based on ensuring and exercising consumers' right to claim*. Amfiteatru Economic Journal, 16(36), 550-562.

[43] Tobing, A. N., Purba, J. T., Parani, R., & Hariandja, E, (2022), *Challenges of consumer protection in the life insurance industry: A qualitative study*. Journal of Governance and Regulation/Volume, 11(3), pg.186.

[44] Kartika, H. S. J. (2013). Policy, Protection of Policyholder, and Life Insurance Education to the Society. Mimb Khái niệm người tiêu dùngar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, pg.354, tlđd.

[45] Nguyễn Thị Thư (2013), *Hoàn thiện pháp luật bảo vệ NTD ở Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học – xã hội, tlđd.

Quyền lựa chọn."

Đồng thời, tại "Hướng dẫn của Liên hợp quốc về sự bảo vệ NTD" (được mở rộng vào năm 1999) cho rằng NTD có các quyền sau đây: "quyền được an toàn, quyền được thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được lắng nghe ý kiến, quyền được thỏa mãn những nhu cầu cơ bản, quyền được đền bù, quyền được giáo dục và quyền được sống trong môi trường lành mạnh..." . Đây được xem là nhóm quyền chuyên biệt trong hoạt động bảo vệ quyền lợi NTD nói chung và NTD trong lĩnh vực BHNT nói riêng.

Dưới góc nhìn của pháp luật Việt Nam, để bảo vệ được quyền lợi của NTD trong lĩnh vực BHNT phải xuất phát từ các quyền của NTD trong Luật Bảo vệ quyền lợi NTD năm 2023. Cụ thể, từ Điều 4 của Luật này có thể xác định các quyền cơ bản sau:

Thứ nhất, quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân: là quyền cơ bản của NTD được xây dựng nhằm bảo mật những thông tin cho khách hàng tham gia BHNT bao gồm các thông tin như: tên, tuổi, địa chỉ nhà, số điện thoại, thông tin y tế, số tài khoản ngân hàng, thông tin về giao dịch thanh toán cá nhân và các thông tin khác mà một người muốn giữ bí mật khi họ tiến hành giao kết hợp đồng BHNT. Đây được xem là một trong những quyền quan trọng bởi khi NTD tham gia vào BHNT các quyền liên quan đến bảo mật thông tin cá nhân, danh dự, nhân phẩm, uy tín, ... các quyền, lợi ích hợp pháp khác nếu không được DNBH bảo vệ sẽ dễ dàng bị rò rỉ thông tin ra bên ngoài. Điều này làm ảnh hưởng rất lớn đến đời sống riêng tư của NTD. Việc bảo mật thông tin cho NTD như một điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện quyền lợi an toàn thông tin của họ, đồng thời điều này cũng gắn với trách nhiệm của DNBH và gắn với lòng tin của NTD về một lĩnh vực bảo hiểm an toàn. Tóm lại, đảm bảo an toàn thông tin vừa là một quyền vừa là một điều kiện hướng đến việc bảo vệ các quyền riêng tư của NTD được DNBH bảo vệ như một trách nhiệm của DNBH thông qua hợp đồng được giao kết, đó là động lực để NTD tìm đến và tin dùng BHNT.

Thứ hai, quyền được cung cấp thông tin: HĐBH nói chung và HĐBHNT nói riêng rất phức tạp, gồm nhiều nội dung và thuật ngữ có tính chuyên môn cao, không dễ dàng đối với những cá nhân có nhận thức bình thường[46]. Chính điều này đã tạo ra một khoảng cách bất cân xứng về thông tin đối với NTD khi tham gia BHNT. Theo nhà kinh tế học George Akerlof đã phân tích vấn đề thông tin bất cân xứng giữa các chủ thể giao dịch, trong đó, bên bán có đầy đủ thông tin về chất lượng sản phẩm, ngược lại, người mua ở tình trạng thiếu hụt các thông tin đó[47]. Như vậy, NTD đóng vai trò là người cần được biết và nên được cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến sản phẩm BHNT

[46] Trần Vũ Hải (2014), *Pháp luật về kinh doanh BHNT ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, tlđd.

[47] Akerlof, G. A. (1970). *The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism*. Quarterly Journal of Economics, 84, 488–500. doi:10.2307/1879431.

và hợp đồng BHNT giữa họ và DNBH. Điển hình như DNBH có trách nhiệm phải cung cấp thông tin, giải thích rõ về hợp đồng bảo hiểm như các thông tin về nội dung, hình thức, thời hạn có hiệu lực của HĐBH, các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của các bên trong HĐBH. Mục tiêu của việc cung cấp thông tin là phải đảm bảo NTD nắm được các nội dung liên quan đến quyền lợi của mình và những bất lợi cần tránh khi tham gia BHNT. Cơ chế đảm bảo quyền tiếp cận thông tin là một vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt[48]. Việc hiểu và nắm rõ các thông tin cần thiết không chỉ hạn chế được các rủi ro đối với NTD mà còn giúp NTD thêm tin tưởng hơn đối với lĩnh vực BHNT. Đồng thời, tạo hiệu ứng phát triển tốt cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm. Cơ chế tiếp cận thông tin đảm bảo quyền của NTD được thực hiện thông qua việc được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn để nắm được các thông tin từ DNBH. Theo đó DNBH vừa có trách nhiệm cung cấp thông tin cho NTD nắm rõ vừa phải đảm bảo nguồn thông tin được cung cấp phải công khai, minh bạch, thông tin phải đúng và đầy đủ. Đồng thời, DNBH phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc công bằng khi cung cấp thông tin cho tất cả những NTD bảo hiểm. Bên cạnh đó việc tiếp cận thông tin còn được NTD chủ động trực tiếp tiếp cận nguồn thông tin liên quan đến BHNT. Ngoài quyền được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn về kiến thức và kỹ năng tiêu dùng trong BHNT, NTD còn được tự mình tiếp cận các kiến thức liên quan đến lĩnh vực này thông qua việc để bản thân chủ động trực tiếp nắm vững các thông tin về sản phẩm BHNT, nắm được các quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong quá trình sử dụng bảo hiểm cũng như việc tự bảo vệ các quyền lợi cho mình khi tham gia các giao dịch với DNBH. Đây là cơ sở để NTD vừa nắm được quyền cung cấp thông tin vừa bảo vệ được quyền cung cấp thông tin, tự trang bị kiến thức cho mình.

Thứ ba, quyền được thỏa thuận, lựa chọn: được hiểu là quyền của các bên chủ thể được tự do trong việc tham gia giao kết, đề nghị giao kết và nội dung chấp nhận giao kết, việc có tham gia giao kết hợp đồng hay không là do các chủ thể tự quyết định[49]. Đây được xem là một trong những quyền cho phép NTD được thể hiện ý chí khi tham gia vào quan hệ giao kết hợp đồng BHNT với DNBH. Quyền được lựa chọn của NTD không chỉ bao gồm lựa chọn hình thức tham gia BHNT, sản phẩm BHNT phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế của chính mình như NTD tự mình đưa ra quyết định tham gia hoặc không tham gia hợp đồng BHNT trong trường hợp công ty, DNBH đồng ý giao kết hợp đồng với NTD. Ngoài ra quyền lựa chọn của NTD còn thể hiện ở việc tự do giao kết, thiết lập hợp đồng và thỏa thuận các vấn đề khác liên quan đến hợp đồng BHNT

[48] Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao, *Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến Pháp năm 2013*, Nxb Hồng Đức, Đại học quốc gia Hà Nội, tlđd.

[49] Hoàng Trung Hiếu: "Một số trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng", *Tạp chí Khoa học Kiểm sát* – số 4, 2020, tr 48-57.

với DNBH. Điều này được thể hiện ở các khía cạnh sau đây: quyền được tự do bình đẳng, tự nguyện giao kết hợp đồng, quyền được tự do lựa chọn DNBH, quyền được tự do thỏa thuận nội dung, quyền được tự do thỏa thuận thay đổi nội dung hợp đồng trong quá trình thực hiện, quyền được tự do thỏa thuận các điều kiện đảm bảo để thực hiện hợp đồng, quyền được tự do thỏa thuận cơ quan tài phán và luật giải quyết tranh chấp hợp đồng[50]. Như vậy, quyền được lựa chọn của NTD khi tham gia hợp đồng BHNT là rất quan trọng bởi đây là quyền cho phép NTD được tham gia thỏa thuận, bàn bạc nội dung hợp đồng được giao kết với DNBH và đây cũng được xem là phần quyền tự chủ mà NTD được thực hiện để tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Bên cạnh đó, trong quá trình xây dựng hợp đồng quyền được lựa chọn của NTD còn được xem là trách nhiệm của DNBH. Do bởi DNBH phải đảm bảo được những phần nào của nội dung trong hợp đồng bảo hiểm phải đảm bảo được quyền tự do lựa chọn và thỏa thuận hợp đồng này của NTD. Tóm lại, quyền tự do lựa chọn của NTD trong BHNT không phải là một quyền mới nhưng nó lại là quyền có sức ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong môi trường BHNT từ đó góp phần xây dựng nên một môi trường BHNT lành mạnh và bền vững. Do vậy nó xứng đáng được xem một quyền tiến bộ, cần được pháp luật bảo vệ và đảm bảo NTD được thực thi mọi quyền lợi của mình dựa trên chính quyền này.

Thứ tư, quyền được bồi thường: Trong hợp đồng BHNT quyền được đền bù của NTD được hiểu là quyền mà NTD, người thụ hưởng được nhận một khoản tiền đền bù sau khi xảy ra những rủi ro cho người được bảo hiểm đó là những rủi ro về tính mạng, sức khỏe. Tính chất đền bù được xây dựng dựa trên những rủi ro thực tế mang tính khách quan và thuộc phạm vi bảo lãnh của DNBH đã thỏa thuận giao kết trong hợp đồng BHNT với NTD. Như vậy, quyền được đền bù của NTD là quyền rất quan trọng mà NTD phải được hưởng khi tham gia hợp đồng BHNT với DNBH. Mặc khác đây cũng là phần quyền được NTD và DNBH thỏa thuận trong điều khoản hợp đồng bảo hiểm mà khi có những rủi ro khách quan xảy ra NTD sẽ được hưởng những quyền lợi về bồi thường theo quy định trong hợp đồng đã thỏa thuận. Đồng thời trong quá trình chậm trả của DNBH, NTD còn được pháp luật bảo vệ về việc buộc DNBH phải tiến hành phạt chậm trả trên số tiền bồi thường cho NTD. Tóm lại, quyền được đền bù bản thân vừa là quyền của NTD nhưng đồng thời là trách nhiệm của DNBH và ràng buộc DNBH trong việc bảo vệ toàn diện và đền bù thỏa đáng, đầy đủ, kịp thời cho NTD.

Thứ năm, quyền được giải quyết các tranh chấp: giải quyết các tranh chấp trong tiêu dùng BHNT xuất hiện khi có các mâu thuẫn phát sinh giữa NTD và DNBH về các vấn đề liên quan đến nội dung hợp đồng được thỏa thuận giữa các bên. Đặc biệt trong quá trình thực hiện hợp đồng các mâu thuẫn nội tại thường phát sinh khi các bên không

[50] Phan Thông Anh (2011), *Quyền tự do giao kết hợp đồng ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23(208), tháng 12/2011.

thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ như đã giao kết trước đây. Do vậy mà quyền được giải quyết các tranh chấp của NTD trong bảo hiểm hiểm nhân thọ là các quyền về khởi kiện, khiếu nại, tố cáo đến cơ quan nhà nước hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của pháp luật. Như vậy quyền được giải quyết tranh chấp của NTD được mở rộng ra rất nhiều. Khi xảy ra các mâu thuẫn với DNBH, NTD có thể chủ động hơn trong việc lựa chọn các hình thức như quyền được thỏa thuận thương lượng, giải quyết bằng Trọng tài thương mại hay là khởi kiện tại Tòa án sao cho đảm bảo được các quyền lợi chính đáng của mình. Đây được xếp là phần quyền sau cùng bởi lẽ, đây cũng chính là phần quyền quan trọng mà pháp luật đặt ra để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NTD. Tóm lại, Hợp đồng bảo hiểm khác với các hợp đồng khác ở một số khía cạnh và điều này đã khiến các tòa án xử lý chúng khác nhau, đặc biệt trong phạm vi các biện pháp khắc phục vi phạm có liên quan[51]. So với các loại hợp đồng khác thì hợp đồng BHNT lại tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho NTD, do đó mà pháp luật phải đặt ra những quy định cụ thể hơn cho vấn đề bảo vệ NTD trong lĩnh vực này.

Nhìn chung quyền của NTD trong BHNT xuất phát từ nền tảng đảm bảo các quyền về an toàn thông tin cá nhân, quyền tự do lựa chọn, quyền được cung cấp những thông tin, quyền được lắng nghe thấu hiểu và các quyền được đền bù, được giải quyết, đảm bảo quyền lợi khi có tranh chấp xảy ra giữa NTD và DNBH... Việc xây dựng các quyền lợi cơ bản cho NTD không chỉ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ mà từ đó thể hiện những trách nhiệm của DNBH trong việc hoàn thiện cơ chế bảo vệ quyền lợi cho NTD và cho con người. Đồng thời, thông qua các nhóm quyền của mình, NTD sẽ tự tạo nên những động lực, cơ chế tự phấn đấu và bảo vệ, góp phần tối ưu cho vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT được tiếp nối và phát triển hơn về sau.

1.5 Nguyên tắc của pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

Nguyên tắc pháp luật là những quy tắc xử sự cơ bản có hiệu lực pháp luật bao trùm phản ánh một cách trực tiếp chế độ xã hội hiện hữu và được đặt ra nhằm xác định rõ những nguyên lý, tư tưởng chỉ đạo để giải đáp một vấn đề lớn. Nguyên tắc pháp luật mang tính chất chính trị - xã hội của pháp luật và những nguyên tắc pháp lý đặc thù[52]. Nguyên tắc pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT được xây dựng bởi sự kết hợp giữa các nguyên tắc bảo vệ NTD theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và nguyên tắc giao kết và thực hiện HĐBH theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Mục tiêu của việc xây dựng các nguyên tắc để hướng đến việc bảo toàn những quyền

[51] James M.Fischer (2013), *Does an insured have a duty to mitigate damages when the insurer breaches*?, Connecticut Insurance Law Journal, vol.20, No.1, pg. 113, https://digitalcommons.lib.uconn.edu/cilj/118

[52] Trích từ Từ điển Luật học, Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, Nxb Tư Pháp và Nhà xuất bản từ điển bách khoa, tr. 568, tlđd.

lợi chính đáng cho NTD đồng thời xây dựng những quy định cơ bản hướng tới việc bảo vệ quyền lợi chung cho cả DNBH và NTD cũng như là nền tảng cho việc giải quyết những tranh chấp phát sinh sau này.

1.5.1 Nguyên tắc xác định trách nhiệm pháp lý

Khi tham gia hợp đồng BHNT các bên tham gia bao gồm NTD và DNBH phải tuân thủ các quyền và nghĩa vụ đối xứng với nhau. Cũng từ đó trong mối quan hệ này các bên phát sinh những trách nhiệm pháp lý ràng buộc nhau phải thực hiện theo đúng giao kết hợp đồng. Tại khoản 1 Điều 6 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có quy định *"bảo vệ quyền lợi NTD là trách nhiệm của Nhà nước, tổ chức, cá nhân và toàn xã hội"* theo đó, việc bảo vệ quyền lợi của NTD trong BHNT là trách nhiệm buộc DNBH phải thực hiện bao gồm việc phải bảo vệ những quyền lợi chính đáng của NTD khi tham gia vào sản phẩm BHNT cụ thể như các quyền được an toàn, quyền được thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được lắng nghe ý kiến, quyền được đền bù,... trách nhiệm bảo vệ những quyền lợi này được giao về cho chính DNBH vì nó trực tiếp ảnh hưởng đến các quyền của NTD. Trong quá trình giao kết HĐBH với NTD, DNBH không chỉ bắt buộc phải thực hiện theo đúng trách nhiệm được quy định trong hợp đồng soạn sẵn mà khi NTD tiến hành giao kết hợp đồng DNBH phải chịu trách nhiệm trong việc tư vấn HĐBH và tạo thuận lợi cho NTD được thực hiện các quyền lợi chính đáng của mình. Đồng thời, việc giao trách nhiệm pháp lý cho DNBH nhằm ràng buộc trách nhiệm doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ của mình và tạo ra khuôn khổ để buộc doanh nghiệp làm theo. Bởi theo nguyên tắc cạnh tranh lành mạnh thì doanh nghiệp không thể tách ra khỏi NTD và lòng tin của NTD chính là thước đo cho sự phát triển của chính doanh nghiệp. Trong lĩnh vực BHNT, quyền lợi của NTD được đảm bảo thực hiện bởi các cơ quan Nhà nước như: Bộ tài chính, Tòa án, Viện kiểm sát, Ủy ban nhân dân các cấp,.... đây là các cơ quan bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NTD và hỗ trợ, giải quyết các vấn đề, tranh chấp phát sinh giữa NTD và DNBH. Bên cạnh đó, pháp luật còn thể hiện chính sách bảo vệ quyền lợi NTD thông qua việc tạo các điều kiện thuận lợi để NTD được phát huy những quyền lợi chính đáng của mình, thúc đẩy, điều chỉnh các hoạt động kinh doanh có trách nhiệm của DNBHNT trong nước, nâng cao văn hóa kinh doanh với mục tiêu vừa đảm bảo an toàn cho NTD sản phẩm BHNT vừa thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào lĩnh vực này nhằm xây dựng và phát triển kinh tế một cách toàn vẹn. Mặc khác trách nhiệm pháp lý còn được giao về cho tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD. Khi NTD trong BHNT gặp phải những vấn đề liên quan đến HĐBH hay việc không tuân các nguyên tắc và nghĩa vụ mà DNBH phải thực hiện gây nên những ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi của NTD thì phía NTD có thể nhờ các tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD tham gia và bảo vệ quyền lợi cho mình. Sau cùng ngoài việc DNBH, cơ quan Nhà nước và các tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD thực hiện các trách nhiệm pháp lý thì NTD vẫn phải thực hiện

các nguyên tắc và trách nhiệm để tự bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Cụ thể đó là việc thực hiện các nghĩa vụ đối xứng trong quan hệ với DNBH khi tham gia vào các sản phẩm BHNT. Và xây dựng cơ chế tự bảo vệ cho bản thân khi xuất hiện những tranh chấp phát sinh và có thiệt hại hiện hữu. Như vậy nguyên tắc xác định trách nhiệm pháp lý trong quá trình bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT là rất quan trọng. Đây là nguyên tắc giúp các bên trong quan hệ bảo hiểm nắm được các quyền và nghĩa vụ tương xứng với nhau đồng thời chỉ ra vai trò của các cơ quan Nhà nước và tổ chức xã hội trong việc bảo vệ NTD.

1.5.2 Nguyên tắc trung thực, công nhận và tôn trọng

Bảo vệ NTD là một thành phần thiết yếu của bất kỳ hệ thống tài chính nào. Điều quan trọng không chỉ là bảo vệ NTD hiện tại mà còn là niềm tin của NTD trong tương lai[53]. Trên thị trường tài chính bảo hiểm, tính hiệu tích cực trong công tác bảo vệ NTD đó là việc gia tăng niềm tin của NTD thông qua việc thực hiện các nguyên tắc trung thực, công nhận và tôn trọng. Đây là những nguyên tắc thiết yếu cơ bản và quan trọng nhất của hoạt động bảo hiểm nhằm nâng cao niềm tin của người dân đối với các DNBH và tổ chức bảo hiểm nói chung là bảo vệ quyền lợi NTD. Theo khoản 1 Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 nguyên tắc trung thực được thể hiện trong việc giao kết và thực hiện HĐBH là đảm bảo các bên thực hiện nghĩa vụ hợp đồng với nhau, phải cung cấp thông tin trung thực và xây dựng niềm tin với nhau trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng. Như vậy nguyên tắc trung thực trong việc bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT được xây dựng dựa trên việc đảm bảo cho NTD được thực hiện đầy đủ các quyền lợi chính đáng của họ. Do vậy DNBH không chỉ có trách nhiệm cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến HĐBH. Mà việc cung cấp các thông tin còn phải đảm bảo được tính đúng đắn và thể hiện sự trung thực về thông tin nghĩa là các thông tin phải được giải trình một cách rõ ràng dễ hiểu để NTD được nắm bắt một cách đầy đủ đảm bảo được quyền lợi về yêu cầu thông tin của họ. Bên cạnh đó nguyên tắc trung thực được áp dụng trong việc bảo vệ quyền lợi của NTD còn thể hiện qua việc DNBH tiến hành đăng tải các thông tin đúng đắn về sự thành lập doanh nghiệp của mình và các thông tin cơ bản về các loại hình DNBHNT cũng như việc giới thiệu về các sản phẩm bảo hiểm của doanh nghiệp. Theo thông tư 67/2023 thông tư của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm nguyên tắc trung thực được DNBH thực hiện theo các quy định từ Điều 27 đến Điều 32 bao gồm việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm, tài liệu tóm tắt quy tắc, điều kiện, điều khoản bảo hiểm của sản phẩm BHNT, các tài liệu minh họa, tài liệu giới thiệu sản phẩm và các thông tin quảng cáo về sản phẩm

[53] Armeanu, D., Istudor, N., Florinel, S. M., & Burca, A. M. (2014), *Analysis of the romanian insurance market based on ensuring and exercising consumers' right to claim*, Amfiteatru Economic Journal, 16(36), 550-562, tlđd.

BHNT,... theo đó việc DNBH một mặt vừa tiến hành việc tuân thủ các quy định của pháp luật về việc kinh doanh BHNT một mặt vừa thể hiện việc phải tuân thủ nguyên tắc trung thực khi kê khai các hoạt động của doanh nghiệp trên thực tế và đặc biệt khi tiến hành việc giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm đến NTD thì nguyên tắc trung thực lại rất quan trọng trong việc trao đổi các thông tin giữa các bên. Điều này là nền tảng cơ bản cho bước ngoặt xây dựng niềm tin đối với NTD khi muốn tham gia vào sản phẩm BHNT.

Bên cạnh đó công nhận và tôn trọng cũng là nguyên tắc thiết yếu để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NTD khi tham gia BHNT. Tại khoản 2 Điều 6 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có quy định về *"quyền, lợi ích hợp pháp của NTD được công nhận, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ theo quy định của pháp luật"* việc công nhận những quyền lợi chính đáng của NTD trong BHNT đòi hỏi DNBH phải ghi nhận và tôn trọng cụ thể đó là công nhận và tôn trọng những quyền của NTD trong hợp đồng BHNT. Một bộ phận cấu thành của HĐBH là các điều khoản bảo hiểm chung và bảo hiểm đặc biệt do DNBH soạn thảo. Khi soạn thảo các điều khoản bảo hiểm, DNBH phải hành động với sự cẩn trọng cao độ của một người có chuyên môn giỏi, áp dụng các quy tắc nghề nghiệp, đặc biệt là các quy định về tính toán, theo nguyên tắc lương tâm và trung thực, có phong tục kinh doanh tốt và đạo đức kinh doanh[54]. Theo đó việc thừa nhận các quyền lợi cơ bản của NTD đối với HĐ BHNT là công nhận và tôn trọng quyền tự do tham gia hợp đồng của các chủ thể - NTD, ghi nhận các quyền được thỏa thuận, đóng góp ý kiến của NTD đối với nội dung của hợp đồng BHNT. Đồng thời tôn trọng và bảo đảm bảo mật những thông tin mà NTD cung cấp khi tham gia giao kết hợp đồng với DNBH. Như vậy nguyên tắc công nhận và tôn trọng quyền lợi của NTD khi tham gia BHNT vừa là nguyên tắc nền tảng trong các giai đoạn thực hiện hợp đồng vừa là nguyên tắc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NTD. Song đây còn là nguyên tắc ghi nhận sự tiến bộ của thị trường BHNT tương thích với các quyền lợi cơ bản của NTD ngày nay. Đồng thời việc được công nhận các quyền được tham gia BHNT của NTD chính là công nhận sự tồn tại và phát triển của lĩnh vực này trong xã hội ngày nay.

1.5.3 Nguyên tắc đảm bảo tính kịp thời

Trong quan hệ giữa nhà sản xuất hoặc cung ứng sản phẩm và NTD, thì NTD luôn ở vị trí bất lợi[55]. Chính vì vậy mà việc xây dựng nguyên tắc đảm bảo tính kịp thời về bảo vệ quyền lợi cho NTD là rất thỏa đáng mà điển hình việc bảo vệ quyền lợi của NTD trong BHNT thể hiện rõ nguyên tắc này thông qua quyền lợi được đền bù của NTD. Khi

[54] Zarubica, S., & Korica, S. (2023), *Protection of Consumers Rights in Life Insurance Contracts*, Law Theory & Prac., 40, 27.

[55] Lê Danh Vĩnh (2010), Giáo trình Luật cạnh tranh, Trường Đại học kinh tế - luật Tp Hồ Chí Minh, tr.33

có sự kiện bảo hiểm[56] khách quan xảy ra DNBH sẽ tiến hành bồi thường, trả tiền bảo hiểm theo thỏa thuận trong HĐBH. Để đảm bảo quyền lợi được chi trả số tiền bảo hiểm thì sự kiện bảo hiểm xảy ra phải tuân thủ nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên và nguyên tắc bồi thường tại khoản 3 và 5 Điều 16 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, theo đó những rủi ro mà DNBH chấp nhận bồi thường cho NTD phải là những rủi ro khách quan, xảy ra một cách bất ngờ và không lường trước được và số tiền được bồi thường không vượt quá thiệt hại thực tế trong HĐBH . Như vậy theo quyền lợi được đền bù thì NTD sẽ được DNBH chấp nhận chi trả số tiền bồi thường theo nguyên tắc rủi ro ngẫu nhiên mà pháp luật quy định. Tuy nhiên việc giải quyết quyền lợi được bồi thường của NTD chỉ được đảm bảo khi DNBH chấp hành đúng theo tắc đảm bảo tính kịp thời, công bằng và minh bạch. Theo đó tính kịp thời để đảm bảo được quyền lợi của NTD là khi DNBH thực hiện chi trả bồi thường đúng quy định của pháp luật, tuân thủ về quy trình bồi thường và tiến hành bồi thường kịp lúc, đúng thời điểm cho NTD. Tuy nhiên trong những trường hợp mà DNBH không thể hoặc không tiến hành bồi thường đảm bảo về mặt thời gian theo quy định thỏa thuận trong hợp đồng thì DNBH bị phạt tính lãi chậm trả trên số tiền bảo hiểm cho NTD điều này được quy định cụ thể tại điều 31 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 357, Điều 468 nói về trách nhiệm do chậm thực hiện nghĩa vụ trả tiền và lãi suất theo quy định của Bộ luật Dân sự năm 2015. Song, nguyên tắc đảm bảo tính kịp thời là nguyên tắc rất quan trọng bởi lẽ đây là nguyên tắc được xây dựng để đảm bảo quyền được đền bù thỏa đáng đối với NTD khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Đồng thời, đây cũng là nguyên tắc tạo nên bước phát triển mới của hệ thống pháp luật về việc bảo vệ những quyền lợi cho NTD ở thời điểm hiện tại so với luật cũ. Bên cạnh đó việc tuân thủ nguyên tắc đảm bảo tính kịp thời vừa xây dựng được cơ chế bảo vệ thời gian thanh toán với số tiền bồi thường cho NTD vừa tạo khung pháp lý để DNBH không vi phạm các nghĩa vụ về thanh toán đúng hạn cho NTD cũng là để tránh các tranh chấp phát sinh về việc không thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng nghĩa vụ bảo vệ quyền lợi cho NTD của DNBH trong tiến trình thanh toán và giải quyết quyền lợi cho NTD. Điểm mới của nguyên tắc đảm bảo tính kịp thời là góp phần làm hạn chế việc chậm trễ thanh toán số tiền bảo hiểm liên quan đến HĐBH cho NTD và đây cũng là cơ sở xây dụng cho nguyên tắc đảm bảo tính công bằng, minh bạch cho NTD khi tham gia sản phẩm bảo hiểm.

1.5.4 Nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện và công bằng, minh bạch

Dưới góc độ pháp luật, các giao dịch giữa NTD và doanh nghiệp là kết quả của những thỏa thuận tự nguyện. NTD được quyền tự do lựa chọn hàng hoá, lựa chọn, thiết

[56] Khoản 27 Điều 4 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

lập giao dịch với người cung cấp[57]. Theo đó trong quan hệ giao kết hợp đồng BHNT cũng được xây dựng dựa trên sự tự nguyện của các bên trong giao dịch. Đó cũng chính là quyền được lựa chọn mà NTD được hưởng bao gồm cả việc lựa chọn tham gia vào bất kì hoạt động BHNT của bất kỳ công ty bảo hiểm nào. Đồng thời nguyên tắc tự nguyện còn được thể hiện dựa trên sự lựa chọn về hình thức tham gia các gói sản phẩm bảo hiểm, mức phí đóng và nguyên tắc tự nguyện còn thể hiện NTD là người quyết định cho việc tham gia sản phẩm BHNT do vậy họ không thể bị ràng buộc bởi bất kỳ hình thức nào và quyền lựa chọn của họ vẫn phải được ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh đó tính bình đẳng thể hiện ở việc các bên được thỏa thuận các quy định của hợp đồng giao kết, đồng thời sự tham gia bảo hiểm không phân biệt nam nữ mà dựa trên các điều kiện pháp luật quy định tại Thông tư 67/2023 TT-BTC bên mua bảo hiểm phải từ 18 tuổi trở lên và có năng lực hành vi dân sự đầy đủ tại thời điểm giao kết HĐBH, ngoài ra còn phải đáp ứng các điều kiện mua hợp đồng BHNT. Theo đó, NTD hoàn toàn có quyền tự lựa chọn tham gia vào hợp đồng BHNT miễn là đáp ứng đầy đủ những điều kiện cơ bản về chủ thể tham gia tại Điều 9 Thông tư 67/2023/TT-BTC mà không phân biệt, giới hạn quyền lựa chọn của họ. Như vậy sự tự nguyện và tính bình đẳng là yếu tố quan trọng và thiết yếu thúc đẩy mối quan hệ giao kết hợp đồng BHNT với NTD tạo nên tính chủ động cho NTD trong quá trình tìm hiểu và mong muốn tham gia vào dịch vụ BHNT. Nguyên tắc bình đẳng là nguyên tắc rất quan trọng trong quá trình đảm bảo quyền lợi của NTD. Bởi Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 đã khẳng định rằng "*Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật*"[58] như vậy tính bình đẳng được thể hiện trong việc tham gia BHNT của NTD là tạo nên sự công bằng cho mọi người đều được tham gia BHNT. Bên cạnh đó nguyên tắc bình đẳng còn thể hiện vai trò bình quyền về nghĩa vụ của đôi bên, đặc biệt trong mối quan hệ giao kết HĐBH thì NTD phải được đảm bảo thực hiện được nguyên tắc này kể từ khi họ được thực hiện các quyền như quyền được cung cấp thông tin, quyền được tự do tham gia sản phẩm bảo hiểm, quyền được đóng góp ý kiến xây dựng hợp đồng BHNT, quyền được đền bù và kể cả quyền được giải quyết tranh chấp phát sinh sau này.

Nguyên tắc công bằng và minh bạch là đại điện các nguyên tắc bảo vệ quyền lợi cho NTD khi tham gia vào quan hệ tiêu dùng nói chung và việc bảo vệ quyền lợi của NTD nói riêng trong BHNT. Tính minh bạch là thể hiện của sự rõ ràng, rành mạch[59] đặc biệt nó gắn liền với trách nhiệm của người cung cấp thông tin, không chỉ là sự sẵn sàng chia sẻ thông tin mà còn phải đảm bảo các điều kiện cho mọi người đều có khả năng

[57] Lê Danh Vĩnh (2010), Giáo trình Luật cạnh tranh, Trường Đại học kinh tế - luật Tp Hồ Chí Minh, tr.33, tlđd

[58] Khoản 1 Điều 16 Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013

[59] Nguyễn Như Ý (chủ biên), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2007, tr.1037

tiếp cận được thông tin, giải trình thẳng thắn, trung thực về các vấn đề xung quanh thông tin được cung cấp trong quá trình cung cấp thông tin[60]. Trong lĩnh vực BHNT nguyên tắc minh bạch phải được coi trọng đây là cơ sở để các nguồn thông tin được cung cấp cho NTD phải được truyền tải một cách chính xác, đảm bảo niềm tin của NTD đối với DNBH bởi rằng tính dễ hiểu đối với NTD dịch vụ bảo hiểm là một yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin trên thị trường bảo hiểm và phát triển sự cạnh tranh trong đó[61]. Ngoài ra sự minh bạch của một công ty bảo hiểm bao hàm việc tiết lộ thông tin về hoạt động và kết quả tài chính, hình thành tỷ lệ bảo hiểm[62]. Như vậy việc bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT phải đảm bảo nguyên tắc công bằng và minh bạch. Tính công bằng được thể hiện qua việc DNBH đảm bảo cho NTD được tiếp cận đầy đủ các thông tin về sản phẩm bảo hiểm mà không được phân biệt đối xử về thông tin cung cấp. Trong quá trình giao kết hợp đồng các thông tin phải được cung cấp đầy đủ, việc giải trình các thông tin phải được thể hiện rõ ràng. Bởi trong giải thích HĐBH trường hợp xuất hiện các điều khoản không rõ ràng dẫn đến có cách hiểu khác nhau thì điều khoản đó được giải thích theo hướng có lợi cho bên mua bảo hiểm[63]. Theo Chỉ thị 93/13/EEC của EU dành riêng cho việc bảo vệ quyền lợi của NTD dịch vụ bảo hiểm đã quy định về các điều kiện không công bằng trong hợp đồng tiêu dùng rằng "các điều khoản hợp đồng không công bằng là vô hiệu. Điều khoản hợp đồng không công bằng có nghĩa là bất kỳ điều khoản nào trái với nguyên tắc thiện chí, dẫn đến sự mất cân đối đáng kể về quyền và trách nhiệm theo hợp đồng của các bên, gây thiệt hại cho NTD"[64]. Điều này minh chứng rằng nguyên tắc công bằng được áp dụng rất phổ biến trong mọi mối quan hệ giao dịch nói chung và quan hệ giao kết hợp đồng BHNT nói riêng. Các điều khoản không công bằng gây ảnh hưởng đến những quyền lợi chính đáng của NTD thì phải bị hủy bỏ được công nhận bằng pháp luật Việt Nam và cả pháp luật quốc tế. Đây được xem là nguyên tắc nhằm bảo vệ NTD BHNT nhưng đồng thời cũng là nguyên tắc đảm bảo sự tuân thủ theo pháp luật đối với các DNBH, vừa tạo điều kiện cho DNBH phát triển và cũng là nguyên tắc đánh vào tâm lý xây dựng hợp đồng BHNT sao cho đảm bảo tính công bằng, bình đẳng cho NTD khi tham gia sản phẩm bảo hiểm. Bên cạnh đó việc minh bạch về thông tin sẽ tạo nên hiệu ứng đáng tin cậy để NTD được an tâm trong quá trình tìm hiểu sản phẩm BHNT và tiến hành giao kết HĐBH. Bởi rằng sự gia tăng tính minh bạch có tác động

---

[60] Lê Thị Thuề Hoa, 2021, *Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (441), tháng 9/2021.)*

[61] Slobodyanyuk, O. (2016). Transparency as a Prerequisite the for Protection of Insurance Service Consumer Rights. The Advances Science Journal, 2, pg.50.

[62] Slobodyanyuk, O. (2016), *Transparency as a Prerequisite the for Protection of Insurance Service Consumer Rights*, The Advances Science Journal, 2, pg.51, tlđd.

[63] Điều 24 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

[64] Zarubica, S., & Korica, S. (2023). Protection of Consumers Rights in Life Insurance Contracts. Law Theory & Prac., 40, pg.37.

tích cực đến việc bảo vệ quyền lợi NTD, đến danh tiếng của các công ty bảo hiểm và sự tăng trưởng niềm tin của NTD dịch vụ bảo hiểm đối với họ[65]. Như vậy việc bảo vệ quyền lợi NTD dựa trên nguyên tắc minh bạch không chỉ tồn tại ở dạng minh bạch về thông tin sản phẩm được cung cấp mà hiệu ứng của tính minh bạch còn được thể hiện thông qua việc DNBH tự minh bạch việc đăng ký doanh nghiệp, thành lập doanh nghiệp và công khai các thông tin sản phẩm BHNT, các quy tắc, điều kiện điều khoản HĐBH trên các trang cá nhân để NTD tham khảo và tìm đến như một lời mời gọi tìm hiểu về sản phẩm BHNT trên thị trường bảo hiểm. Việc minh bạch thông tin ngay từ ban đầu chiếm thiện cảm rất lớn đối với NTD về một sản phẩm bảo hiểm đồng thời nó cũng nói lên phần nào chất lượng của sản phẩm BHNT và uy tín của một công ty mà NTD muốn gắn bó dài lâu.

Nhìn chung các nguyên tắc pháp luật pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD nói chung là cơ sở để xây dựng nên các nguyên lý vững chắc cho việc củng cố các nhóm quyền lợi hợp pháp của NTD. Đồng thời việc áp dụng các nguyên tắc của pháp luật góp phần củng cố các quan hệ giao kết HĐBH với mục tiêu ưu tiên bảo vệ NTD và tầm nhìn xa hơn đó cũng chính là biện pháp bảo vệ sự tồn tại của DNBH trong tương lai. Cuối cùng nguyên tắc pháp luật và quyền lợi của NTD có mối quan hệ biện chứng với nhau. Muốn bảo vệ được các quyền lợi của NTD thì phải đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc pháp luật và việc tuân thủ các nguyê tắc pháp luật lại tạo nên cơ chế bảo vệ quyền lợi cho NTD. Theo đó nguyên tắc pháp luật lại mang tính chất khuôn khổ bắt buộc. Như vậy việc NTD bị ảnh hưởng các quyền lợi chính đáng của mình cũng chính là khi các nguyên tắc pháp luật chưa được chấp hành nghiêm chỉnh. Do vậy vai trò của nguyên tắc pháp luật là rất cần thiết trong cơ chế xây dựng và bảo vệ quyền lợi cho NTD của DNBH nói chung và trong lĩnh vực BHNT nói riêng.

1.6 Tổng quan pháp luật của một số quốc gia về bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ

BHNT là một mô hình bảo hiểm đã tồn tại rất lâu trên thế giới, không ít các quốc gia xem BHNT là một chính sách đầu tư tài chính thông minh và là kênh chăm sóc bảo vệ sức khỏe dài hạn. Ở một số các quốc gia việc đầu tư cho một sản phẩm BHNT được ví như là việc mua bán trao đổi một hàng hóa bình thường, bởi lẽ người dân đã quen với việc mua và sử dụng mô hình dịch vụ chăm sóc sức khỏe đặc biệt này. Hơn hết chỉ số người dân tham gia BHNT ở một số quốc gia trên thế giới chiếm tỉ lệ vượt trội như: Malaysia (gần 50%), Singapore (gần 80%), Mỹ (gần 90%)… (Cục Quản lý, giám sát

[65] Slobodyanyuk, O. (2016), *Transparency as a Prerequisite the for Protection of Insurance Service Consumer Rights*, The Advances Science Journal, 2, pg.53, tlđd.

bảo hiểm, 2022)[66]. Trong khi đó tỷ lệ tham gia BHNT tại Việt Nam mới đạt 15% vào năm 2025[67], tỷ lệ này còn thấp hơn rất nhiều so với các quốc gia trên thế giới. Như vậy để BHNT phát huy được tiềm năng và phát triển thì vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD phải được nêu lên hàng đầu.

Để bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT các quốc gia trên thế giới đã ban hành các quy định của pháp luật nhằm để NTD được thực hiện tối ưu hóa các quyền năng khi tham gia vào môi trường BHNT. Đồng thời, rất nhiều các quốc gia cho rằng việc bảo vệ NTD trong bảo hiểm cũng chính là nhân tố giúp NTD ý thức hơn về việc tham gia bảo hiểm cũng như xây dựng được niềm tin gắn kết giữa NTD và DNBH, là cơ sở thúc đẩy và phát triển ngành bảo hiểm nói chung là BHNT nói riêng. Điển hình như Liên minh châu Âu (EU) luôn dẫn đầu trong việc bảo đảm quyền con người mà đáng quan tâm nhất đó là quyền lợi của NTD. Các đạo luật của EU đưa ra tầm quan trọng của vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT thông qua việc đảm bảo các quyền cơ bản của NTD như Chỉ thị 2011/83/EU của Nghị Viện Châu Âu và Hội đồng ban hành ngày 25 tháng 10 năm 2011 về quyền của NTD, sửa đổi Chỉ thị của Hội đồng 93/13/EEC và Chỉ thị 1999/44/EC của Nghị viện Châu Âu và của Hội đồng và Chỉ thị 2009/138/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng ban hành ngày 25 tháng 11 năm 2009 về việc tiếp nhận và theo đuổi hoạt động kinh doanh Bảo hiểm và Tái bảo hiểm. Theo đó một số vấn đề quyền NTD được thể hiện tập trung vào việc đảm bảo NTD tiếp cận thông tin, do đó giảm thiểu sự thiếu hụt thông tin từ phía họ sẽ gây nên những tác động tiêu cực đến quyền của NTD. Cách tiếp cận như vậy phản ánh những ảnh hưởng về một trong những trụ cột chính của quyền cá nhân, tức là quyền được thông tin[68]. Tại Điều 79 của Chỉ thị 2009/138/EC có quy định về quyền lựa chọn hợp đồng của NTD rằng "Trong thị trường bảo hiểm nội bộ, NTD có nhiều lựa chọn hợp đồng hơn và đa dạng hơn. Nếu muốn được hưởng lợi hoàn toàn từ sự đa dạng đó và từ sự cạnh tranh gia tăng, NTD cần được cung cấp mọi thông tin cần thiết trước khi ký kết hợp đồng và trong suốt thời hạn của hợp đồng để họ có thể lựa chọn hợp đồng phù hợp nhất với nhu cầu của mình". Như vậy, đối với các quốc gia như EU rất quan tâm đến quyền được cung cấp thông tin đối với NTD, đồng thời các quốc gia chỉ ra rằng nghĩa vụ cung cấp thông tin trong thời hạn hợp đồng là vô cùng cần thiết và rất quan trọng [69]vì quyền lợi của NTD có được ưu tiên bảo vệ

[66] Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính (2022), Niên giám Thị trường bảo hiểm Việt Nam.

[67] Huyền châu (2023), *Có 15% dân số tham gia BHNT vào 2025, tạp chí tài chính doanh nghiệp*, đăng tải ngày 06/01/2023, nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/co-15-dan-so-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-vao-2025-d35828.html

[68] MalinowsKa, K. (2014), *Consumer protection in e-insurance in European Union law. Wiadomości Ubezpieczeniowe*, (4), 39-56.

[69] MalinowsKa, K. (2014). Consumer protection in e-insurance in European Union law. Wiadomości Ubezpieczeniowe, 4, pg.50, tlđd.

nhiều hay không sẽ được đặt ra ở tại thời điểm mà NTD nhận được thông tin sản phẩm ở giai đoạn tư vấn, chào hàng. Đây cũng là một trong những quyền đầu tiên xuất hiện nhiều ngay tại giai đoạn tiền hợp đồng giai đoạn đàm phán thỏa thuận giữa NTD với bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm về những nội dung có trong hợp đồng BHNT.

Ở Indonesia, sự phát triển của ngành bảo hiểm ở quốc gia này khá tích cực, đặc biệt lĩnh vực BHNT lại được chú trọng và nhiều bước tiến triển. So với các lĩnh vực bảo hiểm khác thì BHNT lại được đặt lên hàng đầu khi đề cập đến quyền bảo vệ NTD đầy đủ như yêu cầu tiết lộ thông tin chính xác và đáng tin cậy vào thời điểm quyết định mua hoặc bán bảo hiểm. Do đó, BHNT có những đóng góp đáng kể vào tài sản tài chính, khía cạnh bảo vệ NTD được cả tổ chức phát hành hợp đồng và người được bảo hiểm coi là quan trọng[70]. Sở dĩ Indonesia là một thị trường hấp dẫn cho ngành BHNT là vì quốc gia này luôn tạo ra những cơ hội để cải thiện mức độ thâm nhập của ngành BHNT tạo sức thu hút lớn cho các hoạt động đầu tư từ nước ngoài vào lĩnh vực này. Ngoài những chính sách ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư thì Cơ quan Dịch vụ Tài chính (OJK)[71] đã ưu tiên bảo vệ NTD là một trong những trách nhiệm giám sát chính của mình. Điều này phù hợp với Điều 31 của Luật số 21 năm 2011 về Cơ quan Dịch vụ Tài chính quy định OJK sẽ ban hành thêm các quy định về bảo vệ NTD trong lĩnh vực dịch vụ tài chính[72] trong đó chủ yếu thể hiện việc nhấn mạnh tính minh bạch của sản phẩm, quy trình bán hàng dựa trên nhu cầu phù hợp, báo cáo khiếu nại của NTD và cơ chế cung cấp thông tin cho NTD khi mua và sử dụng dịch vụ BHNT đảm bảo rằng NTD bảo hiểm sẽ có thông tin đầy đủ về sản phẩm bảo hiểm trước khi quyết định mua bảo hiểm[73]. Bên cạnh đó, Indonesia chủ động bảo vệ quyền lợi NTD thông qua việc phổ biến rộng rãi các nguyên tắc trong ngành bảo hiểm như: thiện chí tối đa; quyền lợi có thể bảo hiểm; bồi thường; đóng góp; thế quyền; giảm thiểu tổn thất và nguyên nhân gần nhất. Việc cung cấp thông tin đầy đủ là phù hợp với một trong những nguyên tắc bảo hiểm cơ bản được gọi là nguyên tắc thiện chí hoặc "thiện chí tối đa". Để bảo vệ quyền lợi cho NTD Bộ luật Thương mại (KUHD) quy định rằng: "*Bất kỳ thông tin sai lệch hoặc không chính xác, cũng như bất kỳ thông báo nào về những điều mà người được bảo hiểm phải được*

[70] Tobing, A. N. L. (2018), *Consumer Protection Regulations in Life Insurance industry and its challenges: An empirical analysis from Indonesia*, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.9), pg.242.

[71] OJK là Cơ quan Dịch vụ Tài chính độc lập và tổng hợp được thành lập theo Luật. Nó có thẩm quyền quản lý, giám sát, thanh tra và điều tra tất cả các hoạt động và tổ chức tài chính ở Indonesia, bao gồm cả hoạt động bảo hiểm. Trích từ bài viết của tác giả Tobing, A. N., Purba, J. T., Parani, R., & Hariandja, E (2022), *Challenges of consumer protection in the life insurance industry: A qualitative study*, Journal of Governance and Regulation/Volume, 11(3), pg. 180, tlđd.

[72] Financial Services Authority (2011), Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, From http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undangundang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentangotoritas-jasa-keuangan.aspx.

[73] Investor Daily (2013), *OJK strengthens insurance consumer protection*, from http://sp.beritasatu.com/ekonomidanbisnis/ojk-perkuatperlindungan-konsumen-asuransi/37942.

biết, và sự thiếu tính thiện chí của DNBH có thể dẫn đến việc hủy bỏ HĐBH"[74]. Như vậy, phương thức bảo vệ NTD trong BHNT của Indonesia với mục tiêu mang lại nhiều lợi ích cho cộng đồng, bao gồm cải thiện khía cạnh minh bạch của các sản phẩm và dịch vụ tài chính bảo hiểm. Thông qua tính minh bạch được hỗ trợ bởi sự sẵn có và đầy đủ của thông tin đầy đủ sẽ khuyến khích NTD và cộng đồng hiểu rõ hơn về lợi ích, chi phí và rủi ro của các sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm trước khi mua chúng. Sự minh bạch này sẽ cung cấp một cơ hội rộng rãi để lựa chọn và so sánh các sản phẩm khác nhau được cung cấp bởi các công ty bảo hiểm. Mặt khác, đối với bản thân các công ty BHNT, việc bảo vệ NTD sẽ mang lại lợi ích cho các đơn vị kinh doanh đang phát triển. Bởi NTD sẽ cảm thấy an tâm hơn khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ do các công ty BHNT cung cấp, nhờ đó lòng trung thành và số lượng của họ tiếp tục tăng lên[75]. Nhìn chung, Indonesia rất quan tâm đến sự phát triển lớn mạnh của ngành bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng. Tuy nhiên điểm đáng chú ý là khi đầu tư và phát triển ngành bảo hiểm, Indonesia luôn gắng nó với vai trò bảo vệ quyền lợi cho NTD[76]. Đó cũng là nguyên lý vừa thúc đẩy tính hiệu quả, tính minh bạch và chiều sâu của thị trường tài chính bảo hiểm. Vừa tạo dựng niềm tin của NTD về một thị trường bảo hiểm năng động, phát triển sau này.

Không chỉ riêng Indonesia mà tại Đức, cách thực thi và bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho NTD ở quốc gia này cũng có những điểm khác biệt, điển hình như việc bảo mật thông tin của NTD khi tham gia sản phẩm BHNT. Và vấn đề cung cấp thông tin đảm bảo quyền lợi về tư vấn cho NTD trước khi họ tiến hành giao kết hợp đồng. Trong luật HĐBH của Đức có ràng buộc những quy định pháp lý về vấn đề tư vấn cho người mua bảo hiểm cụ thể tại Mục 1a Đạo luật hợp đồng bảo hiểm 2008 của Đức "*DNBH phải luôn hành động trung thực, công bằng và chuyên nghiệp đối với các chủ HĐBH vì lợi ích tốt nhất của họ trong việc thực hiện hoạt động phân phối của mình*[77]". Điểm mạnh của Đạo luật HĐBH ở nước Đức đó là quan tâm đến vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD ngay từ giai đoạn đầu tiên trước khi NTD chấp nhận giao kết HĐBH với DNBH. Không chỉ ngoài việc buộc các nhà tư vấn phải cung cấp đầy đủ các thông tin liên quan đến HĐBH mà ngay cả việc bắt buộc DNBH phải tiến hành các công tác công khai, minh bạch thông tin trên các trang web cũng được pháp luật quốc gia quan tâm rất nhiều[78]. Bên cạnh đó quốc gia này đặt ra không ít các điều luật bảo vệ quyền được tư vấn sản

---

[74] Tobing, A. N. L. (2018), *Consumer Protection Regulations in Life Insurance industry and its challenges: An empirical analysis from Indonesia*, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.9), 244, tlđd.

[75] Tobing, A. N. L. (2018), *Consumer Protection Regulations in Life Insurance industry and its challenges: An empirical analysis from Indonesia*, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.9), 243, tlđd.

[76] Tobing, A. N. L. (2018), *Consumer Protection Regulations in Life Insurance industry and its challenges: An empirical analysis from Indonesia*, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.9), 242, tlđd.

[77] Section 1, 1a, German insurance contract law in 2008

[78] Section 7, 7c, German insurance contract law in 2008

phẩm cho NTD ngoài việc cố gắng để minh bạch thông tin đến với NTD thì việc cung cấp thông tin còn được thể hiện một cách rất chi tiết tỉ mỉ đến từng vấn đề nhỏ của quá trình tư vấn, truyền đạt về sản phẩm BHNT cho khách hàng[79].

Cũng như các quốc gia trên thế giới, Việt Nam việc xây dựng hành lang pháp lý bảo vệ những quyền lợi chính đáng cho NTD được thông qua hai đạo luật chính thống là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Dựa trên các quy định được ban hành, Việt Nam tạo ra những khung quy định bắt buộc các hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp về lĩnh vực BHNT phải nghiêm chỉnh chấp hành và thực hiện. Ngoài việc vừa tạo điều kiện để ngành BHNT được du nhập và phát triển Việt Nam cũng xây dựng hệ thống pháp lý một mặt để bảo vệ quyền lợi cho NTD một mặt tạo ra môi trường kinh doanh BHNT bình đẳng, công khai và minh bạch đảm bảo cho việc thu hút nguồn đầu tư từ các dự án lớn của các quốc gia trên thế giới. Điển hình như việc bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT nói riêng và trong mọi lĩnh vực nói chung có những thay đổi tích cực. Điểm đáng chú ý đó là làm nổi bậc các quyền lợi mà NTD được hưởng khi tham gia vào quan hệ giao dịch mua bán sản phẩm BHNT. Cụ thể đây cũng là những quyền được pháp luật quốc tế ghi nhận như: quyền được thông tin, quyền được lựa chọn, quyền được đền bù, quyền được khởi kiện bồi thường, quyền được đảm bảo an toàn thông tin,...các quyền này được xây dựng từ Điều 4 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và được áp dụng vào các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 nhằm tạo ra cơ sở chính đáng để NTD được hưởng các quyền đồng thời cũng thể hiện được sự quan tâm của pháp luật trong việc đảm bảo cho NTD được thực hiện các quyền lợi của mình, giảm thiểu các rủi ro gây bất lợi cho NTD. Bên cạnh việc quy định các quyền lợi chính đáng thì vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT còn được thực hiện thông qua các nguyên tắc pháp luật vừa hướng các chủ thể tham gia phải tuân thủ theo quy định ban hành vừa bắt buộc DNBH thực hiện đúng và đầy đủ các nguyên tắc phải đảm bảo NTD được thực hiện quyền lợi khi tham gia vào môi trường dịch vụ BHNT.

Một trong những điểm mới khá nổi bậc của pháp luật Việt Nam đó là sự phát triển của vai trò của các Tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD. So với trước đây trách nhiệm bảo vệ quyền lợi NTD của các Tổ chức ngày càng được thể hiện rõ nét hơn và tạo dựng được địa vị trong xã hội nhiều hơn. Trong ngành BHNT, những đóng góp của tổ chức bảo vệ quyền NTD là rất cần thiết. Do bởi, tại lĩnh vực này quyền lợi của NTD bị ảnh hưởng không ít trong khi đó những hoạt động của tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD lại hướng đúng với mục đích hỗ trợ hoặc đại diện cho NTD bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo

[79] Section 6, 6a, German insurance contract law in 2008

quy định của pháp luật[80]. Và chính bởi sự xuất hiện của tổ chức bảo vệ quyền lợi NTD vừa góp sức tạo nên tiếng nói lớn mạnh đại diện cho NTD để NTD tự tin bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình thể hiện được sự tồn tại của một tổ chức thực thi pháp luật tạo nên tính bình đẳng, công bằng bảo vệ NTD yếu thế trong quan hệ giao dịch với các DNBH. Bên cạnh các tổ chức xã hội bảo vệ quyền lợi NTD thì các cơ quan nhà nước cũng góp phần thể hiện vai trò trong việc bảo vệ quyền lợi NTD khi tham gia BHNT như Cục quản lý, giám sát bảo hiểm[81], Bộ Tài chính, Bộ Công thương,...đây là các cơ quan chịu trách nhiệm trong việc đối với các hoạt động của DNBH hoạt động ở Việt Nam kể cả DNBH trong nước và nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Sự xuất hiện của các cơ quan quyền lực Nhà nước vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm của pháp luật trong việc thực thi các quy định pháp luật vừa góp phần xây dựng cơ chế công lý, công bằng, bình đẳng cho NTD và DNBH khi tham gia vào môi trường BHNT.

[80] Lã Trường Anh (2019), *Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng theo pháp luật Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ, Học viện khoa học xã hội.

[81] Điều 2 Quyết định 1799/QĐ-BTC năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 98/QĐ-BTC năm 2020

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Nội dung chương này đã giải quyết thành công các vấn đề lý luận về pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực BHNT. Trong đó bao gồm việc xây dựng và triển khai các vấn đề như: thứ nhất, làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài "Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng – thực tiễn áp dụng trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ" từ đó rút ra các đặc điểm liên quan làm nổi bậc các đặc tính của pháp luật về bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Thứ hai, ghi nhận vai trò, mục đích, ý nghĩa của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Đồng thời nói lên sự cần thiết cho sự xuất hiện của quy định pháp luật đối với lĩnh vực này và tìm ra các hình thức để NTD bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình khi tham gia vào BHNT. Thứ ba, xây dựng các quyền lợi chính đáng của NTD được hưởng khi tham giao vào giao dịch BHNT trong mối tương quan với DNBH từ đó giúp NTD nhận thức được các quyền lợi của mình và tiến hành đấu tranh để bảo vệ những quyền lợi chính đáng này. Thứ tư, phác họa nên các nguyên tắc của pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT vừa củng cố tinh thần pháp luật trong việc bảo vệ quyền lợi cho NTD vừa thể hiện quy định pháp luật nhằm bắt buộc DNBH phải tuân thủ. Thứ năm, điểm lại những góc nhìn của các quốc gia trên thế giới về việc bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT.

Nhìn chung Chương 1 đã thể hiện được những góc nhìn lý luận liên quan đến vấn đề bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT. Điểm nổi bậc của chương này là đã khái quát nên các quyền lợi chính đáng mà NTD được hưởng khi tham gia BHNT. Từ đó xây dựng thành công các quy định của pháp luật để bảo vệ các quyền lợi chính đáng này cho NTD. Bên cạnh đó, việc khai thác các quyền lợi này vừa tạo tiền đề cho các vấn đề khó khăn, vướng mắc, bất cập tồn tại ở thực tiễn của Chương 2 vừa là cơ sở để xây dựng nên các giải pháp thiết thực sau này đảm bảo cho việc bảo vệ quyền lợi NTD trong BHNT.

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG BẢO VỆ QUYỀN LỢI NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM NHÂN THỌ, BẤT CẬP VÀ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT

BHNT là mô hình bảo hiểm ra đời từ rất sớm, chủ yếu ở các nước phát triển như Anh, Pháp, Mỹ,.... BHNT được xem là một mô hình dịch vụ vượt trội được người dân tin dùng trong việc đảm bảo kế hoạch đầu tư và chăm sóc sức khỏe. Cụ thể, tại Hoa Kỳ, 70% các hộ gia đình tham gia BHNT, tỷ lệ này ở những quốc gia phát triển tại Đông Nam Á như Malaysia và Singapore lần lượt là 75% và 80%[82]. So với các quốc gia trên thế giới ngành BHNT ở Việt Nam còn khá non trẻ, tỷ lệ người dân tham gia mô hình BHNT chưa cao. Tuy nhiên, sự ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 đã thay đổi ý thức của người dân về vấn đề chăm sóc sức khỏe và xem BHNT như một phương thức đầu tư tài chính an toàn, song song việc bảo vệ tính mạng, sức khỏe cho con người. Đồng thời so với trước đây, hiện nay Đảng và Nhà nước ta đã chú trọng, tạo điều kiện hơn cho việc phát triển các mô hình đầu tư và phát triển ở lĩnh vực này, cụ thể tại Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 05/01/2023 đã phê duyệt Chiến lược phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam đến năm 2025 có 15% dân số tham gia BHNT, đến năm 2030 có 18% dân số tham gia BHNT, phí bảo hiểm bình quân đầu người đạt 3 triệu năm 2025, 5 triệu năm 2030[83]. Bên cạnh đó, sự phát triển của hệ thống pháp luật đã mang lại những góc nhìn thay đổi tích cực về lĩnh vực bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng. Đó là sự thay đổi về những quy định mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và hệ thống các Thông tư, Nghị định được ban hành kèm theo về cơ bản đã tạo khung hành lang pháp lý ổn định cho môi trường kinh doanh bảo hiểm phát triển.

Nhìn chung, BHNT là một hình thức dự phòng tài chính rủi ro tân tiến và văn minh. Tuy nhiên, để gia tăng tỷ lệ người Việt Nam tham gia vào lĩnh vực này thì trước hết các quyền lợi chính đáng của NTD Việt phải được đảm bảo, bao gồm các quyền cơ bản phù hợp với các nguyên tắc của pháp luật như: quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân, quyền được cung cấp thông tin; quyền được thỏa thuận, lựa chọn; quyền được bồi thường; quyền được giải quyết tranh chấp. Song đây cũng là nhóm quyền mà NTD dễ bị ảnh hưởng nhất trong quá trình tham gia BHNT. Chính vì vậy, ở Chương này ngoài việc tiếp cận, phân tích các quyền bị ảnh hưởng của NTD, mà nó còn chỉ ra những khó khăn, bất cập cả về pháp luật lẫn thực tiễn để từ đó tìm ra những giải pháp tối ưu cho vấn đề bảo vệ quyền lợi của NTD trong lĩnh vực BHNT.

---

[82] Cẩm Tú (2017), *Người Việt gia tăng nhận thức về BHNT*, Cổng thông tin điện tử Viện phát triển Bải hiểm Việt Nam, nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttncdtbh/pages_r/l/chi-tiet tin?dDocName=MOFUCM117639 [truy cập ngày 26/6/2024].

[83] Huyền châu (2023), C*ó 15% dân số tham gia BHNT vào 2025*, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, tlđd.

2.1 Đối với quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

2.1.1 Quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong lĩnh vực BHNT được xem là một quyền quan trọng xuất hiện đầu tiên trong việc bảo vệ quyền lợi NTD khi giao kết hợp đồng với DNBH. Bởi rằng, bảo vệ an toàn thông tin cá nhân cũng chính là bảo đảm quyền riêng tư của NTD nó chứa đựng sự riêng tư về thông tin cá nhân, sự riêng tư về thông tin liên lạc, môi trường cư trú, đời sống cá nhân[84]. Quyền riêng tư được ví như một nhân quyền, là một quyền con người cơ bản, có tầm quan trọng thiết yếu để bảo đảm sự tự chủ và bảo vệ sản phẩm giá trị của con người[85]. Các quốc gia trên thế giới rất xem trọng quyền riêng tư của NTD nói chung hay quyền được đảm bảo an toàn thông tin của NTD trong BHNT nói riêng. Trong Tuyên ngôn Quốc tế về Nhân quyền UDHR quy định "*Không ai phải chịu sự can thiệp một cách tuỳ tiện vào cuộc sống riêng tư, gia đình, nơi ở hoặc thư tín, cũng như bị xúc phạm danh dự hoặc uy tín cá nhân. Mọi người đều có quyền được pháp luật bảo vệ chống lại sự can thiệp và xâm phạm như vậy*[86]". Bảo vệ quyền riêng tư, bảo vệ các thông tin cá nhân của mọi người là mục tiêu hàng đầu mà hệ thống pháp luật của các quốc gia trên thế giới đều công nhận. Ở Hoa Kỳ, mục tiêu bảo vệ quyền riêng tư rất được các bang và tiểu bang coi trọng điển hình như bang California đã thông qua Đạo luật Quyền riêng tư (CPRA) áp đặt các nghĩa vụ bảo vệ quyền riêng tư thậm chí còn nghiêm ngặt hơn đối với các tổ chức và tăng cường đáng kể quyền của NTD. Hay Indonesia, Luật Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân (PDPL) có hiệu lực vào tháng 9 năm 2022 đã hoàn thiện các quy trình bảo mật thông tin cho cá nhân. Theo Hướng dẫn Bảo vệ NTD của Liên Hợp Quốc năm 2016 chỉ ra nguyên tắc thực hành kinh doanh tốt trong đó doanh nghiệp nên bảo vệ quyền riêng tư của NTD thông qua việc kết hợp các cơ chế kiểm soát, bảo mật, minh bạch và đồng ý phù hợp liên quan đến việc thu thập và sử dụng[87]. Như vậy, vai trò của việc bảo mật dữ liệu, thông tin cá nhân của NTD là một trong những điểm quan trọng và cần được ưu tiên hàng đầu trong công tác bảo vệ quyền lợi cho NTD. Đây cũng là cơ sở xây dựng niềm tin của NTD đối với sản phẩm, dịch vụ mà doanh nghiệp cung cấp.

Ở Việt Nam, vấn đề đảm bảo an toàn thông tin cá nhân bao gồm quyền bất khả xâm phạm về đời tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình được quy định tại Hiến Pháp nước

---

[84] Chu Hồng Thanh (2020*), Nhận thức pháp lý về quyền riêng tư*, Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam, nguồn: https://lsvn.vn/nhan-thuc-phap-ly-ve-quyen-rieng-tu.html [truy cập ngày 02/7/2024].

[85] Vũ Công Giao, Lê Trần Như Tuyên (2020), *Bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân trong pháp luật quốc tế, pháp luật ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 09 (409), tháng 5/2020.

[86] Điều 12 Tuyên Ngôn Quốc tế Nhân quyền năm 1948

[87] 11 (e), IV Hướng dẫn Bảo vệ NTD của Liên Hợp Quốc (The United Nations Guidelines for Consumer Protection), 2016 .

Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013. Song trong từng lĩnh vực cụ thể, pháp luật Việt Nam tồn tại những quy định riêng hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền thông tin cá nhân cho NTD nói chung. Điển hình như trong lĩnh vực BHNT, để đảm bảo được an toàn thông tin cá nhân của NTD thì trước hết phải kể đến đó là sự can thiệp của hệ thống pháp luật. Tại Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 từ Điều 15 đến Điều 20 quy định về các vấn đề như bảo vệ thông tin, xây dựng các nguyên tắc bảo vệ thông tin, thông báo khi thu thập thông tin, sử dụng thông tin của NTD, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin của NTD và các vấn đề về việc chuyển giao, ngừng chuyển giao thông tin của NTD. Theo đó quyền lợi của NTD đi kèm với việc bảo vệ thông tin cá nhân của NTD mà DNBH cần phải chú trọng thực hiện. Đồng thời, Tại điểm i khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cũng quy định rõ về trách nhiệm của DNBH trong việc bảo mật thông tin cho NTD. Theo đó DNBH phải thực hiện việc đảm bảo an toàn thông tin do NTD cung cấp, trừ trường hợp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của NTD bảo hiểm. Như vậy, pháp luật đã khẳng định được tầm quan trọng trong công tác bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT mà rõ nhất là việc bảo vệ thông tin cá nhân, quyền riêng tư của NTD. Chính những quy định này đã tạo nguồn động lực để NTD tin tưởng và tìm hiểu đối với sản phẩm BHNT. Chính vì điều này đã giúp DNBH phát triển dịch vụ BHNT, mở rộng quy mô sản phẩm và gia tăng hiệu ứng tốt đẹp từ NTD.

2.1.2 Bất cập về quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Mặc dù pháp luật có những quy định về việc đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho NTD trong BHNT. Tuy nhiên trên thực tế, vấn nạn rò rỉ thông tin của NTD vẫn diễn ra hằng ngày. Điển hình như tại Trung Quốc, mức độ rò rỉ thông tin đã gây nên một hồi chuông cảnh báo ở quốc gia này. Việc mua bán dữ liệu cá nhân đã trở nên quá phổ biến rộng rãi ở Trung Quốc và chỉ cần bỏ ra vài xu là các công ty bảo hiểm, ngân hàng, người cho vay nặng lãi, và những kẻ lừa đảo là có thể mua được, theo người bán và các công ty tài chính được Reteurs phỏng vấn cho biết. Duoku Technology, một công ty có trụ sở tại Vũ Hán, vận hành một nền tảng tìm kiếm thông tin cá nhân.Với giá 5 nhân dân tệ, Duoku sẽ cung cấp ảnh chứng minh thư của bất kỳ công dân Trung Quốc nào có tên và số chứng minh thư được cung cấp. Với giá 3 nhân dân tệ, trang web sẽ cung cấp dữ liệu về việc sử dụng điện thoại di động của một người[88]. Không chỉ riêng Trung Quốc mà ở Indonesia – một quốc gia đang ưu ái cho sự phát triển của ngành BHNT cũng đang bị đe dọa bởi việc rò rỉ thông tin bảo mật dữ liệu của NTD. Indonesia khẳng định bảo vệ

[88] Lê Minh (2018), *Bùng nổ mua bán dữ liệu cá nhân của khách hàng bảo hiểm tại Trung Quốc*, nguồn: https://baohiemdoisong.vn/thi-truong-quoc-te/bung-no-mua-ban-du-lieu-ca-nhan-cua-khach-hang-bao-hiem-tai-trung-quoc/ [truy cập ngày 03/7/2024]

dữ liệu cá nhân là rất quan trọng để bảo vệ lợi ích của NTD. Tuy nhiên, dữ liệu của NTD vẫn bị lạm dụng, bao gồm cả dữ liệu mà công ty BHNT đang sử dụng. Một trong những người đứng đầu pháp lý nêu rõ "Các tuyên bố gian lận do tổ chức bảo hiểm gây ra đã giúp chúng ta mở rộng tầm mắt. Phần lớn khách hàng không biết rằng thông tin cá nhân của họ đã được tổ chức này sử dụng để mua hợp đồng bảo hiểm. Hơn nữa, giống như các công ty bảo hiểm, chúng tôi không hề biết rằng tập đoàn này đã đăng ký trở thành đại lý của chúng tôi"[89]. Như vậy, dù rằng hệ thống pháp luật quốc tế hoàn toàn có những quy định đảm bảo việc an toàn thông tin cho NTD khi tiếp cận thị trường bảo hiểm nói chung và BHNT nói riêng nhưng vấn nạn rò rỉ thông tin cá nhân của NTD là điều không thể tránh khỏi. Vô hình chung, đây cũng là vấn nạn cho ngành BHNT ở Việt Nam. Vào tháng 5 năm 2021, cơ quan chức năng cũng đã điều tra một vụ chào bán thông tin cá nhân của gần 10.000 người Việt Nam, bao gồm ảnh chụp giấy chứng minh nhân dân (CMND), căn cước công dân (CCCD) ảnh, video, địa chỉ, số điện thoại và email… dù rằng các cơ quan chức đã tiến hành điều tra nhưng vẫn chưa xác định được những thông tin này bị lộ ra từ nguồn nào. Tuy nhiên, hầu hết ai trong chúng ta cũng phải sử dụng các dịch vụ liên quan đến xin việc làm, học trực tuyến, ngân hàng, mua bán hàng hóa, ví điện tử, y tế, bảo hiểm, du lịch..., mà các dịch vụ này đều bắt buộc hoặc yêu cầu phải kê khai thông tin cá nhân[90]. Từ các vụ việc thực tế nêu trên đã cho thấy những bất cập liên quan đến quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân trong lĩnh vực BHNT của NTD từ đó đề xuất các hướng giải quyết phù hợp với thực tiễn nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng cho NTD.

Thực tế, đã chỉ ra sự tồn tại của những bất cập đối với quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của NTD khi tham gia vào môi trường BHNT đó là vấn đề rao bán thông tin, data, dữ liệu cá nhân của NTD một cách tràn lan và xuất phát từ nhiều nguồn khác nhau. Mặc dù pháp luật có nghiêm cấm, xử phạt hành vi để lộ thông tin của khách hàng, NTD bảo hiểm ra bên ngoài đồng thời các quy tắc và điều khoản bảo hiểm của các DNBH đều có những quy định về tính bảo mật thông tin cho khách hàng. Điển hình như Bộ Quy tắc và điều khoản bảo hiểm An thịnh đầu tư của Dai-ichi Life được Bộ Tài chính phê duyệt theo công văn số 4945/BTC-QLBH ngày 15/4/2024 (sửa đổi, bổ sung theo công văn số 623/BTC-QLBH ngày 16/01/2020) có quy định tại Khoản 5 Điều 5 về trách nhiệm bảo mật thông tin khách hàng bao gồm việc cam kết của Dai-ichi sẽ không thực hiện việc chuyển giao thông tin của khách hàng cho bất kì bên thứ ba nào trừ trường hợp quy định của pháp luật hoặc có sự đồng ý bằng văn bản của khách hàng. Nhưng

[89] Tobing, A. N., Purba, J. T., Parani, R., & Hariandja, E, (2022). *Challenges of consumer protection in the life insurance industry: A qualitative study*. Journal of Governance and Regulation/Volume, 11(3), pg. 183, tlđd.

[90] Thương Huyền (2022), *Xử lý nghiêm hành vi làm lọt, lộ thông tin cá nhân*, nguồn: https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/xu-ly-nghiem-hanh-vi-lam-lot-lo-thong-tin-ca-nhan-615327.html [truy cập ngày 03.7.2024]

trên thực tế pháp luật chưa quy định rõ nếu DNBH để lộ thông tin của khách hàng thì sẽ phải chịu những cơ chế xử phạt như thế nào, hình thức ra sao. Song cơ quan nào sẽ chịu trách nhiệm giám sát hành vi để lộ thông tin của NTD bảo hiểm và thi hành quyết định xử phạt với mức phạt đối hành vi này. Bên cạnh đó, ngoài việc để phát tán những thông tin cá nhân của khách hàng ra bên ngoài thì DNBH còn chủ động sử dụng nguồn data, dữ liệu thu được từ các doanh nghiệp khác để tư vấn nhằm mục đích bán sản phẩm bảo hiểm ở một số công ty bảo hiểm ngày nay. Điều này vô tình lại tạo nên hiệu ứng mua bán thông tin trái phép vì chưa được sự đồng ý của NTD nhằm thu được lợi ích của kẻ xấu. Từ những bất cập này để chỉ ra những giải pháp cơ bản khắc phục cho việc bảo vệ quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của NTD.

2.1.3 Giải pháp về quyền được đảm bảo an toàn thông tin cá nhân

Để đảm bảo an toàn thông tin cá nhân cho NTD trong BHNT thì trong công tác ban hành pháp luật và việc thực thi các quy định có liên quan đến hoạt động kinh doanh bảo hiểm cần đảm bảo các giải pháp sau:

Một là, việc bán thông tin cá nhân, dữ liệu cá nhân của NTD là chuyện rất dễ đối với DNBH do bởi NTD đã thỏa thuận chấp nhận cung cấp. Chính vì vậy, cần ban hành quy định pháp luật để xử lý nghiêm đối với hành vi bán thông tin của NTD bảo hiểm. Cụ thể, cần bổ sung thêm các quy định về việc xử phạt DNBH đối với hành vi để lộ thông tin của khách hàng ra bên ngoài thông qua bất kỳ hình thức cung cấp thông tin nào mà chưa có sự đồng ý của khách hàng vào Mục 3 Điều 17 của Dự thảo Nghị định năm 2023 về việc thay thế Nghị định số 98/2013/NĐ-CP ngày 28/8/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số được sửa đổi bổ sung năm 2018[91] và năm 2021[92]. Thêm vào đó, nên giao quyền cho cơ quan, tổ chức thực hiện chức năng giám sát trực tiếp, kiểm tra các hoạt động lưu trữ thông tin, dữ liệu khách hàng của DNBH để đảm bảo rằng DNBH không để lộ thông tin của khách hàng ra bên ngoài. Tăng thêm nhiệm vụ và quyền hạn cho Cục quản lý và Giám sát bảo hiểm để thực hiện việc kiểm tra giám sát nhằm phát hiện những vi phạm để thực hiện việc xử lý hành chính kịp thời và bảo vệ quyền thông tin cho NTD bảo hiểm.

Hai là, để tránh tình trạng "rao bán" thông tin của NTD trong bảo hiểm một cách tràn lan và DNBH cũng mong muốn bỏ ra một khoản lợi nhuận để tiếp cận khách hàng thông qua các dữ liệu data mua được thì nên giao quyền tự chủ về thông tin cho chính khách hàng quản lý. Nghĩa là khách hàng được quyền thỏa thuận với DNBH về việc

[91] Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

[92] Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

chia sẻ những thông tin của mình cho doanh nghiệp khác để đôi bên cùng có lợi. Đồng thời tránh được tình trạng quấy nhiễu NTD khi họ không có mong muốn nhu cầu sử dụng dịch vụ bảo hiểm nhưng vẫn bị các công ty bảo hiểm chào mời sản phẩm thì doanh nghiệp nên bảo vệ quyền riêng tư của NTD thông qua việc kết hợp các cơ chế kiểm soát, bảo mật, minh bạch và đồng ý phù hợp liên quan đến việc thu thập và sử dụng thông tin của NTD. Giao cơ chế tự chủ, tự quản lý thông tin của mình cho NTD để họ được quyền tự quyết và mong muốn trao đổi thông tin sản phẩm bảo hiểm với doanh nghiệp. Khi đó nếu DNBH muốn thực hiện việc bán thông tin của NTD thì có cơ chế thỏa thuận quyền lợi với NTD nếu không muốn phải chịu trách nhiệm bồi thường tổn thất cho NTD đối với hành vi trên.

2.2 Đối với quyền được cung cấp thông tin

2.2.1 Quy định pháp luật hiện hành về bảo vệ quyền được cung cấp thông tin

Quyền được cung cấp thông tin đóng vai trò quan trọng nhất vì nó cho phép NTD đưa ra quyết định một cách tự do và có ý thức về việc ký kết và thực hiện hợp đồng[93]. Đó chính là lý do mà pháp luật quốc tế rất coi trọng đối với quyền được cung cấp thông tin cho NTD, trong một Tuyên bố của Liên hợp quốc năm 1998 về quyền và nghĩa vụ cảu các cá nhân, các nhóm và các tổ chức trong xã hội đã thừa nhận rằng quyền được biết, tìm kiếm, thu nạp, tiếp nhận và lưu giữ thông tin là những quyền cơ bản để thúc đẩy và bảo vệ hiệu quả các quyền con người[94]. Bên cạnh đó một số hệ thống pháp luật pháp quốc tế ghi nhận quyền tiếp cận thông tin trong nhiều văn kiện pháp lý quan trọng như: Tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền, 1948 (Điều 19); Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, 1966 (Điều 19); Tuyên bố Rio về môi trường và phát triển, 1992 (Nguyên tắc 10); Công ước về chống tham nhũng, 2003 (Điều 10)... quyền tiếp cận thông tin được ví là một quyền thiết yếu trong cơ chế bảo vệ quyền con người. Bởi lẽ, đây là quyền cơ bản giúp NTD nắm được các thông tin liên quan đến hợp đồng khi giao kết. Tại Đức, trách nhiệm cung cấp thông tin sản phẩm cho NTD bảo hiểm rất nghiêm ngặt. Theo đó, tại Phần 6 và 7 của Đạo luật hợp đồng bảo hiểm 2008 của Đức có quy định rằng việc cung cấp thông tin sản phẩm bảo hiểm phải rõ ràng, chính xác và theo cách mà bên mua bảo hiểm có thể hiểu được, đảm bảo thông tin này vẫn có sẵn trên trang web trong khoảng thời gian cần thiết để chủ hợp đồng có thể truy xuất thông tin đó và NTD phải được tiếp cận về các điều khoản hợp đồng của mình, bao gồm các điều khoản và điều kiện chung của bảo hiểm, cũng như thông tin được quy định trong pháp

---

[93] MalinowsKa, K. (2014). Consumer protection in e-insurance in European Union law. Wiadomości Ubezpieczeniowe, (4), 43, tlđd.

[94] Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao, *Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến Pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013*, Nxb Hồng Đức, Đại học quốc gia Hà Nội, tr.504, tlđd.

lệnh theo luật định[95]. Ở Đức việc đề cao trách nhiệm cung cấp thông tin liên quan đến sản phẩm cho NTD là hướng tới mục tiêu minh bạch và nâng cao chất lượng đầu ra thông tin để NTD được tiếp cận rõ ràng cụ thể và hướng đến việc đảm bảo các quyền lợi chính đáng cho NTD khi tham gia vào thị trường bảo hiểm khá phức tạp này.

Cũng như các quốc gia khác, tại Việt Nam, quyền được cung cấp thông tin của NTD trong lĩnh vực BHNT được ghi nhận và bảo vệ theo Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 cùng với các Thông tư, Nghị định của Bộ Tài chính và Chính phủ. Cụ thể, việc xác định trách nhiệm cung cấp thông tin trong hợp đồng BHNT của DNBH là điều vô cùng quan trọng được quy định tại khoản 2 Điều 20 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 21 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 theo đó các nghĩa vụ mà DNBH phải thực hiện đối với NTD bảo hiểm là phải đảm bảo các nội dung trong hợp đồng bảo hiểm được thể hiện một cách rõ ràng hướng đến mục tiêu đảm bảo NTD nắm được các thông tin, hiểu được những rủi ro liên quan đến hợp đồng, các quy tắc, điều khoản bảo hiểm, nắm được các phần quyền lợi có liên quan, các điều khoản loại trừ trách nhiệm bảo hiểm, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến việc thực hiện bồi thường khi xảy ra sự kiện bảo hiểm của DNBH. Đồng thời, tại Điều 27 của Thông tư 67/2023/TT-BTC về việc cung cấp sản phẩm bảo hiểm. Theo đó, để NTD nắm được các thông tin liên quan đến sản phẩm BHNT đang tìm hiểu thì khi tham gia vào tiến trình giao kết hợp đồng DNBH có trách nhiệm phải cung cấp cho NTD các tài liệu liên quan đến nội dung hợp đồng giao kết như: các tài liệu tóm tắt, điều khoản hợp đồng, các quy tắc hợp đồng, tài liệu minh họa của sản phẩm bảo hiểm và các giấy chứng nhận, bảng yêu cầu bảo hiểm khác,... Bên cạnh đó, ngoài việc phải cung cấp thông tin cho NTD thì DNBH còn có trách nhiệm phải giải trình các vấn đề liên quan đến hợp đồng BHNT trong trường hợp không đồng ý bồi thường cho NTD về lý do từ chối bồi thường. Không những vậy trong trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin thì DNBH phải tiến hành việc bồi thường thỏa đáng cho NTD bảo hiểm điều này được quy định tại Khoản 1 và 3 Điều 22 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 về trách nhiệm và hậu quả pháp lý do vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin. Song tại Điều 24 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 24 của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 có lý giải rằng nếu hợp đồng bảo hiểm do DNBH cung cấp các thông tin không thể hiện một cách rõ ràng đối với NTD thì các quy định tại điều khoản đó trong hợp đồng sẽ được giải thích theo hướng có lợi cho NTD. Hay tại Điều 1:203 Nguyên tắc Luật Hợp đồng bảo hiểm Châu Âu (PEICL) quy định: "*Tất cả các tài liệu được cung cấp bởi công ty bảo hiểm phải rõ ràng và dễ hiểu và bằng ngôn ngữ mà hợp đồng được đàm phán. Khi có nghi ngờ về ý nghĩa của từ ngữ*

[95] Section 6, 7, 6a, German insurance contract law in 2008

của bất kỳ tài liệu hoặc thông tin nào được cung cấp bởi công ty bảo hiểm, việc giải thích có lợi nhất cho người mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng, nếu phù hợp sẽ được áp dụng"[96]. Như vậy, việc giải thích thông tin trên từng điều khoản hợp đồng là vô cùng quan trọng, bởi rằng đây là cơ sở để NTD tiếp cận thông tin và đưa ra quyết định có giao kết thực hiện hợp đồng hay không. Mặc khác, ngoài việc thể hiện trách nhiệm cung cấp thông tin trực tiếp cho NTD thông qua các thông tin liên quan đến hợp đồng bảo hiểm thì DNBH còn thể hiện việc gián tiếp truyền đạt các thông tin đến NTD bằng con đường đăng tải thông tin. Cụ thể tại Điều 117 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Điều 32 của Thông tư 67/2023/TT-BTC, theo đó DNBH có trách nhiệm phải tiến hành việc công khai thông tin theo quy định của Bộ Tài chính về các thông tin, tài liệu quảng cáo về sản phẩm có liên quan đến quy tắc, điều khoản, nội dung,... và các chính sách khác của công ty như giấy phép về việc thành lập và hoạt động, việc chia, tách, sáp nhập,... các vấn đề về vốn và khả năng thanh toán của DNBH[97]. Mặc dù pháp luật có những quy định về việc đảm bảo cung cấp thông tin cho khách hàng nhưng phía DNBH vẫn còn tồn tại những hành vi làm cản trở quyền được tiếp cận thông tin của NTD. Chính những điều này đã tạo nên những bất cập về quyền được cung cấp thông tin dưới đây.

2.2.2 Bất cập về quyền được cung cấp thông tin

Sự thay đổi của pháp luật về cơ bản đã tạo nên những thuận lợi cơ bản cho NTD trong việc tham gia BHNT và nổi bật là cơ chế xây dựng quyền lợi cho NTD trong việc bảo vệ quyền được cung cấp thông tin sản phẩm bảo hiểm. Mặc dù, việc ban hành pháp luật đã thể hiện các quy định về bảo vệ quyền lợi của NTD thế nhưng thực tiễn lại minh chứng rằng quyền lợi của NTD ngay tại giai đoạn tiền hợp đồng thì việc cung cấp thông tin giao kết là dễ bị xâm phạm nhất. Bởi lẽ, ngay tại giai đoạn này tính chất bất đối xứng thông tin của các bên được thể hiện rõ nét nhất[98]. Đối với DNBH mong muốn đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp và giảm thanh toán các khoản chi phí rủi ro cho NTD. Còn đối với NTD mục tiêu mong muốn tìm hiểu thông tin sản phẩm để bảo vệ những rủi ro cho bản thân, đảm bảo những lợi ích phù hợp với các quyền lợi chính đáng của mình. Bên cạnh đó, các thông tin sản phẩm BHNT được cung cấp cho khách hàng lại rất đa dạng và rõ ràng là khách hàng khó tìm được các thuật ngữ sản phẩm có chứa thông tin này. Thậm chí khách hàng còn không thể phân biệt được thông tin quan trọng và thông tin ít quan trọng hơn, đồng thời thuật ngữ sản phẩm chứa rất nhiều thuật ngữ chuyên

---

[96] Christian Armbruester (2013), PEICL–The project of a European insurance contract law, Tạp chí Connecticut Insurance Law journal, pg 125, Volume 20, Number 1 Fall 2013

[97] Xem các Điều 118, 119, 120 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 về việc công khai thông tin định kỳ.

[98] Võ Thị Kiều Trang, Nguyễn Thanh Đình (2024), *Bảo vệ quyền lợi NTD trong giai đoạn tiền hợp đồng BHNT*, Tạp chí Công Thương, số 11 tháng 5/ 2024, tr8-17, tlđd.

môn mà họ chưa từng thấy trước đây nên rất có thể họ sẽ không hiểu[99]. Thêm vào đó, đối với nhân viên tư vấn, nhân viên bảo hiểm mà nói thì việc tham gia bảo hiểm của NTD mang lại những lợi ích khá lớn đối với họ. Để NTD tham gia vào hợp đồng bảo hiểm nhân viên, chuyên viên của DNBH sẽ tiến hành tư vấn quy định pháp luật và những nội dung của các điều khoản của hợp đồng, quyền lợi, nghĩa vụ của người mua BHNT,... cho người mua để họ quyết định tham gia bảo hiểm. Tuy nhiên, không phải tư vấn viên nào cũng hiểu hết những quy định cũng như các điều khoản của hợp đồng hoặc vì lý do lợi nhuận, thu nhập mà họ không mong muốn người mua nắm toàn bộ thông tin trên hợp đồng. Vì vậy, xảy ra nhiều trường hợp tư vấn viên tư vấn không đủ, không đúng các nội dung, điều khoản hợp đồng mà các bên phải ký kết, sau khi người mua bảo hiểm phát hiện những nội dung trong hợp đồng không đúng với những gì đã được tư vấn và phát sinh mâu thuẫn, tranh chấp. Từ những vụ khởi kiện liên quan đến hợp đồng BHNT đã minh chứng cho việc NTD bị ảnh hưởng nhiều bởi quyền được cung cấp thông tin. Điển hình như một vụ tranh chấp xuất phát từ thực tiễn tại Bản án số 19/2020/DS-PT xét xử ngày 12 tháng 11 năm 2020 về vụ việc "Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm" do Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử:

Ngày 21/12/2015, bà Nguyễn Thị Thùy Tr ký kết Hợp đồng BHNT số 568701090 với Tổng Công ty Bảo Việt Nh, số tiền bảo hiểm là 300.000.000 đồng, thời hạn bảo hiểm: 20 năm từ ngày 15/12/2015 đến hết ngày 14/12/2035, người thụ hưởng chị Trương Nguyễn Tú Tr. Quá trình thực hiện bảo hiểm, ngày 02/11/2018 bà Nguyễn Thị Thùy Tr chết. Sau khi bà Tr chết, chị Tr đã đề nghị giải quyết quyền lợi bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng. Ngày 16/01/2018, Công ty Bảo Việt Nh Quảng Trị có thông báo về việc giải quyết đối với trường hợp vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin, Bảo Việt Nh chấm dứt hiệu lực hợp đồng số 568701090 và không thực hiện toàn bộ các nghĩa vụ trong hợp đồng đã ký. Quá trình tham gia ký kết hợp đồng bảo hiểm, bà Thùy Tr không được tư vấn viên Bảo Việt hướng dẫn các nội dung liên quan trước khi ký kết hợp đồng, đặc biệt không được giải thích về các điều khoản loại trừ bảo hiểm. Nhân viên bảo hiểm Trần Thị H tự ý kê khai toàn bộ vào giấy yêu cầu bảo hiểm, các mục trả lời "không" đều do nhân viên của Bảo Việt đánh dấu vào, sau đó nhờ bà H (chị ruột bà Tr) đưa đến cho bà Tr ký vào. Tư vấn viên Bảo Việt không tư vấn, không cung cấp thông tin có liên quan đến hợp đồng, giải thích các điều kiện, điều khoản loại trừ bảo hiểm. Do đó, chị Trương Nguyễn Tú Tr khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc Tổng Công ty Bảo Việt Nh phải bồi thường cho chị Trương Nguyễn Tú Tr số tiền 300.000.000 đồng.

[99] Trần Vũ Hải (2014), *Pháp luật về kinh doanh BHNT ở Việt Nam những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận án Tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội, tlđd.

Giải quyết tại Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều nhận định: Chữ viết trên giấy yêu cầu bảo hiểm không phải là chữ viết của bà Thùy Tr và việc kê khai không đúng không phải lỗi của bên mua bảo hiểm mà do lỗi của tư vấn viên bảo hiểm đã không thực hiện việc tư vấn cho bên mua bảo hiểm, tự thực hiện kê khai các thông tin tại hợp đồng bảo hiểm và giấy yêu cầu bảo hiểm nhằm giao kết được hợp đồng bảo hiểm. Hành vi của bà Trần Thị H là vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin theo quy định pháp luật. Từ đó, Tòa án đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn chị Trương Nguyễn Tú Tr, buộc Tổng Công ty Bảo Việt Nh phải trả cho chị Trương Nguyễn Tú Tr toàn bộ số tiền bảo hiểm theo hợp đồng được ký kết giữa Tổng Công ty Bảo Việt Nh với bà Nguyễn Thị Thùy Tr.

Như vậy, quan điểm của Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đều hướng về việc bảo vệ quyền lợi NTD trong việc giao kết hợp đồng bảo hiểm giữa họ với doanh nghiệp. Cụ thể, Tòa án đã đưa ra những chứng cứ và lý lẽ đầy thuyết phục để chỉ ra những sai phạm của nhân viên tư vấn, giới thiệu sản phẩm đến khách hàng và khẳng định nghĩa vụ trách nhiệm của đại lý, DNBH phải đảm bảo các quyền thông tin đến khách hàng.

Tuy nhiên, không phải vụ việc nào chứng cứ của vụ án cũng đều ủng hộ phía NTD. Cụ thể, tại Bản án số 13/2023/DS-PT ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội về việc giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm giữa nguyên đơn bà Hoàng Thị C và bị đơn Công ty TNHH MNL VN. Với nội dung chủ yếu nguyên nhân phát sinh tranh chấp là do người tư vấn cho NTD (bà Hoàng Thị C) ký vào Đơn yêu cầu bảo hiểm không có nội dung và tư vấn viên cũng không cung cấp các điều khoản cụ thể của 04 hợp đồng bảo hiểm. Mặc dù còn có nhiều quan điểm trái ngược nhau của Tòa án cấp sơ thẩm và Viện kiểm sát nhưng kết quả cuối cùng của cấp phúc thẩm đã không thống nhất quan điểm của cấp sơ thẩm, kể cả Viện kiểm sát. Tòa án phúc thẩm đã không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn bà Hoàng Thị C vì không có chứng cứ chứng minh cho việc bị vi phạm quyền về thông tin khi được tư vấn tham gia hợp đồng bảo hiểm[100]. Thực tiễn không ít những vụ tranh chấp liên quan đến hợp đồng bảo hiểm có kết quả tương tự vì như đã phân tích, NTD trong BHNT chỉ đóng một vai trò thứ yếu trong mối quan hệ mua, bán sản phẩm BHNT với DNBH nên họ luôn bị động trong việc tiếp nhận thông tin về sản phẩm và dễ bị những tác động tâm lý khi rơi vào các chiến thuật tư vấn của các nhân viên bảo hiểm.

Từ vụ việc nêu trên đã chỉ ra những bất cập của quyền thông tin đối với NTD trong lĩnh vực BHNT như sau:

[100] Bản án số 13/2023/DS-PT ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao. Trang điện tử: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1130367t1cvn/chi-tiet-ban-an [truy cập ngày 26/02/2024]

Thứ nhất, nhân viên tư vấn bảo hiểm cố tình đưa ra những thông tin sai, tư vấn thiếu trách nhiệm đến khách hàng vì yếu tố vụ lợi cá nhân. Thực tế đã chỉ ra rằng không ít các hợp đồng BHNT được ký kết dựa trên mối quan hệ người thân quen để tạo dựng niềm tin của khách hàng và lợi dụng thiếu hiểu biết của họ về các quy định trong hợp đồng BHNT từ đó định hướng khách hàng đi vào con đường giao kết hợp đồng trong khi họ chưa thực sự nắm được những góc khuất ẩn sâu phía sau bản hợp đồng. Kết quả là các cuộc tranh chấp đáng tiếc xảy ra khi tham gia hợp đồng bảo hiểm nhưng chưa hiểu hết những quy định về quyền và trách nhiệm của mình. Điển hình từ những vụ việc nêu trên người tham gia BHNT không được nhân viên tư vấn hướng dẫn rõ ràng các nội dung trong hợp đồng và đặc biệt không cung cấp đầy đủ thông tin về các điều khoản chính có trong hợp đồng nhưng NTD không thể đưa ra được chứng cứ gì để chứng minh khi được tư vấn không giống với nội dung ký kết và việc ký trước các văn bản nhưng không có nội dung diễn ra trên thực tế rất nhiều nhưng khi có sự việc tranh chấp xảy ra thì việc chứng minh là rất khó. Từ đó, cho thấy các tư vấn viên luôn cố tình đưa ra thông tin khuếch đại những ưu điểm của bảo hiểm mà che giấu những hạn chế của nó làm cho khách hàng không nắm được các nội dung thông tin quan trọng như các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm hay thậm chí là các quyền lợi bị giới hạn và những trách nhiệm của NTD khi tham gia giao kết hợp đồng bảo hiểm.

Nguyên nhân sâu hơn của vấn đề này là do lợi ích mà nhân viên tư vấn bảo hiểm trên thực tế được nhận là rất cao cụ thể đó là các khoản hoa hồng nhận được từ mỗi hợp đồng bảo hiểm. Theo quy định của Bộ Tài Chính thì tỷ lệ hoa hồng tối đa mà tư vấn viên được hưởng lên tới 40% ở năm thứ nhất của hợp đồng[101]. Hiện các công ty bảo hiểm đang để dao động ở mức từ 30% đến 40%, ví dụ, như hợp đồng có mức đóng 100 triệu một năm thì ngay sau khi khách đóng tiền, tư vấn viên sẽ được hưởng khoảng từ 30 đến 40 triệu đồng ở năm đầu.[102] Đây chính là một trong những lý do dẫn đến việc nhân viên tư vấn cố tình tư vấn mập mờ, thậm chí sai lệch về sản phẩm bảo hiểm để nhanh chóng chốt đơn, ký được hợp đồng với khách hàng mà không quan tâm đến những rủi ro về sau.

Thứ hai, sự thiếu hiểu biết về kiến thức bảo hiểm của nhân viên tư vấn đã tạo nên những rào cản tiếp cận thông tin của khách hàng khi tham gia vào giao dịch mua bán sản phẩm BHNT. Khá nhiều những trường hợp tư vấn viên mang lỗi vô ý trong việc

---

[101] Mục 3.2, khoản 3, Điều 51 Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2023 hướng dẫn một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm.

[102] Minh Quý (2023), *Đề nghị Bộ Công an làm rõ dấu hiệu lừa đảo của BHNT*, Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam, Trang điện tử: https://lsvn.vn/de-nghi-bo-cong-an-lam-ro-dau-hieu-lua-dao-cua-bao-hiem-nhan-tho-1685520901.html [truy cập ngày 28/06/2024]

cung cấp không đúng, không đầy đủ thông tin cho khách hàng. Bởi lẽ, so với các chuyên ngành khác như tài chính, ngân hàng... thì hầu hết các nhân viên tư vấn bảo hiểm đều ít được đào tạo chính quy từ các trường đại học mà chỉ được học thông qua các lớp nghiệp vụ về sau. Cụ thể, theo thống kê sơ bộ của Báo Điện tử Việt Nam (VTC New) trong số hơn 200 trường đại học, cao đẳng trên cả nước, chỉ có 5 cơ sở giáo dục bậc đại học mở đào tạo ngành Bảo hiểm và với số lượng sinh viên tuyển được là rất ít[103]. Đồng thời, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 được Quốc hội thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2022 và đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2023 (trừ một số điều có hiệu lực ngày 01/01/2028)[104] đã quy định khá rõ về điều kiện để trở thành cá nhân cung cấp dịch vụ phụ trợ bảo hiểm (trong đó bao gồm nhân viên tư vấn hợp đồng bảo hiểm). Tuy nhiên, từ trong quy định đã thấy điều kiện để trở thành nhân viên tư vấn hợp đồng bảo hiểm còn tương đối dễ dàng, không cần trình độ đại học có liên quan đến chuyên ngành bảo hiểm, chỉ cần có trình độ đại học trở lên và được đào tạo thêm chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm mà một trong các tổ chức được đào tạo chứng chỉ này lại chính là doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm[105]. Việc thiếu kiến thức chuyên môn đối với tư vấn viên bảo hiểm không chỉ xuất phát từ việc không hoặc rất ít được đào tạo từ bậc đại học mà nó còn phụ thuộc vào khả năng tự học hỏi, tính trách nhiệm và cái tâm trong công việc của một người làm nghề tư vấn bảo hiểm. Bởi vì họ phải hiểu rằng chính những thông tin họ cung cấp cho khách hàng khi mua sản phẩm bảo hiểm là những thông tin vô cùng quan trọng mà nếu việc tư vấn diễn ra một cách qua loa, đại khái, tư vấn thiếu hụt thông tin do kém hiểu biết sẽ dẫn đến nhiều hệ lụy, rủi ro tiềm ẩn cho khách hàng của mình sau này.

Thứ ba, việc phổ biến và công khai thông tin về các điều khoản trong hợp đồng BHNT là rất cần thiết. Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định bắt buộc công khai từng điều khoản trong hợp đồng mẫu trên trang thông tin điện tử của DNBH. Tại khoản 3 Điều 27 Thông tư 67/2023/TT-BTC NTD chỉ được tiếp cận một phần của hợp đồng BHNT thông qua việc DNBH cung cấp cho các tài liệu có liên quan như các quy tắc, điều khoản hợp đồng, tài liệu tóm tắt, bản minh họa,...đồng thời các thông tin được đăng tải trên trang quảng cáo về sản phẩm BHNT của DNBH được quy định tại Điều 32 Thông tư 67/2023/TT-BTC cũng chỉ là những thông tin liên quan đến một phần của hợp đồng như: tài liệu giới thiệu sản phẩm, tài liệu minh họa hay quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm. Chính vì những quy định chưa rõ ràng này đã hạn chế quyền được tiếp cận thông tin của NTD trong quá trình tìm hiểu về sản phẩm bảo hiểm.

---

[103] Hà Cường (2023), *5 trường đại học đào tạo ngành Bảo hiểm*, Trang điện tử: https://vtcnews.vn/5-truong-dai-hoc-dao-tao-nganh-bao-hiem-ar765834.html [Truy cập ngày 28/06/2024]

[104] Khoản 1, 2 Điều 158 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

[105] Khoản 1, Điều 142 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

Thứ tư, hiện nay Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã có hiệu lực pháp luật nhưng việc xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm vẫn đang áp dụng Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số hướng dẫn cho Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi, bổ sung năm 2019 để tiến hành xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm là không phù hợp. Thêm vào đó, Dự thảo Luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm năm 2023 đang thay đổi mức phạt lên đến 100 triệu đồng đối với các hành vi như: không cung cấp tài liệu, thông tin trung thực, điều khoản của sản phẩm bảo hiểm, không nêu rõ các quyền lợi bảo hiểm và loại trừ trách nhiệm bảo hiểm; thông tin không rõ ràng, tạo cho bên mua bảo hiểm hiểu lầm về những quyền lợi của sản phẩm,... tuy nhiên đến nay dự thảo này vẫn chưa được thông qua chính thức nên về quy định vẫn còn thiếu cơ sở pháp lý áp dụng. Do vậy, các hành vi vi phạm sẽ được áp dụng theo luật cũ chưa đảm bảo tính răn đe cao nên việc ban hành quy định mới là phù hợp với tình hình phát triển của xã hội.

2.2.3 Giải pháp về quyền được cung cấp thông tin

Từ những bất cập nêu trên nhận thấy việc đưa ra các giải pháp để bảo vệ quyền thông tin của NTD là rất quan trọng và để thực hiện điều này cần thiết đề xuất một số nội dung như sau:

Một là, đề xuất Bộ Tài chính cần xây dựng các văn bản pháp luật để quy định cụ thể nhằm ràng buộc trách nhiệm của cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ phụ trợ bảo hiểm về tư vấn. Đồng thời, giao cho các cơ sở đào tạo phải xây dựng chương trình, nội dung đào tạo chuyên sâu để nâng cao chất lượng đội ngũ tư vấn viên trong hoạt động bảo hiểm mà nhất là trong BHNT và chương trình đào tạo cần được phê duyệt bởi một cơ quan có thẩm quyền trong việc quản lý nhằm hướng đến mục tiêu tất cả hệ thống tư vấn viên hoạt động trong ngành bảo hiểm phải có trình độ cử nhân (bậc đại học) trở lên về chuyên ngành bảo hiểm và được đào tạo thêm các lớp về kỹ năng tư vấn, thuyết trình hợp đồng bảo hiểm để được cấp các chứng chỉ phù hợp theo quy định. Đồng thời, các trường đại học cần mở rộng thêm khối ngành đào tạo chuyên ngành liên quan đến bảo hiểm, giáo dục Luật bảo hiểm và mở rộng mô hình của các lớp nghiệp vụ bảo hiểm nhằm cung cấp đầy đủ kiến thức chuyên môn, trách nhiệm nghề nghiệp cho nhân viên tư vấn. Bên cạnh đó, việc tuyển dụng tư vấn viên bảo hiểm phải đảm bảo xét về học vấn chuyên ngành bảo hiểm và các điều kiện để trở thành một nhân viên tư vấn, kinh doanh ngành BHNT. Thêm vào đó, ngoài việc mở các lớp dạy kiến thức nền tảng thì vẫn rất cần các khóa dạy kỹ năng tư vấn nhằm đảm bảo vừa cung cấp thông tin đầy đủ về sản phẩm bảo hiểm cho khách hàng vừa đảm bảo các kỹ năng tư vấn trung thực và thể hiện trách nhiệm của một tư vấn viên đối với từng hợp đồng và từng khách hàng cần bảo vệ.

Hai là, cần có cơ chế tư vấn hợp đồng trung lập và tự nguyện áp dụng cho người mua BHNT. Người mua bảo hiểm ở Việt Nam thường thiếu thông tin và kiến thức pháp lý hạn chế. Do vậy, cần có những người có kiến thức chuyên môn về hợp đồng để tư vấn cho họ khi tham gia thương lượng hợp đồng trong trường hợp họ có nhu cầu tư vấn. Theo đó, cơ chế tư vấn hợp đồng trung lập và mang tính tự nguyện sẽ giúp ích cho cả hai bên cùng thỏa mãn được các vấn đề vướng mắc về pháp lý trong hợp đồng BHNT, vốn chứa nhiều thuật ngữ pháp lý chuyên môn rất phức tạp. Khi tranh chấp phát sinh các bên không thể viện lý do thiếu hiểu biết về hợp đồng để buộc bên còn lại phải chịu trách nhiệm. Đối với bên cung cấp dịch vụ bảo hiểm cũng không bị cho là tư vấn thiên vị, không đầy đủ, hạn chế và cho rằng các điều khoản trong hợp đồng được thiết lập không công bằng cho người mua bảo hiểm. Bên cạnh đó, cơ chế tư vấn bảo hiểm trung lập và tự nguyện sẽ giao cho các nhà chuyên môn về luật hợp đồng, trong đó có thể là Luật sư, Công chứng viên, những người chuyên môn về hợp đồng dân sự, thương mại chịu trách nhiệm như một bên trung gian giải thích cho các bên về các quyền, nghĩa vụ có liên quan khi tham gia vào quan hệ BHNT. Ngay cả những người này, chỉ những ai được đào tạo và được cơ quan nhà nước chuyên môn về bảo hiểm cấp chứng chỉ tư vấn thì mới được thực hiện tư vấn, xác nhận đã tư vấn cho khách hàng về hợp đồng BHNT.

Ba là, việc công khai thông tin về hợp đồng BHNT trên các trang thông tin điện tử của DNBH là điều vô cùng cần thiết khi đó NTD có thể chủ động hơn trong việc đọc và nghiên cứu các điều khoản của hợp đồng. Thêm vào đó, việc công khai nội dung của hợp đồng đối với từng DNBH sẽ tạo ra tính cạnh tranh trên thị trường tài chính nhằm hướng đến mục tiêu xây dựng hợp đồng bảo vệ toàn diện các quyền lợi cho NTD bảo hiểm. Mặc khác, khi công khai thông tin đầy đủ, cụ thể về hợp đồng BHNT vừa giúp NTD có thêm thời gian nghiên cứu hợp đồng thay vì chỉ 21 ngày suy xét[106], vừa làm giảm sự độc quyền về thông tin của tư vấn viên tránh các tình trạng bất cân xứng thông tin trong giao dịch mua bán sản phẩm BHNT.

Bốn là, cần sớm thông qua và ban hành Nghị định mới về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm,... Đồng thời, việc thay đổi mức xử phạt lên đến 100 triệu đồng đối với hành vi tư cố tình tư vấn sai thông tin cho khách hàng của tư vấn viên tại Điều 17 của Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số cần được ban hành và triển khai thực hiện sớm nhằm răn đe các hành vi cung cấp sai thông tin của họ. Đối với trường hợp tư vấn viên vì không đủ trình độ chuyên môn dẫn đến việc lý giải, cung

[106] Điều 35 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

cấp thông tin chưa đầy đủ cho khách hàng cũng cần nghiên cứu để bổ sung hình thức xử phạt hành chính tương xứng nhằm đảm bảo sự công bằng trong việc thể hiện trách nhiệm của tư vấn viên đối với NTD trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm.

2.3 Đối với quyền được thỏa thuận, lựa chọn

2.3.1 Quy định pháp luật hiện hành về quyền được thỏa thuận, lựa chọn

Xuất phát từ nhu cầu được lựa chọn hình thức tham gia, mô hình bảo hiểm và việc thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm, quyền lợi của NTD trong lĩnh vực BHNT phải kể đến đó là quyền đảm bảo được thỏa thuận được lựa chọn. Đây là nhóm quyền giúp NTD bảo vệ những quyền lợi chính đáng của mình. Pháp luật quốc tế ghi nhận quyền được thỏa thuận của NTD trong hợp đồng bảo hiểm cụ thể tại nguyên tắc PEICL được nêu trong Điều 1:102. Đây là một nguyên tắc rất quan trọng liên quan đến việc sử dụng tùy chọn của PEICL – đặc biệt là trong bối cảnh luật tư nhân quốc tế. Theo quy định này, các nguyên tắc PEICL được áp dụng bất cứ khi nào các bên đồng ý rằng hợp đồng của họ sẽ do họ điều chỉnh[107]. Đồng thời, các bên được tự do ký kết hợp đồng và xác định nội dung của hợp đồng, tuân theo các yêu cầu về thiện chí và giao dịch công bằng, và các quy tắc bắt buộc được thiết lập bởi các nguyên tắc PECL[108]. Theo PEICL sự thỏa thuận trong hợp đồng của các bên là điều rất quan trọng bởi nó hướng tới sự tự do trong giao kết hợp đồng. Hay theo Viện thống nhất Tư pháp Quốc tế (viết tắt theo tiếng Pháp là UNIDROIT) thì quyền tự do hợp đồng được quy định: "Các bên trong hợp đồng được tự do giao kết hợp đồng và quy định nội dung của hợp đồng[109]". Việc tự do giao kết hợp đồng có nghĩa là thực thi quyền tự do của một người và luật pháp, nói chung được ban hành để tạo điều kiện và bảo vệ quyền tự do của con người, làm cho việc thực hiện đó có hiệu quả. Đó là lý do tại sao quyền tự chủ về hợp đồng là cốt lõi của cách hiểu này về luật hợp đồng[110]. Tại Chỉ thị 1999/44/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu cho rằng "*NTD được bảo vệ trong trường hợp các bên đã thỏa thuận không có điều khoản hợp đồng cụ thể nào hoặc khi các bên đã ký kết các điều khoản hoặc thỏa thuận hợp đồng trực tiếp hoặc gián tiếp từ bỏ hoặc hạn chế các quyền của NTD*"[111]. Như vậy, hợp đồng giao kết với NTD phải hướng đến mục tiêu chung là đảm bảo các quyền về tự do lựa chọn, tự do thỏa thuận cho NTD vì đây là quyền hết sức cơ

---

[107] Christian Armbruester (2013), *PEICL–The project of a European insurance contract law*, Tạp chí Connecticut Insurance Law journal, pg 122, Volume 20, Number 1 Fall 2013

[108] Điều 1:102 Nguyên tắc của Luật hợp đồng Châu Âu – PECL, Tự do hợp đồng, nguồn: https://www.trans-lex.org/400200/_/pecl/

[109] Điều 1.1, những nguyên tắc hợp đồng thương mại quốc tế (PICC), Viện thống nhất tư pháp quốc tế

[110] Rodl, F. (2013). *Contractual freedom, contractual justice, and contract law* (theory). Law & Contemp. Probs., 76, 57.

[111] Mục 7 Chỉ thị 1999/44/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu về một số khía cạnh của việc bán hàng tiêu dùng và các bảo đảm liên quan

bản của quyền tự do hợp đồng và là yếu tố tác động đến lợi ích của các bên chủ thể tham gia giao kết hợp đồng. Điều này được ứng dụng nói chung cho tất cả các giao dịch hợp đồng với NTD nhằm đảm bảo quyền lợi bảo vệ quyền tự do lựa chọn, tự do thỏa thuận của NTD. Trong đó bao gồm cả lĩnh vực BHNT, khi thực hiện giao kết hợp đồng bảo hiểm với NTD thì DNBH phải đáp ứng các quyền cơ bản này của NTD khi xác lập quan hệ hợp đồng với họ.

Theo pháp luật Việt Nam, quy định về quyền được thỏa thuận, lựa chọn của NTD khi tham gia hợp đồng BHNT được hệ thống pháp luật quy định tại một số điều luật như sau. Tại Điều 385 BLDS năm 2015 có quy định: "*Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự*". Hay Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 về bảo vệ quyền lợi NTD quy định rằng họ có quyền lựa chọn hàng hoá, dịch vụ; được cung cấp các thông tin trung thực về chất lượng, giá cả, phương pháp sử dụng hàng hoá, dịch vụ; được bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe và môi trường khi sử dụng hàng hoá, dịch vụ; được hướng dẫn những hiểu biết cần thiết về tiêu dùng [112]. Theo quy định này, thì quyền được thỏa thuận, lựa chọn của NTD khi tham gia vào lĩnh vực BHNT được thể hiện ở việc NTD được lựa chọn hình thức tham gia mua sản phẩm BHNT, lựa chọn việc tiếp cận thông tin, được cung cấp thông tin một cách trung thực từ DNBH và được đảm bảo các quyền an toàn khi sử dụng các sản phẩm BHNT. Đối với quyền được thỏa thuận của NTD cũng được quy định cụ thể tại khoản 1 và 2 Điều 15 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 rằng DNBH và NTD (bên mua bảo hiểm) có thể thỏa thuận giao kết một loại hợp đồng bảo hiểm hoặc nhiều loại hợp đồng bảo hiểm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật. Hay tại Điều 27 của Thông tư 67/2023/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm có nêu rằng khi tiến hành giao kết hợp đồng bảo hiểm thì DNBH sẽ cung cấp các tài liệu có liên quan và các tài liệu nêu trên được xem là một phần của hợp đồng bảo hiểm. Việc cung cấp các tài liệu này được DNBH thỏa thuận với NTD theo hình thức đã thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm. Như vậy, xét về góc độ lý luận hợp đồng bảo hiểm được tiến hành giao kết giữa DNBH và NTD là hợp đồng được hình thành dựa trên sự thỏa thuận ý chí giữa các bên. Ngoài ra trên Tạp chí Đánh giá Chính sách & Luật của Indonesia, các tác giả Aswin, A., Suhendro, S., & Afrita, I đưa ra nhận định rằng hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận đồng thuận, nghĩa là sự thỏa thuận có đi có lại làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các bên tham gia thỏa thuận[113]. Tuy nhiên, trên thực tế thì hợp đồng BHNT được thể hiện

[112] Điều 8 Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 về bảo vệ quyền lợi NTD

[113] Aswin, A., Suhendro, S., & Afrita, I. (2021). Settlement Of Defaults in The Life Insurance Policy Between The Insurer And The Insured. Journal Indonesia Law And Policy Review (JILPR), 2(2), pg.60.

dưới dạng của hợp đồng mẫu được DNBH soạn sẵn và NTD bị hạn chế quyền thỏa thuận ngay tại các điều khoản của hợp đồng này. Cụ thể, có thời điểm Hợp đồng BHNT được xem là hợp đồng mẫu, là điều kiện giao dịch chung[114]. Tức là, hợp đồng BHNT giai đoạn này gồm những điều khoản do một bên đưa ra theo mẫu để bên kia trả lời trong một thời gian hợp lý; nếu bên được đề nghị trả lời chấp nhận thì coi như chấp nhận toàn bộ nội dung hợp đồng theo mẫu mà bên đề nghị đã đưa ra[115], về phía DNBH phải thực hiện đăng ký mẫu hợp đồng tại Bộ Công Thương. Đồng thời sau khi đăng ký thành công, hợp đồng mẫu được công bố công khai và lưu trữ trên trang thông tin điện tử của Bộ Công Thương để NTD có thể tham khảo trước khi muốn giao kết, tham gia hợp đồng bảo hiểm[116].

Bên cạnh đó, cũng trong thời điểm này, Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 sửa đổi, bổ sung năm 2019 đang có hiệu lực lại quy định về trường hợp thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm và DNBH có thể thỏa thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện, điều khoản bảo hiểm, và phải được lập thành văn bản[117]. Như vậy, mặc dù từ thời điểm 15/10/2015 đến 01/10/2019[118] hợp đồng BHNT được quy định là hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung nhưng pháp luật vẫn cho phép các bên có quyền thỏa thuận sửa đổi, bổ sung phí bảo hiểm, điều kiện và điều khoản bảo hiểm.

Tuy nhiên, đến Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022, nội dung này không còn quy định mà nội dung chủ yếu của Hợp đồng BHNT được quy định trực tiếp vào trong điều khoản của Luật đồng thời giao về cho Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định chi tiết nội dung này[119]. Theo Luật Kinh doanh bảo hiểm mới nhất hiện nay thì hình thức của hợp đồng BHNT chưa được quy định rõ ràng. Bởi tại Điều 17 và Điều 18 của luật này thì hợp đồng BHNT được xem là sự xác lập dựa trên thỏa thuận của NTD và DNBH và được lập thành văn bản với các nội dung được DNBH quy định từ trước. Đồng thời tại Điều 27 Thông tư 67/2023/TT-BTC thì nội dung của hợp đồng BHNT cũng chính là các tài liệu liên quan đến sản phẩm bảo hiểm mà DNBH cung cấp cho NTD. Song các nội dung, tài liệu và thông tin của hợp đồng BHNT về hình thức cơ bản có nhiều nội dung trùng khớp với các nội dung quy định về hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

---

[114]Xem khoản 3, Điều 2 Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015, tlđd.

[115] Điều 405 Bộ luật Dân sự năm 2015.

[116] Xem Điều 10 và khoản 1, 2 Điều 14 Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ quyền lợi NTD.

[117] Điều 25 Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2019.

[118] Khoảng thời gian Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực pháp luật đến ngày bị bãi bỏ.

[119] Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022.

tại khoản 3 Điều 23 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023. Thực tế khi tham gia giao kết hợp đồng với DNBH, NTD hoàn toàn không được quyền tham gia thỏa thuận, bàn bạc trước khi tiến hành ký kết hợp đồng bảo hiểm và cũng không được quyền thỏa thuận bất kỳ điều khoản nào có trên hợp đồng bảo hiểm. Vì theo quy định, mặc dù DNBH được tự do phát triển sản phẩm và khi soạn thảo hợp đồng DNBH chỉ phải đăng ký phương pháp, cơ sở tính phí bảo hiểm của các sản phẩm bảo hiểm thuộc nghiệp vụ BHNT và được Bộ Tài Chính chấp thuận[120], NTD trường hợp này chỉ có quyền chấp nhận hoặc không chấp nhận tham gia sau khi nhận được hợp đồng trong một khoảng thời gian nhất định. Nếu vượt quá khoảng thời gian này NTD hoàn toàn không có quyền thỏa thuận, sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bất kỳ nội dung, điều khoản nào trong hợp đồng. Như vậy, với quy định như trên thì hợp đồng kinh doanh bảo hiểm được thực hiện như một dạng hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung và việc sửa đổi, bổ sung hay thay đổi các điều khoản có trong hợp đồng hoàn toàn áp dụng các quy định về hợp đồng theo mẫu được quy định tại Điều 405 BLDS[121]. Tuy nhiên, tại Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 lại không quy định hợp đồng BHNT là hợp đồng mẫu trong khi đó về mặt hình thức và nội dung hợp đồng lại được ví như là một hợp đồng mẫu. Chính vì sự không công nhận hợp đồng mẫu trong giao kết với NTD đã tạo nên khó khăn cho việc bảo vệ quyền lợi của NTD cũng như việc áp dụng các nguyên tắc của hợp đồng theo mẫu để bảo vệ quyền lợi cho NTD trong giao dịch với DNBH. Mặc khác việc không quy định hợp đồng bảo hiểm là hợp đồng mẫu cũng tạo nên những thuận lợi cho NTD được phép thực hiện quyền lợi thỏa thuận đối với hợp đồng giao kết với doanh nghiệp bảo hiểm. Khi đó, NTD hoàn toàn có thể đề ra yêu cầu sửa đổi, bổ sung các nội dung, điều khoản trên hợp đồng bảo hiểm trước khi tham gia ký kết. Tuy nhiên, có thể thấy trên thực tế NTD không thể nào đủ kiến thức và kinh nghiệm để có thể đưa ra các điều khoản chặt chẽ, đủ cơ sở để bảo vệ quyền lợi cho chính mình. Ngoài ra, trên thực tế các hợp đồng bảo hiểm đều rất dài và vô cùng nhiều điều khoản, các thuật ngữ sử dụng trong hợp đồng BHNT đều mang tính chuyên môn cao nên NTD thường không thể hiểu hết được nội dung của các câu từ, do vậy họ dễ rơi vào "bẫy điều khoản" của các DNBH và không được thực hiện chi trả bảo hiểm khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra. Đồng thời, thông thường NTD không thể trao đổi trực tiếp với DNBH và bản thân đại lý, tư vấn viên cũng không thể tự quyết định về việc thay đổi các điều khoản có trong hợp đồng soạn sẵn. Do vậy, quy định này chỉ mang tính hình thức, không thể vận dụng một cách triệt để.

---

[120] Khoản 1, khoản 3 Điều 87 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

[121] Hoàng Lan (2023), *Có thể sửa đổi điều khoản trong hợp đồng BHNT đã ký hay không*, Vneconomy, Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Trang điện tử, https://vneconomy.vn/co-the-sua-dieu-khoan-trong-hop-dong-bao-hiem-nhan-tho-da-ky-hay-khong.htm [truy cập ngày 29/02/2024]

2.3.2 Bất cập về quyền được thỏa thuận, lựa chọn

Thứ nhất, NTD không có quyền thỏa thuận với DNBH về việc thay đổi những điều khoản, nội dung cơ bản của hợp đồng. Mỗi công ty bảo hiểm đều cung cấp một mẫu (mẫu) hợp đồng bảo hiểm với nội dung đã được chuẩn bị trước (hợp đồng tiêu chuẩn). Nội dung của biểu mẫu này được trình bày cho từng khách hàng, nội dung trong đó không được thảo luận trước với người tiêu dùng. Người tiêu dùng chỉ được hỏi ý kiến xem họ có thể chấp nhận hay không[122]. Chính vì thế, trong trường hợp này NTD không có quyền lựa chọn trong việc giao kết, thay đổi nội dung hợp đồng BHNT. Thêm vào đó, việc giải thích hợp đồng BHNT khi hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng dẫn đến có nhiều cách hiểu khác nhau thì điều khoản được giải thích có lợi cho bên mua bảo hiểm[123]. Như vậy, với quy định này hoàn toàn không khác gì so với quy định tại khoản 6 Điều 404 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định về hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung. Đồng thời, với kiểu quy định như vậy nhằm hướng đến sự ràng buộc trách nhiệm của bên soạn thảo hợp đồng không được đưa ra các điều khoản không rõ ràng, gây nhầm lẫn, bất lợi cho bên còn lại tham gia ký kết. Điều này là một sự bảo vệ chung cho NTD khi tham gia quan hệ BHNT, nhưng đây cũng là một trong những điều khó áp dụng nhất. Bởi lẽ, pháp luật cũng không quy định cụ thể điều khoản như thế nào là không rõ ràng và thẩm quyền ai là người có quyền giải thích hợp đồng. Do đó, khi giải quyết vấn đề này cũng còn nhiều bất cập và nhiều quan điểm khác nhau cho cùng một điều khoản. Mặc khác, việc đăng ký, công khai hợp đồng BHNT vẫn còn chưa được quy định đầy đủ, chỉ giới hạn ràng buộc một số nội dung phải đăng ký với Bộ Tài Chính, còn lại doanh nghiệp tự do phát triển sản phẩm bảo hiểm chính vì vậy không doanh nghiệp nào muốn thỏa thuận từng điều khoản với khách hàng do rất khó để đi đến giao kết hợp đồng, khách hàng cũng khó có đủ điều kiện lẫn kiến thức để xây dựng hợp đồng giao kết với doanh nghiệp.

Điển hình từ vụ khởi kiện BHNT của nữ diễn viên Ngọc Lan xảy ra tranh chấp với Công ty TNHH A kinh doanh bảo hiểm, nữ nghệ sỹ chia sẻ nội dung vụ việc chị và con trai tham gia đóng bảo hiểm với mức chi phí là 700 triệu đồng/năm và đã đóng bảo hiểm khoảng hơn vài năm, với mong muốn sau 10 năm được nhận về số tiền gần 10 tỷ cả gốc lẫn lãi theo lời của nhân viên tư vấn. Tuy nhiên, sau khi phát sinh một số vấn đề, chị đã đến công ty bảo hiểm và nhận ra mình đã bị lừa trong quá trình làm hợp đồng do thông tin được tư vấn không rõ ràng dẫn đến thời gian phải đóng bảo hiểm dài hơn nhiều so với nữ diễn viên dự kiến. Ngọc Lan thừa nhận lỗi một phần là do bản thân khi không đọc kỹ hợp đồng dài hơn 100 trang trước khi ký, nhưng lỗi chính là ở nhân viên tư vấn

---

[122] Aswin, A., Suhendro, S., & Afrita, I. (2021). Settlement Of Defaults in The Life Insurance Policy Between The Insurer And The Insured. Journal Indonesia Law And Policy Review (JILPR), 2(2), pg.60, tlđd.
[123] Điều 24 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

và cách mà Công ty bảo hiểm đã đưa ra chiến thuật xây dựng hợp đồng sẵn quá dài trước khi cho NTD đọc và ký kết[124]. Từ vụ tham gia hợp đồng BHNT của diễn viên Ngọc Lan có thể thấy mặc dù trước đó áp dụng quy định về hợp đồng mẫu, điều kiện giao dịch chung, hợp đồng BHNT phải đăng ký và công bố nhưng NTD vẫn bị thiệt thòi vì phương thức xây dựng hợp đồng quá dài và sử dụng nhiều thuật ngữ chuyên môn. Tuy nhiên, hiện nay khi Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 đã có hiệu lực thi hành nhưng quyền lợi của NTD trong lĩnh vực BHNT vẫn chưa thực sự được đảm bảo. Bởi lẽ, pháp luật không quy định hình thức hợp đồng BHNT theo hợp đồng mẫu nhưng việc tạo lập hợp đồng lại giao về cho chính DNBH tự biên soạn cho NTD ký kết. Thêm vào đó rất nhiều nội dung có liên quan đến quyền lợi của NTD lại không được thông tin đầy đủ và việc xây dựng hợp đồng quá dài gây tâm lý "lười đọc" của khách hàng điều này chính là nguyên nhân gây nên những cuộc tranh kiện về sau giữa DNBH và NTD.

Thứ hai, hạn chế về thời gian thực hiện quyền lựa chọn tham gia hay không tham gia hợp đồng bảo hiểm được quy định trong thời gian cân nhắc. Tại Điều 35 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có quy định rằng việc lựa chọn tham gia hay không tham gia bảo hiểm trong trường hợp thay đổi mức phí hoặc trong thời gian cân nhắc tham gia hợp đồng bảo hiểm trên 01 năm là 21 ngày. Mặc dù quy định này là một trong những điểm mới của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 so với Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2019). Đây được xem là những thay đổi theo hướng tích cực về việc bổ sung thêm thời gian để NTD được quyền suy xét, cân nhắc kỹ lưỡng trước khi tham gia BHNT. Tuy nhiên theo thực tế hiện nay thì việc quy định về thời gian cân nhắc này vẫn chưa hợp lý. Thứ nhất, thời gian cân nhắc chỉ 21 ngày là khá ngắn và chưa phù hợp với trình độ nghiên cứu để hiểu biết về hợp đồng BHNT của NTD. Mặc dù trình độ dân trí của nước ta hiện nay đang dần có bước cải thiện, tỷ lệ người dân có tri thức ngày càng cao. Thế nhưng, bản chất của hợp đồng BHNT là rất phức tạp, lượng thông tin sản phẩm rất đa dạng và rõ ràng là khách hàng khó tìm được các thuật ngữ sản phẩm có chứa thông tin này, khách hàng không thể phân biệt được thông tin quan trọng và thông tin ít quan trọng hơn, đồng thời thuật ngữ sản phẩm chứa rất nhiều thuật ngữ chuyên môn mà họ chưa từng thấy trước đây nên rất có thể họ sẽ không hiểu[125]. Chính vì vậy việc nên dành nhiều thời gian để NTD nghiên cứu và tìm hiểu về hợp đồng giao kết cũng như thông tin về sản phẩm BHNT để đưa ra quyết định

---

[124] Mộc Miên (2023) *Bộ Tài chính yêu cầu MVI báo cáo vụ mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan*, báo Pháp luật & Đời sống, https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tai-chinh-yeu-cau-mvi-bao-cao-vu-mua-bao-hiem-cua-dien-vien-ngoc-lan-a571822.html [truy cập ngày 29/02/2024]

[125] Banyár, József and Turi, Petra (2019) *The Evolution of the Insurance Consumer Protection Approach in Hungary*. Public Finance Quarterly, 64 (2). pp. 189-207

giao kết là điều vô cùng cần thiết. Nếu NTD chưa thực sự hiểu và nắm rõ các quy định về sản phẩm BHNT cũng như hợp đồng giao kết giữa NTD và DNBH thì những vấn đề tranh chấp sẽ dễ bị phát sinh sau này. Thứ hai, theo các quy định về thời gian thì NTD quá quen thuộc với mức thời gian là 1 tháng (30 ngày) hơn. Điển hình như, tại khoản 3 Điều 25 của Luật Lao động năm 2019 có quy định thời gian thử việc là 30 ngày và tối đa là 60 ngày. Theo thông lệ thông thường các hợp đồng lao động tại Việt Nam cũng áp dụng quy định trong hợp đồng thỏa thuận với người lao động là 30 ngày thử việc, hay hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà trọ sinh viên cũng được chi trả theo hàng tháng. Và đặc biệt các chính sách dùng thử và đổi trả của một số doanh nghiệp tạo ra những thói quen cho NTD về mặc định thời gian cân nhắc khi mua sản phẩm là 30 ngày. Tại Beesmart, khách hàng sẽ được hưởng quyền lợi đổi hoặc trả trong vòng 30 ngày đầu tiên vì bất cứ lý do gì. Thậm chí là không hài lòng cũng sẽ được trả. Đặc biệt Beesmart cam kết hoàn lại bạn 100% giá trị sản phẩm. Đồng nghĩa với việc dù đã sở hữu trong vòng 30 ngày nhưng khi trả hàng, khách hàng vẫn được hoàn lại đúng với số tiền mua hàng đã bỏ ra (không tính phí ship)[126]. Theo chính sách bảo hành đổi trả các mặt hàng của Thế giới di động thì đối với sản phẩm chính bị hư hỏng sẽ được đổi mới trong vòng 30 ngày sử dụng[127]. Hay thậm chí tại siêu thị điện máy HC khách hàng được xem xét đổi hoặc trả lại sản phẩm đã mua nếu KH yêu cầu đổi/trả nằm trong các mốc thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày mua hàng, đối với các sản phẩm thương hiệu Oppo, phụ kiện điện thoại di động, điện tử, điện lạnh, máy tính, màn hình máy tính, và các sản phẩm gia dụng[128]. Như vậy việc thay đổi quy định của pháp luật về việc lựa chọn thời gian cân nhắc 30 ngày là hợp lý hơn và phù hợp với thực tại.

2.3.3 Giải pháp về quyền được thỏa thuận, lựa chọn

Từ những bất cập trên chỉ ra rằng, để bảo vệ quyền lựa chọn của NTD trong lĩnh vực BHNT cần có những giải pháp thực tiễn sau:

Thứ nhất, pháp luật cần quy định cụ thể về hình thức hợp đồng BHNT theo mẫu sẵn quy định chung cho tất cả doanh nghiệp kinh doanh BHNT. Đồng thời, cần mở rộng phạm vi quyền được thỏa thuận của NTD với DNBH về nội dung hợp đồng giao kết liên quan đến các vấn đề quyền lợi của NTD. Nghĩa là, một mặt hợp đồng được Bộ Tài chính ban hành và áp dụng theo những quy định của hợp đồng mẫu một mặt trong hợp đồng

---

[126] Nguyễn Minh Nguyệt (2019), *Thực hư chính sách dùng thử 30 ngày của Besmart*, nguồn: https://beesmart.vn/blogs/huong-dan-mua-hang/thuc-hu-chinh-sach-dung-thu-30-ngay-cua-beesmart [truy cập ngày 18/8/2024]

[127] Chính sách bảo hành đổi trả sản phẩm được cập nhật từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Thế giới di động, nguồn: https://www.thegioididong.com/chinh-sach-bao-hanh-san-pham

[128] Quy định chính sách đổi trả hàng của Siêu thị điện máy HC có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, nguồn: https://www.hc.com.vn/ords/s--chinh-sach-doi-tra-hang

phải có những điều khoản thể hiện quyền được thỏa thuận của NTD một cách cụ thể rõ ràng. Điều này cho phép NTD được tiếp cận với quyền lợi của mình và nắm được các nghĩa vụ đi kèm trong quá trình giao kết hợp đồng. Về hình thức hợp đồng, phải giới hạn về số trang của hợp đồng BHNT để đảm bảo khách hàng có thể nghiên cứu, tham khảo được các nội dung về quyền và nghĩa vụ của họ nhất là đối với các trường hợp loại trừ trách nhiệm bảo hiểm. Doanh nghiệp xây dựng hợp đồng phải tập trung vào những phần quan trọng không được vượt quá số trang quy định, ngôn từ được sử dụng phải trong sáng, rõ ràng, dễ hiểu đối với mọi tầng lớp. Từng phần từng mục trong hợp đồng phải có sự liên kết thể hiện được các quyền lợi của NTD. Ví dụ như: Một số quốc gia yêu cầu các chính sách phải đáp ứng một yêu cầu cụ thể: Các công ty bảo hiểm phải cung cấp cho NTD bản thân hợp đồng bảo hiểm, thường là một tài liệu dài từ 20 đến 40 trang, đáp ứng tính dễ đọc, dễ định lượng không được viết bằng phông chữ nhỏ hơn 10 point, và "sử dụng ngôn ngữ đàm thoại hàng ngày"[129]. Bên cạnh đó, các nội dung trong hợp đồng phải cụ thể rõ ràng, đặc biệt chú trọng đến các quyền lợi và nghĩa vụ (các trường hợp loại trừ) của NTD phải được thể hiện ở những phần đầu tiên trong hợp đồng để NTD nắm được ngay từ giai đoạn tư vấn. Ví dụ, hãy xem xét bản tóm tắt CFPB mẫu tiết lộ về các khoản thế chấp, theo đó các tài liệu, thông tin quan trọng nhất sẽ được đưa lên trang đầu tiên, được viết bằng những từ ngữ đơn giản, dễ tiếp cận và được cung cấp cho NTD trước khi họ đồng ý với các điều khoản của thế chấp[130]. Mặt khác, quy định bổ sung thêm các quyền tự do thỏa thuận vào mục cuối hợp đồng để NTD được tự nói lên các mong muốn và đàm phán với doanh nghiệp về các điều khoản liên quan đến phí bảo hiểm, phương thức thanh toán phí, cách thức giao kết, chính sách bồi thường và thuộc tính sản phẩm, chẳng hạn như biểu phí, điều khoản phạt hoặc các điều khoản hợp đồng loại trừ khác ngoài những quy định của pháp luật để khẳng định vị trí của NTD trong giao kết hợp đồng mẫu. Cuối cùng, sau khi đăng ký hợp đồng với những nội dung được Bộ Tài chính quy định cụ thể[131], doanh nghiệp có trách nhiệm soạn hợp đồng theo mẫu đăng tải trên các trang thông tin điện tử để NTD nắm. Đồng thời trước khi đàm phán ký kết hợp đồng với NTD doanh nghiệp phải chuẩn bị nội dung cơ bản của hợp đồng đầy đủ và tư vấn cho NTD được thỏa thuận các điều khoản nào phải được thể hiện trên bản hợp đồng giao kết giữa các bên. Mặc khác, đối với những phần được phép thỏa thuận thay đổi, bổ sung hợp đồng sau khi hợp đồng đã được ký kết[132] thì phải được thông báo và triển khai đến NTD để họ nắm được quyền lợi của mình.

---

[129] Schwarcz, D. (2013). *Transparency opaque: Understanding the lack of transparency in insurance consumer protection*. UCLA L. Rev, 61, pg.421.

[130] Schwarcz, D. (2013). *Transparency opaque: Understanding the lack of transparency in insurance consumer protection*. UCLA L. Rev, 61, pg.423, Tlđd.

[131] Điều 17 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

[132] Khoản 3 Điều 41 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

Thứ hai, trong quá trình xây dựng hợp đồng doanh nghiệp phải thực hiện lấy ý kiến NTD để tạo sự công bằng, minh bạch trong việc bảo vệ quyền lợi cho họ và cho chính doanh nghiệp. Để đảm bảo được quyền lợi của NTD đối với quyền lựa chọn thì trong quá trình biên soạn hợp đồng mẫu doanh ngiệp cần phải tham khảo ý kiến chung về nhu cầu và mong muốn của họ đối với nội dung hợp đồng và đối với sản phẩm BHNT. Việc thực hiện điều này vừa nâng cao thế chủ động nghiên cứu của NTD khi muốn tham gia sản phẩm BHNT vừa thể hiện sự tôn trọng quyền lựa chọn của NTD từ phía doanh nghiệp. Song, những điều này không chỉ tạo nên tiếng nói bình quyền cho NTD mà còn tạo nên niềm tin về chất lượng hợp đồng, chất lượng sản phẩm BHNT trong lòng NTD.

Thứ ba, pháp luật về kinh doanh bảo hiểm nên quy định thêm khi NTD ký kết hợp đồng bảo hiểm, giấy yêu cầu bảo hiểm cần được công chứng tại Văn phòng Công chứng hoặc chứng thực tại Cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký trên hợp đồng, giấy yêu cầu bảo hiểm. Điều này, một mặt để Công chứng viên, người có hiểu biết pháp luật giải thích thêm về những nội dung điều khoản có trong hợp đồng bảo hiểm giúp NTD nhận biết rõ hơn các bất lợi của mình trong đó, mặt khác tránh được việc tư vấn viên tự ý ghi, điền thông tin vào giấy yêu cầu bảo hiểm, ảnh hưởng đến quyền lợi NTD về sau.

Thứ tư, nghiên cứu pháp luật quy định mở rộng thêm thời gian cân nhắc đảm bảo tính hợp lý cho quyền lợi của NTD. Đề xuất 30 ngày để phù hợp với các tập quán pháp luật, căn cứ theo thời hạn của các quy định pháp luật khác. Một mặt để NTD nắm được các quyền lợi của mình trong thời gian cân nhắc, mặt khác để NTD có thời gian tìm hiểu thêm các kênh tư vấn thông tin sản phẩm từ các cơ sở cung cấp thông tin khác. Như vậy, việc thay đổi thời gian cân nhắc tham gia sản phẩm thành 30 ngày đảm bảo theo các quy định chung của pháp luật lao động, thời gian về hợp đồng thử việc, thời gian suy xét hợp đồng mua nhà ở,.... các loại hợp đồng chung và thời gian quy định của các nước trên thế giới.

2.4 Đối với quyền được bồi thường

2.4.1 Quy định pháp luật hiện hành về quyền được bồi thường

Nguyên tắc bồi thường (principle of indemnity), là nguyên tắc cơ bản của hợp đồng BHNT. BHNT có mục đích chính cụ thể là bồi thường cho người được bảo hiểm dưới hình thức số tiền bảo hiểm. Công ty bảo hiểm bồi thường cho người được bảo hiểm số tiền bảo hiểm phù hợp với giá trị ghi trong hợp đồng bảo hiểm[133]. Tại Điều 4 Chỉ thị 1999/44/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu quy định về quyền bồi thường rằng: "*Trong trường hợp người bán cuối cùng chịu trách nhiệm trước NTD*

[133] Aswin, A., Suhendro, S., & Afrita, I (2021), *Settlement Of Defaults in The Life Insurance Policy Between The Insurer And The Insured*. Journal Indonesia Law And Policy Review (JILPR), 2(2), pg.64, tlđd.

do hành động thiếu tuân thủ hoặc thiếu sót của nhà sản xuất, người bán trước đó trong cùng một chuỗi hợp đồng hoặc bất kỳ bên trung gian nào khác, thì người bán cuối cùng có quyền theo đuổi các biện pháp khắc phục đối với NTD hoặc những người chịu trách nhiệm trong chuỗi hợp đồng cá nhân hoặc những người chịu trách nhiệm pháp lý mà người bán cuối cùng có thể theo đuổi các biện pháp khắc phục, cùng với các hành động và điều kiện thực hiện liên quan, sẽ do luật pháp quốc gia xác định". Hay tại khoản 16 Điều 2.1 của Bộ nguyên tắc UNIDROIT quốc tế về Hợp đồng thương mại năm 2016 cũng có ghi nhận: "*Khi thông tin được một bên cung cấp dưới dạng bí mật trong quá trình đàm phán, bên kia có nghĩa vụ không tiết lộ thông tin đó hoặc sử dụng thông tin đó không đúng cách cho mục đích riêng của mình, cho dù sau đó hợp đồng có được ký kết hay không. Khi thích hợp, biện pháp khắc phục vi phạm nghĩa vụ đó có thể bao gồm việc bồi thường dựa trên lợi ích mà bên kia nhận được*". Như vậy, vấn đề bồi thường đối với NTD đều hướng đến việc bảo vệ những lợi ích của họ khi bị xâm phạm. Đồng thời, nguyên nhân dẫn đến việc bồi thường cũng xuất phát từ nhiều khía cạnh. Điển hình như trong lĩnh vực BHNT, vấn đề bồi thường cho NTD thường được quy về góc độ trách nhiệm pháp lý của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong nhiều nguyên tắc pháp lý của Châu Âu, một nguyên tắc được áp dụng là công ty bảo hiểm phải chịu trách nhiệm về những tổn thất do chậm trễ trong việc bồi thường và công ty bảo hiểm sẽ chỉ trả tiền lãi. Cụ thể, trong bảo hiểm bồi thường, do nguyên tắc bồi thường được quy định tại Điều. 8:101 (1) PEICL, điều cần thiết là phải ấn định lãi suất, ngay cả khi quy định về số tiền tối đa phải trả có phần linh hoạt. Bên cạnh nguyên tắc bồi thường cơ bản, người ta có thể xác định rất nhiều học thuyết bảo hiểm tập trung vào quan điểm rằng bảo hiểm phải bồi thường tổn thất chứ không phải cung cấp khả năng thu lợi, ví dụ, yêu cầu về lãi suất có thể bảo hiểm, quyền thế quyền, yêu cầu đồng bảo hiểm[134]. Theo đó, pháp luật quốc tế ghi nhận rằng quyền được bồi thường của NTD trong lĩnh vực bảo hiểm được thể hiện trong tất cả các giai đoạn của hợp đồng bảo hiểm. Và quyền này không chỉ xuất hiện khi xảy ra sự kiện bảo hiểm mang tính khách quan mà có còn được ghi nhận về việc DNBH phải tiến hành bồi thường khi vi phạm các nghĩa vụ của hợp đồng bảo hiểm được giao kết với NTD. Điển hình như việc vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin chính xác, trung thực hay nghĩa vụ bảo mật thông tin cho khách hàng,...

Ở Việt Nam quyền bồi thường được quy định tại Điều 608 Bộ luật Dân sự năm 2015 có quy định về việc bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi của NTD. Hay tại Điều 9 Pháp lệnh số 13/1999/PL-UBTVQH10 về bảo vệ quyền lợi NTD có thể hiện quyền lợi của NTD trong đó có quyền đòi bồi hoàn, bồi thường thiệt hại khi hàng hoá,

[134] James M. Fischer (2013), *Does an insured have a duty to minigate damages when the insured breaches?*, Tạp chí Connecticut Insurance Law journal, pg 101, Volume 20, Number 1 Fall 2013, tlđd.

dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, chất lượng, số lượng, giá cả đã công bố hoặc hợp đồng đã giao kết. Điều đó có nghĩa là DNBH phải chịu trách nhiệm bồi thường cho NTD khi việc cung cấp thông tin về sản phẩm bảo hiểm của họ không được đảm bảo chất lượng[135] dẫn đến việc NTD sử dụng sản phẩm đó nhưng không đạt được mục tiêu như những gì đã được tư vấn ban đầu hoặc là khi có sự kiện bảo hiểm xảy ra theo quy định phải bồi thường trong điều khoản hợp đồng và kể cả những trường hợp DNBH thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng, hợp đồng vô hiệu[136]. Bên cạnh đó, tại khoản 3 Điều 16 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định rõ về nguyên tắc bồi thường được chỉ định là số tiền bồi thường mà người được bảo hiểm nhận được không vượt quá thiệt hại thực tế trong sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng bảo hiểm. Theo đó, việc đền bù của NTD phải đáp ứng đủ điều kiện sau: một là, phải có thiệt hại xảy ra nằm trong sự kiện bảo hiểm. Hai là, thiệt hại đó phải mang yếu tố khách quan, thể hiện tính thực tế không mang ý kiến chủ quan của con người. Ba là sự kiện bảo hiểm đã được các bên thỏa thuận trong hợp đồng giao kết. Cuối cùng việc đền bù phải đáp ứng được nguyên tắc kịp thời cho NTD. Nguyên tắc này còn được thể hiện tại Điều 31 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 quy định về thời hạn bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Theo đó DNBH phải tiến hành thanh toán đầy đủ số tiền bảo hiểm cho NTD theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Trường hợp không có thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn phải trả tiền bảo hiểm cho NTD là trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm. Và nếu DNBH chậm trả tiền bồi thường cho NTD thì họ phải trả lãi đối với số tiền chậm trả được áp dụng theo nguyên tắc tính lãi suất đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả theo quy định của BLDS năm 2015. Không chỉ riêng Việt Nam áp dụng hình thức tính lãi suất cho việc chậm trả bồi thường hợp đồng bảo hiểm mà tại Đức, Đạo luật Hợp đồng bảo hiểm 2008 cũng có những quy định trong thời hạn một tháng sau khi có thông báo về sự kiện bảo hiểm, 4% tiền lãi sẽ được cộng vào số tiền bồi thường mà công ty bảo hiểm phải trả, trừ khi có thể yêu cầu mức lãi suất cao hơn khác vì những lý do pháp lý khác. Thời hạn sẽ được tạm dừng cho đến khi không thể xác định được tổn thất hoặc thiệt hại do lỗi của bên mua bảo hiểm[137]. Như vậy, việc pháp luật quy định về vấn đề bồi thường trong BHNT là cơ sở để bảo vệ những quyền lợi cần thiết của NTD khi tham gia giao kết hợp đồng với doanh nghiệp bảo hiểm. So với Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 (sửa đổi, bổ sung năm 2019) thì Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có những thay đổi rất tích cực đó là về vấn đề trả lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả trong hợp đồng bảo hiểm được xác định theo thỏa thuận của các bên

[135] Khoản 3 Điều 22 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

[136] Khoản 2,3 Điều 27 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022

[137] Điều 91 Đạo luật hợp đồng bảo hiểm năm 2008 của Đức

theo quy định của Bộ luật Dân sự. Đây được xem là một trong những điểm mới rất tích cực để bảo vệ quyền lợi của NTD bảo hiểm trước những nguy cơ bị xâm phạm lợi ích từ phía DNHB. Mặc dù dưới góc độ lý luận, pháp luật đã có những khuôn khổ để bảo vệ quyền lợi cho NTD nhưng từ góc độ thực tế để thấy rằng quyền được bồi thường của NTD vẫn đang bị xâm phạm rất nhiều.

2.4.2 Bất cập về quyền được bồi thường

Mặc dù quyền được bồi thường hiện nay được pháp luật quan tâm và có những thay đổi đáng kể hơn trước đây. Tuy nhiên, thực tế của việc áp dụng pháp luật vẫn còn tồn tại không ít những bất cập về việc DNBH không chấp nhận chi trả cho NTD theo nội dung hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Điển hình từ án lệ số 22/2018 AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng BHNT. Theo án lệ này, bà Trương Thị H. (ngụ tại TP.HCM) đã ký hai hợp đồng với một công ty bảo hiểm với số tiền được bồi thường khi gặp rủi ro khoảng 400 triệu đồng. Năm 2010, bà H qua đời nên gia đình bà đã làm đơn yêu cầu công ty bảo hiểm bồi thường. Tuy nhiên, phía công ty cho rằng trước khi ký hợp đồng bà H có tiền sử đau dạ dày và mỡ máu tăng nhưng lại không khai báo trong bảng câu hỏi của công ty. Vì vậy, công ty quyết định từ chối chi trả quyền lợi bảo hiểm. Gia đình bà H đã khởi kiện ra Tòa án để đòi quyền lợi. Sau khi bị Tòa phán quyết phải bồi thường cho gia đình bà H hơn 300 triệu đồng, phía công ty kháng cáo. Đại diện công ty cho rằng theo biên bản hội chẩn của bệnh viện thì bà H có tiền sử đau dạ dày hai năm trước thời điểm bà ký hợp đồng bảo hiểm nhưng tại câu hỏi trong đơn yêu cầu bảo hiểm, công ty đưa ra câu hỏi liên quan đến đường tiêu hóa, xuất huyết tiêu hóa, viêm tụy, viêm kết tràng, khó tiêu, khó nuốt... nhưng bà H đều tích vào ô trả lời "không", nên đây là khai báo không trung thực. Tuy nhiên, theo Tòa án cấp phúc thẩm, bị đơn không đưa ra được căn cứ khoa học nào để giải thích đau dạ dày chính là rối loạn dạ dày. Đồng thời, căn cứ theo Điều 21 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010 thì trường hợp hợp đồng bảo hiểm có điều khoản không rõ ràng thì điều khoản đó được giải thích có lợi cho người mua. Như vậy, việc giải thích khác nhau, không rõ ràng phải được giải thích theo hướng có lợi cho bà H. Phía công ty bảo hiểm cũng không có tiêu chí rõ ràng về việc có bán bảo hiểm cho người có tiền sử bị đau dạ dày hay không. Mặt khác, người làm chứng trong vụ án cũng mua bảo hiểm của công ty này. Tại thời điểm bà H ký kết hợp đồng, người này có sử dụng thuốc đau dạ dày và mỡ trong máu cao nhưng công ty vẫn ký hợp đồng bảo hiểm. Tòa lập luận hợp đồng này cho thấy hai căn bệnh đau dạ dày và mỡ trong máu không ảnh hưởng gì đến quyết định công ty có giao kết hợp đồng hay không. Từ đó, Tòa án cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm, buộc công ty bảo hiểm có trách nhiệm chi trả cho người nhà bà H số tiền bảo hiểm hơn 300 triệu đồng.

Bản án số 109/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long xét xử sơ thẩm vụ việc tranh chấp hợp đồng bảo hiểm ngày 23 tháng 8 năm 2024 giữa nguyên đơn bà Hoàng Thủy và bị đơn là Công ty BHNT AIA Việt Nam[138]. Nội dung như sau: Ngày 20/9/2022 bà Thủy có mua bảo hiểm của Công ty BHNT AIA Việt Nam. Trong đó, sản phẩm chính là Bảo hiểm sống trọn cân bằng với số tiền bảo hiểm là 3.000.000.000đ và sản phẩm bổ sung là Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe với số tiền bảo hiểm là 500.000.000đ, phí bảo hiểm định kỳ là 12.990.000đ, bà Thủy đã đóng phí đầy đủ. Đến ngày 11/3/2023 bà Thủy phát hiện bệnh Ung thư vú trái bà đã tiếp nhận điều trị bệnh với tổng số tiền cho các lần điều trị là 1.843.785.000đ. Sau đó, bà có yêu cầu Công ty AIA thanh toán số tiền bảo hiểm là 1.250.000.000đ và tính tiền lãi do chậm thanh toán. Tuy nhiên, phía công ty AIA không chấp nhận vì cho rằng khi ký kết hợp đồng bảo hiểm bà Thủy đã vi phạm nghĩa vụ kê khai bệnh, khai báo không trung thực do bà Thủy trả lời "Không" cho các câu hỏi: "Trong 05 năm gần đây, NĐBH đã từng nhập viện hoặc được thực hiện phẫu thuật, xét nghiệm máu, nước tiểu, chụp X-Quang, chụp cắt lớp (CT scan), chụp cộng hưởng từ (MRI), siêu âm, điện tâm đồ, sinh thiết hoặc bất kỳ xét nghiệm nào khác không?" và "NĐBH đã từng được khám, xét nghiệm chẩn đoán, điều trị do bất kỳ bệnh nào được liệt kê sau đây không?". Theo phía AIA các câu hỏi trong hợp đồng rất rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu mà bà Thủy cho là không biết là không có căn cứ. Tuy nhiên, Tòa án nhận định rằng: thứ nhất, các tiền sử bệnh của bà Thủy không dẫn đến việc công ty AIA từ chối ký hợp đồng với bà thủy. Thứ hai, tại nội dung cam kết và yêu cầu tham gia bảo hiểm bà Thủy và bà Lan - Đại lý bảo hiểm và là người tư vấn, giải thích hỗ trợ cho bà Thủy cũng không có kiến thức chuyên môn nên xét về tính kê khai không trung thực của bà Thủy là không có cơ sở chấp nhận. Thứ ba, các trường hợp tại các câu hỏi nêu trên không thuộc trường hợp loại trừ hoặc chấm dứt hiệu lực hợp đồng. Thứ tư, căn cứ điều 24 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 thì hợp đồng bảo hiểm giữa bà Thủy và Công ty AIA có điều khoản không rõ ràng sẽ được giải thích theo hướng có lợi cho bà Thủy. Như vậy, từ những lập luận trên Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của bà Thủy và buộc Công ty AIA phải chi trả số tiền bồi thường lại cho bà.

Từ bản án trên để thấy được rằng, DNBH luôn cố tình trốn tránh trách nhiệm bồi thường cho NTD. Đồng thời bằng cách đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết về nội dung của từng điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm, DNBH sẽ đưa ra những lý lẽ để từ chối chi trả bảo hiểm cho NTD. Tóm lại, thực tế chỉ ra rằng vấn đề chi trả bồi thường của DNBH hiện vẫn còn nhiều bất cập, DNBH chưa thực sự hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho NTD mà chủ yếu chỉ bảo vệ quyền lợi thanh toán cho chính doanh nghiệp. Đó cũng

[138] Bản án số 109/2024/DSST ngày 23/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

là lý do những quyền lợi của NTD bị xâm phạm ít nhiều. Từ hai vụ việc nêu trên đã chỉ ra những bất cập liên quan đến quyền được bồi thường của NTD.

Thứ nhất, DNBH không chấp nhận bồi thường cho NTD bảo hiểm. Hoạt động bồi thường bảo hiểm thường mang lại những bất lợi cho DNBH do vậy khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm DNBH thường viện dẫn những lý do để từ chối việc bồi thường cho NTD. Mà điển hình như đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết về nội dung hợp đồng bảo hiểm tại các quy định về điều khoản và quy tắc kê khai thông tin trong hợp đồng. Minh chứng là bằng những câu hỏi tích hợp của nhiều câu hỏi khiến NTD bị hoang mang tâm lý, đặc biệt là các câu hỏi cần được phân tích về chuyên môn y khoa một mặt NTD không nắm được sự liên quan giữa các bệnh lý một mặt người tư vấn cũng không đủ trình độ giải thích chuyên sâu. Và khi xảy ra tranh chấp thì nếu quy định của Điều 24 Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 và Án lệ số 22/2018/AL không được áp dụng một cách triệt để quyền được bồi thường của NTD rất khó được đảm bảo. Bên cạnh đó, tại điểm g khoản 1 Điều 40 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 có ghi nhận rằng việc quy định về các trường hợp mà DNBH không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm đó là rơi vào "*trường hợp khác theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm*". Trong khi đó, trên thực tế NTD lại không được thỏa thuận với DNBH về những vấn đề trong nội dung của hợp đồng liên quan đến việc loại trừ bồi thường bảo hiểm. Thêm vào đó, rất nhiều trường hợp tư vấn viên cố tình không tư vấn cho NTD những quy định về những trường hợp không phải bồi thường của DNBH mà đặc biệt điều này lại rơi vào trường hợp chỉ được thỏa thuận riêng tại hợp đồng bảo hiểm. Bên cạnh đó DNBH chủ yếu không chấp nhận việc bồi thường đều lấy lý do từ vấn đề quy định riêng tại hợp đồng này. Cụ thể, vụ án được giải quyết tại Án lệ số 22/2018/AL, DNBH viện lý do vì NTD cung cấp sai thông tin về tình trạng bệnh lý đã có trước đây nên không chấp nhận cho việc chi trả bồi thường hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm. Mặc khác, tại khoản 10 Điều 3 các quy định về loại trừ trách nhiệm bảo hiểm được quy định bởi Quy tắc và điều khoản bảo hiểm bổ sung bảo hiểm chăm sóc sức toàn cầu với phí bảo hiểm được phân bố của DNBH nhân thọ Dai-ichi (Theo công văn số 11916 /BTC-QLBH ngày 30/09/2020 và công văn số 11277/BTC-QLBH ngày 01/11/2022 của Bộ Tài chính) có nêu rằng: "*Bất kỳ sự điều trị, thuốc hoặc các đồ dùng y tế nào không liên quan đến chẩn đoán và chẩn đoán không liên quan đến Bệnh tật/ Thương tật của Người được bảo hiểm hoặc không theo sự Cần thiết và hợp lý về mặt y tế"*. Tại khoản 23 Điều 10 của Quy tắc và điều khoản bảo hiểm bổ trợ chăm sóc sức khỏe (Được chấp thuận theo Công văn số 12475/BTC-QLBH ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Bộ Tài chính) quy định Công ty không có trách nhiệm chi trả bất kỳ quyền lợi nào cho bất kỳ việc điều trị nào và/hoặc chi phí nào của Người được bảo hiểm nếu việc điều trị đó và/hoặc chi phí đó phát sinh từ hoặc thuộc bất kỳ trường hợp sử dụng thực phẩm chức năng, vitamin, khoáng chất,

sữa, chất dinh dưỡng bổ sung,... để điều trị bệnh. Tuy nhiên trên thực tế các bác sĩ thường hay kê thêm các thực phẩm bổ sung như vitamin để giúp bệnh nhân nhanh chóng được phục hồi bệnh thì lại rơi vào trường hợp không được bảo hiểm chi trả. Như vậy, vấn đề không chấp nhận việc bồi thường của DNBH còn nhiều điều chưa hợp lý nhưng vẫn chưa có cơ quan chức năng nào đứng ra để bảo vệ quyền lợi cho NTD ngoại trừ tòa án.

Thứ hai, vấn đề bồi thường cho người thụ hưởng trong hợp đồng BHNT đang gặp không ít những bất cập tại các quy định không rõ ràng của pháp luật. Theo khoản 4 Điều 9 Thông tư 67/2023/TT-BTC có quy định "*Người thụ hưởng của hợp đồng BHNT, hợp đồng bảo hiểm sức khỏe là người được bên mua bảo hiểm chỉ định để nhận tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm (...) để nhận tiền bảo hiểm theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm*". Theo đó, khi người được bảo hiểm qua đời thì người thụ hưởng được quy định trong hợp đồng BHNT sẽ được DNBH trả số tiền bảo hiểm. Tuy nhiên, các vấn đề pháp lý phát sinh hiện nay là pháp luật chưa quy định rõ về vấn đề phân chia tài sản là số tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng thuộc diện các trường hợp sau. Trường hợp thứ nhất, một hoặc một số người thụ hưởng được chỉ định trong hợp đồng bảo hiểm chết trước hoặc cùng thời điểm với người được bảo hiểm so với những người thụ hưởng còn lại, đồng thời người thụ hưởng trong trường hợp này không phải là người cố ý gây ra cái chết hoặc thương tật toàn bộ vĩnh viễn cho người được bảo hiểm (gọi tắt là người bị loại trừ quyền lợi thụ hưởng) thì quyền lợi thanh toán số tiền bảo hiểm được thực hiện theo quy định của pháp luật tại khoản 2 Điều 41 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Trong trường hợp này sẽ được hiểu là khi không đồng thời tồn tại người thụ hưởng và người được bảo hiểm thì số tiền bảo hiểm sẽ được chi trả đều cho những người thụ hưởng còn lại. Minh chứng tại Quy tắc, điều khoản sản phẩm bảo hiểm của Manulife (được phê chuẩn theo Công Văn số 11787/BTC-QLBH ngày 27/09/2018 của Bộ Tài Chính) nếu có bất kỳ người thụ hưởng nào đã tử vong/chấm dứt hoạt động đồng thời hoặc trước khi người được bảo hiểm tử vong, phần quyền lợi bảo hiểm của người thụ hưởng đó sẽ được chia đều cho những người thụ hưởng còn lại, trừ khi có quy định khác đi trong hợp đồng hoặc trong văn bản chỉ định người thụ hưởng đang có hiệu lực áp dụng. Vấn đề bình quân đầu người theo số người thụ hưởng còn sống được sử dụng phổ biến hơn trong lĩnh vực bảo hiểm và cũng là một phương pháp mặc định trong hợp đồng BHNT. Với lựa chọn này, tất cả những người thụ hưởng chính còn sống sẽ chia đều số tiền bảo hiểm và sẽ không có gì được chuyển cho người thừa kế của những người thụ hưởng chính đã qua đời[139]. Trong khi đó, quy tắc Bảo hiểm "Bảo Việt an gia[140]" của

[139] Bisco, J. M., Gradisher, S., & Wang, J, (2023), *Life Insurance Beneficiaries–Per Capita vs. Per Stirpes: Is It Really That Clear?*. Journal of Insurance Regulation.

[140] Quy tắc Bảo hiểm được ban hành theo Quyết định triển khai số 4542 ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt

Công ty Bảo hiểm Bảo Việt quy định tại Mục I.5 rằng: "*Trường hợp không có chỉ định người thụ hưởng Bảo hiểm Bảo Việt sẽ giải quyết theo các quy định về Thừa kế của Bộ Luật dân sự*". Như vậy, trong trường hợp chỉ định một người thụ hưởng hoặc nhiều người thụ hưởng nhưng tất cả cùng chết trước hoặc cùng thời điểm với người được bảo hiểm (người được bảo hiểm đồng thời là bên mua bảo hiểm và những người thụ hưởng không thuộc trường hợp loại trừ quyền lợi thụ hưởng) thì các quy định pháp luật về thừa kế áp dụng cho người thụ hưởng hay cho người được bảo hiểm thì chưa có quy định cụ thể. Chính vì vậy, dẫn đến việc áp dụng pháp luật trên thực tiễn gặp không ít khó khăn khi mà quyền lợi của người thừa kế thế vị của người thụ hưởng không được bảo vệ. Trường hợp thứ hai, nếu người thụ hưởng được chỉ định chết trước hoặc cùng thời điểm với người được bảo hiểm (người được bảo hiểm đồng thời là bên mua bảo hiểm) mà sau đó không còn người thừa kế nào khác kể cả người thừa kế của người thụ hưởng thì số tiền bảo hiểm sẽ được giải quyết như thế nào. Trong khi đó, một số DNBH quy định cụ thể vào trong quy tắc hợp đồng bảo hiểm giao kết với NTD, một số DNBH lại không quy định rõ trong hợp đồng. Vấn đề này hiện nay pháp luật vẫn chưa có quy định cụ thể, được xem là khoảng trống của pháp luật và nếu có phát sinh sự kiện bảo hiểm thì DNBH sẽ không tiến hành việc chi trả quyền lợi bảo hiểm.

2.4.3 Giải pháp về quyền được bồi thường

Từ bất cập nêu trên để hoàn thiện quyền được bồi thường cần đưa ra một số các giải pháp để bảo vệ quyền lợi cho NTD.

Một là, cần ban hành Nghị định, Thông tư quy định chung về các trường hợp không chấp nhận bồi thường của doanh nghiệp bảo hiểm. Trong hợp đồng BHNT giao kết với NTD phải để họ được quyền tham gia thỏa thuận với DNBH về các nội dung không được bồi thường, đảm bảo NTD phải được biết về quyền này và các trường hợp loại trừ việc chi trả bồi thường hợp đồng bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm đúng với quy định pháp luật. Đối với các trường hợp loại trừ việc thanh toán cho NTD đối với các sản phẩm thuốc là vitamin, thuốc bổ, khoáng chất thì cần có văn bản pháp luật quy định và giải thích rõ ràng cho NTD theo đơn kê của bác sĩ có yêu cầu bắt buộc sử dụng. Vì lẽ rằng, đây là những sản phẩm thuốc giúp hồi phục nhanh thể trạng cơ thể thì phải được chấp nhận thanh toán từ DNBH. Phải xem xét đây là những loại thuốc hỗ trợ điều trị nhanh chóng cho các bệnh và được bác sĩ cho dùng chứ không như những loại thuốc không theo đơn (toa thuốc) do NTD tự mua và điều dưỡng.

Hai là, để bảo vệ quyền lợi của người thụ hưởng thì việc áp dụng nguyên tắc chia di sản thừa kế là hợp đồng BHNT nên được quy định thống nhất theo quy định phân chia tài sản thừa kế theo quy định của Bộ Luật Dân sự năm 2015. Điều đó có nghĩa là khi người thụ hưởng chết trước hoặc cùng thời điểm với người được bảo hiểm thì số tiền

bảo hiểm mà người thụ hưởng đó được nhận sẽ được chia theo quy định về thừa kế trong Bộ Luật dân sự nghĩa là chia cho hàng thừa kế thế vị của người thụ hưởng đó. Với quy định này, một mặt vừa đảm bảo được quyền lợi cho hàng thừa kế của người thụ hưởng, mặt khác giúp giải quyết được "bài toán khó" về tranh chấp thừa kế của những người thụ hưởng còn lại đồng thời chỉ ra vai trò của hàng thừa kế thế vị trong việc giải quyết quyền lợi bồi thường. Đối với trường hợp người thụ hưởng và người được bảo hiểm chết cùng thời điểm và không còn người thụ hưởng khác được chỉ định thì cần áp dụng thống nhất các quy định về thừa kế của Bộ luật dân sự cho hàng thừa kế của người được bảo hiểm.

Ngoài ra, trong trường hợp người thụ hưởng được chỉ định chết trước hoặc cùng thời điểm với người được bảo hiểm và không có người thừa kế nào khác thì số tiền bảo hiểm của người được bảo hiểm nên được pháp luật bổ sung cho phép DNBH được nhập số tiền mà người mua bảo hiểm đã đóng cho hợp đồng bảo hiểm này vào doanh thu của DNBH, tuy nhiên, DNBH vẫn phải kê khai đầy đủ và chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật.

2.5 Về quyền được giải quyết tranh chấp

2.5.1 Quy định pháp luật hiện hành về quyền được giải quyết tranh chấp

Giải quyết tranh chấp nói chung và giải quyết tranh chấp trong hợp đồng BHNT nói riêng gồm nhiều cách tiếp cận khác nhau đi từ đàm phán giữa các bên, thông qua hòa giải để xây dựng sự đồng thuận hoặc tìm đến con đường giải quyết bằng trọng tài hoặc là sự lựa chọn giải quyết bằng con đường xét xử của Tòa án. Theo Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc năm 1984 rằng "*Mọi người đều bình đẳng về quyền được xét xử công bằng và công khai bởi một tòa án độc lập và khách quan để xác định các quyền và nghĩa vụ của họ, cũng như bất cứ sự buộc tội nào đối với họ*"[141]. Bên cạnh đó, Chỉ thị 2009/138/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu về việc tiếp nhận và theo đuổi hoạt động kinh doanh Bảo hiểm và Tái bảo hiểm chỉ ra rằng "*Các Quốc gia Thành viên, để giải quyết bất kỳ tranh chấp nào giữa cam kết bảo hiểm chi phí pháp lý và người được bảo hiểm và không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền khiếu nại nào lên cơ quan tư pháp có thể được quy định bởi luật pháp quốc gia, phải quy định về trọng tài hoặc các thủ tục khác đưa ra sự đảm bảo tương đương về tính khách quan. Hợp đồng bảo hiểm phải quy định quyền của người được bảo hiểm được sử dụng các thủ tục đó*"[142]. Theo Chỉ thị thì quyền lợi của NTD khi giải quyết các tranh chấp phải được quy định rõ ràng và được ưu tiên cho các thỏa thuận về con đường giải quyết tranh

[141] Liên Hiệp Quốc (1948), Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền, Điều 10.

[142] Điều 203 Chỉ thị 2009/138/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu ngày 25 tháng 11 năm 2009 về việc tiếp nhận và theo đuổi hoạt động kinh doanh Bảo hiểm và Tái bảo hiểm (Khả năng thanh toán II)

chấp trong đó bao gồm cả việc giải quyết tranh chấp trong lĩnh vực BHNT. Tại Điều 5 Nghị định số 3 năm 2020 của Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc cho rằng: Tất cả các hiệp hội ngành nghề liên quan phải phát huy đầy đủ vai trò của kỷ luật ngành trong việc giải quyết tranh chấp NTD, điều phối và thúc đẩy các đơn vị thành viên của họ xử lý đúng đắn các tranh chấp của NTD thông qua các phương pháp như thương lượng, hòa giải, trọng tài và kiện tụng[143]. Như vậy, quyền được giải quyết tranh chấp của NTD trong lĩnh vực BHNT chính là quyền mà NTD được lựa chọn các hình thức giải quyết khi có tranh chấp xảy ra giữa họ với DNBH.

Cũng như các quốc gia trên thế giới, Việt Nam luôn có những quy định nghiêm ngặt trong việc bảo vệ quyền lợi NTD cụ thể tại khoản 1 Điều 54 Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 quy định về phương thức giải quyết tranh chấp giữa NTD và tổ chức, cá nhân kinh doanh. Theo đó tranh chấp phát sinh giữa NTD và tổ chức, cá nhân kinh doanh được giải quyết thông qua các phương thức như: Thương lượng, hòa giải, trọng tài và tòa án. Đồng thời, NTD được quyền sử dụng các phương thức để giải quyết các tranh chấp tại Điều 32 của Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 rằng: "*Tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp được giải quyết thông qua hòa giải hoặc Trọng tài hoặc Tòa án theo thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm và quy định của pháp luật*". Tóm lại tranh chấp trong BHNT giữa NTD và DNBH được hình thành từ nhiều nguyên nhân điển hình như từ các vụ việc không chi trả số tiền bồi thường hợp đồng bảo hiểm hay các quyền lợi của NTD bị ảnh hưởng bao gồm các quyền về bí mật, an toàn thông tin cá nhân của NTD hoặc quyền được cung cấp thông tin,... khi các nhóm quyền của NTD không được đáp ứng đầy đủ và không được duy trì sự bảo vệ tối ưu thì rất dễ dẫn đến các tranh chấp phát sinh. Dù rằng, có rất nhiều cách thức để giải quyết các tranh chấp trong quan hệ hợp đồng BHNT nhưng với bất kỳ hình thức giải quyết tranh chấp nào thì mối quan hệ giữa NTD và DNBH cũng đang dần xa cách hơn đó chính là sự mất mát về niềm tin của NTD trong lĩnh vực BHNT.

2.5.2 Bất cập về quyền được giải quyết tranh chấp

Thực tế hiện nay chứng minh rằng khi tranh chấp giữa NTD và DNBH phát sinh thì NTD thường ưu tiên lựa chọn các hình thức thương lượng, hòa giải và đàm phán với DNBH để đôi bên cùng có lợi. Tuy nhiên, không phải con đường thỏa thuận nào cũng dẫn đến sự đồng tình của hai bên mà đôi khi vẫn cần bên thứ ba đứng ra giải quyết các tranh chấp cụ thể là con đường Trọng tài hoặc Tòa án. Thế nhưng thực tế vẫn cho thấy NTD còn lựa chọn cách im lặng dù rằng đây không phải là phương thức giải quyết các

[143] Nghị định số 3 năm 2020 của Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc ngày 14 tháng 1 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020)

tranh chấp và họ chấp nhận không sử dụng quyền năng này của mình. Theo kết quả khảo sát của Cục Quản lý cạnh tranh (Bộ Công Thương), có đến 44% NTD (NTD) đang lựa chọn phương án "im lặng" dù biết là mình đang bị xâm phạm quyền lợi [144]. Và một trong những lý do được người tham gia khảo sát đưa ra cho việc "im lặng, bỏ qua sự việc" là vì thủ tục khiếu nại, khiếu kiện tới cơ quan có thẩm quyền vô cùng phức tạp. Điển hình từ vụ của nữ diễn viên Ngọc Lan xảy ra tranh chấp với DNBH Manulife dẫn đến nhiều khách hàng liên quan đến sản phẩm BHNT "Tâm an đầu tư" đã được phía Công ty bảo hiểm Manulife Việt Nam mời lên công ty tại TP HCM để giải quyết những khiếu nại về gửi tiền tiết kiệm ở Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) bị chuyển thành BHNT. Manulife chấp nhận giải quyết cho một số khách hàng được hủy hợp đồng và nhận lại số tiền đã đóng với điều kiện là phải ký vào giấy xác nhận với nội dung là "cam kết giữ im lặng". Cụ thể, trong giấy xác nhận do Manulife Việt Nam đưa ra, công ty này yêu cầu khách hàng xác nhận đồng ý với nội dung mà công ty đề cập trong thư phúc đáp, như: khách hàng đồng ý hủy hợp đồng bảo hiểm và nội dung: "Kể từ ngày nhận được đầy đủ số tiền nói trên do công ty thanh toán tôi cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào đối với công ty; cũng không thực hiện bất kỳ hoạt động nào làm phương hại, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của công ty". Từ những vụ việc nêu trên để thấy quyền được lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp của NTD trong BHNT vốn bị ảnh hưởng rất nhiều. Mặc dù, theo pháp luật NTD được quyền lựa chọn và thỏa thuận với DNBH trong hợp đồng bảo hiểm về các phương thức giải quyết tranh chấp xảy ra nhưng khi vụ việc xảy ra thì NTD vẫn là người sau cùng phải chịu những thiệt thòi và chấp nhận đánh mất niềm tin với DNBH. Đây cũng chính là bất cập về quyền được giải quyết tranh chấp của NTD bảo hiểm. Một trong những điểm bất cập lớn nhất đối với quyền được giải quyết tranh chấp là NTD không được lựa chọn hay thỏa thuận về các hình thức giải quyết tranh chấp bằng: thương lượng, hòa giải, Trọng tài hay Tòa án. Mà khi tham gia sản phẩm BHNT NTD được ký kết hợp đồng với DNBH và trong hợp đồng được soạn sẵn với điều khoản rằng việc giải quyết các tranh chấp chỉ được thực hiện cụ thể bằng một trong các con đường như thương lượng, hòa giải và Tòa án. Cụ thể tại Điều 21 Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm của DNBH Manulife (Được phê chuẩn theo Công Văn số 11787/BTC-QLBH ngày 27/09/2018 của Bộ Tài Chính) quy định về việc giải quyết tranh chấp và mâu thuẫn "Nếu có bất kỳ tranh chấp nào không thể giải quyết thông qua thương lượng thì tranh chấp đó sẽ được đưa ra Tòa án có thẩm quyền nơi Bên Mua Bảo Hiểm cư trú hợp pháp hoặc nơi Công Ty có trụ sở chính để phân xử". Hoặc theo Điều 34 Quy tắc và điều khoản sản phẩm bảo hiểm của DNBH Dai-ichi Life (Được phê duyệt

[144] Phan Trang (2016), *44% NTD đang 'im lặng' khi bị xâm phạm quyền lợi*, nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-moi/14165/44-nguoi-tieu-dung-dang-%e2%80%98im-lang-khi-bi-xam-pham-quyen-loi [truy cập ngày 25/7/2024]

theo Công Văn số 4945/BTC-QLBH ngày 15/04/2015 của Bộ Tài Chính) cũng có quy định rằng "Trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến HĐBH nếu không thể giải quyết được bằng thương lượng hoặc hòa giải thì một trong các bên có thể khởi kiện ra Tòa án nơi bên mua bảo hiểm cư trú hoặc nơi có trụ sở chính của Dai-ichi Life Việt Nam để giải quyết". Và thực tế chứng minh rằng ở các quốc gia trên thế giới như Singapore luôn bảo vệ hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài để giải quyết các tranh chấp liên quan đến các tranh chấp trong BHNT[145]. Trong khi đó ở Việt Nam phương thức giải quyết bằng Trọng tài lại chưa thực sự được sử dụng phổ biến. Theo thống kê quốc tế, có khoảng 90% các doanh nghiệp quốc tế chọn phương thức Trọng tài để giải quyết tranh chấp thương mại và chỉ có 10% số vụ việc là qua Toà án. Tại Việt Nam, số lượng tranh chấp thương mại được giải quyết bằng Trọng tài chiếm chưa đến 1,0 % số lượng các tranh chấp thương mại, trong khi 98,5% các vụ kiện các tranh chấp thương mại ra Tòa hoàn toàn có thể giải quyết được bằng Trọng tài[146]. Dù rằng, việc sử dụng hình thức giải quyết bằng Trọng tài mang lại không ít những ưu điểm như là: thứ nhất, xét về quyền tự do thỏa thuận phương thức giải quyết bằng Trọng tài tôn trọng quyền tự do thỏa thuận của các bên được thể hiện xuyên suốt trong quá trình tố tụng. Thứ hai, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài có tính linh hoạt, tiết kiệm thời gian. Thứ ba, xét về tính bí mật, thủ tục giải quyết tại Trọng tài mang tính bảo mật cao giúp cho sự kiện tranh chấp của các bên không bị lộ ra bên ngoài bảo vệ an toàn thông tin cho doanh nghiệp đặc biệt là đối với những tranh chấp có liên quan đến bí mật kinh doanh hoặc kế hoạch cạnh tranh. Thứ tư, phán quyết của trọng tài có hiệu lực thi hành việc thi hành phán quyết trọng tài đã có sự thống nhất cao như việc thi hành bản án của Tòa án theo quy định của pháp luật[147]. Trong khi đó, quá trình giải quyết tranh chấp của NTD thông qua Tòa án diễn ra chậm và phức tạp, có nơi giải quyết tranh chấp tại Tòa án mất nhiều thời gian. Ngoài ra, vấn đề về thời gian kéo dài và chi phí giải quyết tranh chấp tiêu dùng tại Tòa án cũng được đánh giá là không có phản hồi cao. Sự thiếu phản hồi của Tòa án có thể thể hiện ở việc Tòa án thiếu năng lực bảo vệ, bào chữa theo quy định hiện hành[148].

---

[145] Parera, A. B., & Tumanggor, M. S, (2021), *Application of Business Principles Insurance in Indonesia*. Journal of Law, Politic and Humanities, 2(1), 1-12.

[146] Nguyễn Xuân Hải, Phạm Hồng Luân (2016), *Nghiên cứu các nhân tố gây hạn chế lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam*, Tạp chí xây dựng, số 06/2016, pg.159-164

[147] Đào Lộc Bình, 2019, *Một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam hiện nay*, Tạp chí dân chủ và pháp luật, nguồn: https://danchuphapluat.vn/mot-so-van-de-ly-luan-ve-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai-thuong-mai-o-viet-nam-hien-nay , [truy cập ngày 28/7/2024]

[148] Syam, M., Ismansyah, I., Azheri, B., & Hasbi, M. (2021). *Consumer protection enforcement law characteristics on civil law aspects in Indonesia*. Linguistics and Culture Review, pg. 1477, tlđd.

Từ những phân tích trên để chỉ ra rằng, việc sử dụng phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài trong lĩnh vực BHNT mang lại không ít những quyền lợi cho NTD và cả doanh nghiệp bảo hiểm. Tuy nhiên, trên thực tế trong nhiều hợp đồng của các DNBH lại không quy định về việc cho NTD được lựa chọn hình thức giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài. Điều này tạo nên những hạn chế đối với quyền được giải quyết tranh chấp của NTD trong lĩnh vực BHNT. Bên cạnh đó, NTD hiện nay với kiến thức pháp luật còn kém, khả năng chứng minh các vấn đề liên quan đến quyền lợi của hợp đồng BHNT còn hạn chế nên cũng chưa mạnh dạn thỏa thuận phương thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài với DNBH.

2.5.3 Giải pháp về quyền được giải quyết tranh chấp

Từ bất cập nêu trên quyền được yêu cầu giải quyết tranh chấp của NTD trong BHNT phải được chú trọng để cân xứng với nguyên tắc tự do, thỏa thuận của NTD. Theo đó NTD phải được quyền thỏa thuận với DNBH về nội dung của hợp đồng giao kết khi xảy ra các tranh chấp, NTD phải được quyền lựa chọn các hình thức giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Bởi rằng đây là một hình thức giải quyết tranh chấp hữu ích được nhiều quốc gia trên thế giới tin tưởng lựa chọn áp dụng. Bên cạnh đó, giải quyết tranh chấp bằng trọng tài mang lại những ưu điểm tích cực như tiết kiệm về mặt thời gian, chi phí cho việc giải quyết tranh chấp và đặc biệt là tính bảo mật của trọng tài sẽ tạo điều kiện cho DNBH được giải quyết vấn đề với NTD một cách thầm lặng và thỏa đáng bảo vệ được danh tiếng cho DNBH và cả thông tin của NTD. Từ thực tế chứng minh NTD rất ngại tham gia con đường kiện tụng bằng tòa án và họ thường chọn cách "im lặng" mặc dù quyền lợi của mình đang bị xâm phạm[149]. Do vậy, việc để NTD được quyền thỏa thuận giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài là việc rất phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội. Đồng thời, với cơ chế trung gian hòa giải tư vấn hợp đồng bảo hiểm bởi Công chứng viên, Luật sư,... sẽ là bên đại diện cho NTD tham gia giải quyết tranh chấp với DNBH bằng con đường Trọng tài sẽ là một cơ chế hữu hiệu để bảo vệ quyền lợi chính đáng cho NTD trong mối quan hệ BHNT. Bên cạnh đó, sự hình thành của cơ chế trung gian tư vấn cũng góp phần giúp NTD loại bỏ sự "im lặng" trước sự xâm phạm các quyền và lợi ích của mình. Từ đó cổ vũ tinh thần tố giác tội phạm, xây dựng các cơ chế phòng, chống, bảo vệ những quyền lợi cho NTD sau này.

[149] Phan Trang, *44% NTD đang 'im lặng' khi bị xâm phạm quyền lợi*, tlđd.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT hiện nay đang được pháp luật bảo vệ bằng các quy định trong Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022. Tuy nhiên, dưới góc độ thực tiễn lại minh chứng rằng rất nhiều những quyền lợi mà NTD đáng ra phải được hưởng nhưng lại bị xâm phạm không ít. Những bất cập còn tồn tại tập trung ở những quyền như là: tại quyền được bảo vệ thông tin thì tình trạng bị rò rỉ thông tin cá nhân của NTD khi tham gia BHNT vẫn còn tồn tại rất nhiều. Hay quyền được cung cấp thông tin cho NTD đây là một quyền rất quan trọng để NTD nắm được các thông tin quan trọng về việc tham gia BHNT thế nhưng đây lại là quyền mà NTD bị ảnh hưởng nhiều không kém do tính chất "bất đối xứng thông tin" và sự thiếu trách nhiệm của người tư vấn BHNT. Và tại quyền thỏa thuận, lựa chọn đây rõ là quyền mà NTD có được trong giao kết hợp đồng bảo hiểm với DNBH thế nhưng thực tế hợp đồng BHNT là do DNBH soạn thảo như một hợp đồng mẫu sẵn và quyền của NTD bị hạn chế rất nhiều. Về quyền được bồi thường hiện nay DNBH luôn cố tình đưa ra rất nhiều lý do chủ yếu là đánh vào tâm lý thiếu hiểu biết kiến thức và tình trạng khai báo sức khỏe của NTD để từ chối việc chi trả số tiền bảo hiểm. Cuối cùng tại quyền được giải quyết tranh chấp, thực tế là khi xảy ra NTD thường sẽ lựa chọn con đường giải quyết bằng Tòa án thay vì lựa chọn con đường giải quyết bằng Trọng tài bởi rằng một mặt NTD thiếu hiểu biết về Trọng tài một mặt trong hợp đồng BHNT lại không có quy định cho việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài. Từ những bất cập còn tồn tại nêu trên không những gây nên ảnh hưởng tiêu cực cho nền BHNT nói riêng và lĩnh vực bảo hiểm nói chung mà còn làm mất đi niềm tin của NTD vào một thị trường bảo hiểm. Chính vì thế mà các giải pháp được đưa ra phải đảm bảo tính kịp thời, đúng đắn và phù hợp để giải quyết cho thực trạng ngày nay về những bận tâm của NTD đối với doanh nghiệp bảo hiểm. Như vậy Chương 2 đã đưa ra các quy định của pháp luật từ đó nêu lên những bất cập hiện hành mà NTD gặp phải khi tham gia vào lĩnh vực BHNT và sau cùng bằng những đề xuất thiết thực Chương này đã hoàn thiện những đóng góp hướng đến mục tiêu bảo vệ quyền lợi tối đa cho NTD khi tham gia BHNT với DNBH.

KẾT LUẬN

Ở một số quốc gia trên thế giới để đảm bảo được quyền lợi cho NTD trong lĩnh vực BHNT, họ đã triển khai một số phương pháp hữu ích như: Ở Tây Bắc GF Mut. Ins. Co. v. Norgard, 125 công ty bảo hiểm đã sử dụng ngôn ngữ được thiết kế đặc biệt để tránh tranh chấp về điều khoản mức độ nghiêm trọng[150]. Hay các quốc gia - bao gồm Úc, Trung Quốc và các nước trong Liên minh Châu Âu – đang tiến tới tăng cường bảo vệ NTD được quy định trong luật hợp đồng bảo hiểm bằng cách mở rộng nghĩa vụ của công ty bảo hiểm, quyền của NTD bảo hiểm và cơ chế thực thi đối xử công bằng với NTD[151]. Và theo Hướng dẫn bảo vệ quyền lợi NTD của Liên Hợp Quốc cho rằng Doanh nghiệp phải cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và không gây nhầm lẫn về hàng hóa và dịch vụ, các điều khoản, điều kiện, phí áp dụng và chi phí cuối cùng để giúp NTD đưa ra quyết định sáng suốt. Các doanh nghiệp nên đảm bảo dễ dàng truy cập thông tin này, đặc biệt là các điều khoản và điều kiện chính[152]. Cũng như các quốc gia trên thế giới Việt Nam đang từng bước triển khai các vấn đề pháp lý để bảo vệ tối đa những quyền lợi cho NTD trong lĩnh vực BHNT. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự phát triển của một quốc gia trong đổi mới và hội nhập thị trường bảo hiểm quốc tế. Ở Việt Nam, pháp luật về bảo vệ quyền lợi cho NTD trong lĩnh vực BHNT được triển khai bảo vệ bởi hai ngành luật chính là Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023 và Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022 cùng với rất nhiều những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan điều chỉnh cho việc bảo vệ quyền lợi của NTD. Mặc dù, ngành bảo hiểm có thể đóng một vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của một quốc gia dưới hình thức cung cấp dịch vụ tiếp quản rủi ro, do đó cho phép các cá nhân hoặc doanh nghiệp lập kế hoạch tốt để bảo vệ doanh nghiệp của họ trước khả năng xảy ra rủi ro do sự không chắc chắn[153]. Tuy nhiên, để ngành bảo hiểm nói chung và ngành BHNT nói riêng được phát triển trên thị trường tài chính ở nước ta thì ngoài việc pháp luật phải ban hành những quy định những chủ trương gắn liền với tính thực tiễn và đặt mục tiêu bảo vệ quyền lợi cho NTD lên hàng đầu thì một trong những yếu tố quan trọng nhất để thúc đẩy NTD đến với BHNT chính là tính chủ động của DNBH trong việc thực thi các biện pháp bảo vệ quyền lợi cho NTD. Hơn bất kì lĩnh vực nào thì lĩnh vực BHNT lại rất nhạy cảm với niềm tin của NTD. Do vậy con đường ngắn nhất để BHNT được phát triển ở nước ta

---

[150] Johnny Parker (2013), *Regonciling the irreconcilable conflict in insurance severability of interests clause interpretation*, Tạp chí Connecticut Insurance Law journal, pg 86, Volume 20, Number 1 Fall 2013

[151] Tennyson, S, (2011), *Challenges and approaches to consumer protection in the insurance industry*. The Future of Insurance Regulation and Supervision: A Global Perspective, 191-205.

[152] Hướng dẫn Bảo vệ NTD của Liên Hợp Quốc (The United Nations Guidelines for Consumer Protection), 2016, IV, 11C, Commercial behaviour.

[153] Parera, A. B., & Tumanggor, M. S, (2021), *Application of Business Principles Insurance in Indonesia*. Journal of Law, Politic and Humanities, tlđd.

chính là việc tuân thủ pháp luật của các DNBH và việc đưa ra các biện pháp để bảo vệ quyền lợi cho NTD. DNBH phải nghiêm túc ý thức rằng việc bảo vệ quyền lợi cho NTD cũng chính là đang bảo vệ quyền lợi cho chính sự tồn tại của mình. Do vậy mọi nỗ lực được đặt lên hàng đầu là phải làm sao để lấy lại niềm tin từ NTD và tất cả các biện pháp nhằm bảo vệ NTD là quan trọng nhất. Chỉ có như vậy thị trường bảo hiểm ở nước ta mới có những đột phá và phát triển.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

A. SÁCH, TẠP CHÍ, LUẬN ÁN, LUẬN VĂN

1. Bá Linh (2005), Tìm hiểu pháp luật bảo vệ quyền lợi NTD, Nxb. Tư pháp, Hà Nội.
2. Lê Danh Vĩnh (2010), Giáo trình Luật cạnh tranh, Trường Đại học kinh tế - luật Tp Hồ Chí Minh.
3. Nguyễn Như Ý (2007), Đại từ điển Tiếng Việt, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh.
4. Nguyễn Thị Tình (2020), Giáo trình luật cạnh tranh và luật bảo vệ quyền lợi NTD, Trường Đại học Thương mại, Nxb Thống kê, Hà Nội, P2.
5. Phan Trung Hiền (2021), Giáo trình Lý luận về nhà nước & pháp luật, quyển 1, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
6. Phan Trung Hiền (2021), Giáo trình Lý luận về nhà nước & pháp luật, quyển 2, Nxb. Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội.
7. Trịnh Quốc Toản, Vũ Công Giao (2015), Thực hiện các quyền hiến định trong Hiến pháp năm 2013, sách tham khảo, Nxb Hồng Đức.
8. Lã Trường Anh (2019), *Trách nhiệm của các tổ chức xã hội trong bảo vệ quyền lợi của NTD theo pháp luật Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ, Học viện khoa học xã hội.
9. Nguyễn Thị Thư (2013), *Hoàn thiện pháp luật bảo vệ NTD ở Việt Nam hiện nay*, Luận án tiến sĩ, Học viện Khoa học – xã hội.
10. Trần Vũ Hải (2014), *Pháp luật về kinh doanh BHNT ở Việt Nam - Những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận án tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội.
11. Nguyễn Hoàng Thủy (2013), *Bồi thường thiệt hại do vi phạm quyền lợi NTD, những vấn đề lý luận và thực tiễn*, Luận văn thạc sỹ Luật học, Đại học quốc gia Hà Nội.
12. Nguyễn Khánh Linh (2018), *Bảo vệ quyền lợi NTD trong lĩnh vực BHNT theo pháp luật Việt Nam hiện nay*, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Học viện khoa học xã hội.
13. Nguyễn Thị Kim Ngọc (2019), *Pháp luật về bảo vệ quyền lợi của người tham gia BHNT từ thực tiễn tại Công ty Bảo Việt Nhân thọ tỉnh Quảng Bình*, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Đại học Luật Hà Nội.
14. Tân Hương Huê (2021), *Bảo vệ quyền lợi NTD trong kinh doanh BHNT theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Đồng Nai*, Luận văn thạc sĩ luật kinh tế, Học viện khoa học xã hội.
15. Trần Nhã Duyên (2021), *Pháp luật về bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bên mua bảo hiểm trong BHNT*, Luận văn thạc sỹ luật kinh tế, Đại học Luật TP.HCM.

16. Chu Hồng Thanh (2020), *Nhận thức pháp lý về quyền riêng tư, Tạp chí Điện tử Luật sư Việt Nam*, nguồn: https://lsvn.vn/nhan-thuc-phap-ly-ve-quyen-rieng-tu.html [truy cập ngày 02/7/2024].
17. Đào Lộc Bình (2019), *Một số vấn đề lý luận về giải quyết tranh chấp bằng trọng tài thương mại ở Việt Nam hiện nay*, Tạp chí dân chủ và pháp luật, nguồn: https://danchuphapluat.vn/mot-so-van-de-ly-luan-ve-giai-quyet-tranh-chap-bang-trong-tai-thuong-mai-o-viet-nam-hien-nay, [truy cập ngày 28/7/2024]
18. Phan Thông Anh (2011), *Quyền tự do giao kết hợp đồng ở Việt Nam - lý luận và thực tiễn*, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 23(208), tháng 12/2011.
19. Hoàng Lan (2023), *Có thể sửa đổi điều khoản trong hợp đồng BHNT đã ký hay không*, Tạp chí điện tử của Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, T4/2023, Trang điện tử, https://vneconomy.vn/co-the-sua-dieu-khoan-trong-hop-dong-bao-hiem-nhan-tho-da-ky-hay-khong.htm [truy cập ngày 29/02/2024]
20. Hoàng Trung Hiếu (2020), *Một số trường hợp ngoại lệ của nguyên tắc tự do giao kết hợp đồng*, Tạp chí Khoa học Kiểm sát – số 4/2020.
21. Kiều Oanh (2022), *Hệ thống cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng*, Tạp chí Công thương điện tử, truy cập ngày 17/12/2023, https://tapchicongthuong.vn/bai-viet/he-thong-co-quan-quan-ly-nha-nuoc-trong-linh-vuc-bao-ve-quyen-loi-nguoi-tieu-dung-101691.htm.
22. Lê Thị Thuề Hoa (2021), *Bảo đảm tính công khai, minh bạch trong quy trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 (441), tháng 9/2021.)
23. Minh Quý (2023), *Đề nghị Bộ Công an làm rõ dấu hiệu lừa đảo của BHNT*, Tạp chí điện tử Luật sư Việt Nam, Trang điện tử: https://lsvn.vn/de-nghi-bo-cong-an-lam-ro-dau-hieu-lua-dao-cua-bao-hiem-nhan-tho-1685520901.html [truy cập ngày 28/06/2024]
24. Nguyễn Xuân Hải, Phạm Hồng Luân (2016), *Nghiên cứu các nhân tố gây hạn chế lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp hợp đồng xây dựng bằng trọng tài thương mại tại Việt Nam*, Tạp chí xây dựng, số 06/2016.
25. Phạm Công Thiên Đỉnh (2021), *Vai trò của tổ chức xã hội bảo vệ NTD trong việc giải quyết tranh chấp tiêu dùng*, Tạp chí Công Thương - Các kết quả nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ, số 15, tháng 6 năm 2021.
26. Võ Thị Kiều Trang, Nguyễn Thanh Đình (2024), *Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giai đoạn tiền hợp đồng BHNT*, Tạp chí Công Thương, số 11, T5/2024.
27. Vũ Công Giao, Lê Trần Như Tuyên (2020), *Bảo vệ quyền đối với dữ liệu cá nhân trong pháp luật quốc tế, pháp luật ở một số quốc gia và giá trị tham khảo cho Việt Nam*, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 09 (409), tháng 5/2020.

B. TÀI LIỆU ĐIỆN TỬ

28. Cẩm Tú (2017), *Người Việt gia tăng nhận thức về BHNT*, Cổng thông tin điện tử Viện phát triển Bảo hiểm Việt Nam, nguồn: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttncdtbh/pages_r/l/chi-tiet-tin?dDocName=MOFUCM117639 [truy cập ngày 26/6/2024].

29. Chính sách bảo hành đổi trả sản phẩm được cập nhật từ ngày 01 tháng 12 năm 2023 của Thế giới di động, nguồn: https://www.thegioididong.com/chinh-sach-bao-hanh-san-pham Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính (2022), Niên giám Thị trường bảo hiểm Việt Nam.

30. Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, Bộ Tài chính (2022), Niên giám Thị trường bảo hiểm Việt Nam.

31. Hà Cường (2023), "*5 trường đại học đào tạo ngành Bảo hiểm*", nguồn: https://vtcnews.vn/5-truong-dai-hoc-dao-tao-nganh-bao-hiem-ar765834.html [Truy cập: 28/06/2024].

32. Huyền Châu (2023), *Có 15% dân số tham gia BHNT vào 2025*, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, đăng tải ngày 06/01/2023, nguồn: https://taichinhdoanhnghiep.net.vn/co-15-dan-so-tham-gia-bao-hiem-nhan-tho-vao-2025-d35828.html [truy cập ngày 26/6/2024].

33. Lê Minh (2018), *Bùng nổ mua bán dữ liệu cá nhân của khách hàng bảo hiểm tại Trung Quốc*, nguồn: https://baohiemdoisong.vn/thi-truong-quoc-te/bung-no-mua-ban-du-lieu-ca-nhan-cua-khach-hang-bao-hiem-tai-trung-quoc/ [truy cập ngày 03/7/2024].

34. Lệ Thu (2017), *Những NTD thụ động*, nguồn: https://baophapluat.vn/nhung-nguoi-tieu-dung-thu-dong-post242222.html [truy cập ngày 19/12/2023].

35. Mộc Miên (2023), *Bộ Tài chính yêu cầu MVI báo cáo vụ mua bảo hiểm của diễn viên Ngọc Lan*, báo Pháp luật & Đời sống, https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/bo-tai-chinh-yeu-cau-mvi-bao-cao-vu-mua-bao-hiem-cua-dien-vien-ngoc-lan-a571822.html [truy cập 29.02.2024].

36. Nguyễn Minh Nguyệt (2019), *Thực hư chính sách dùng thử 30 ngày của Besmart*, nguồn: https://beesmart.vn/blogs/huong-dan-mua-hang/thuc-hu-chinh-sach-dung-thu-30-ngay-cua-beesmart [truy cập ngày 18/8/2024].

37. Phan Thị Thảo (2014), *Tầm quan trọng của pháp luật đối với hệ thống chính trị Việt Nam*, Trường chính trị tỉnh Bình Thuận, https://truongchinhtri.binhthuan.dcs.vn/Tin-tuc/post/8113/tam-quan-trong-cua-phap-luat-doi-voi-he-thong-chinh-tri-viet-nam# [tuy cập ngày 24/3/2024].

38. Phan Trang (2016), *44% NTD đang 'im lặng' khi bị xâm phạm quyền lợi*, nguồn: https://thuvienphapluat.vn/chinh-sach-phap-luat-moi/vn/ho-tro-phap-luat/chinh-sach-

moi/14165/44-nguoi-tieu-dung-dang-%e2%80%98im-lang-khi-bi-xam-pham-quyen-loi [truy cập ngày 25/7/2024].
39. Quy định chính sách đổi trả hàng của Siêu thị điện máy HC có hiệu lực từ ngày 05/12/2020, nguồn: https://www.hc.com.vn/ords/s--chinh-sach-doi-tra-hang.
40. Thương Huyền (2022), *Xử lý nghiêm hành vi làm lọt, lộ thông tin cá nhân*, nguồn: https://dangcongsan.vn/cung-ban-luan/xu-ly-nghiem-hanh-vi-lam-lot-lo-thong-tin-ca-nhan-615327.html [truy cập ngày 03.7.2024].
41. Từ điển Luật học, Viện khoa học pháp lý Bộ Tư pháp, Nxb Tư Pháp và Nhà xuất bản từ điển bách khoa, 2006.

C. TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI

42. Adam Smith (1976), *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (Xem xét về bản chất và nguyên nhân của sự thịnh vượng của các quốc gia), Tủ sách điện tử các tác phẩm kinh điển, Quyển IV, Chương VIII, quyển ii, đoạn 49 năm 1976.
43. Akerlof, G. A. (1970), *The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism*, Quarterly Journal of Economics, 84, 488–500. doi:10.2307/1879431.
44. Armeanu, D., Istudor, N., Florinel, S. M., & Burca, A. M. (2014), *Analysis of the romanian insurance market based on ensuring and exercising consumers' right to claim*, Amfiteatru Economic Journal, 16(36), 550-562.
45. Browne, M. N., Clapp, K. B., Kubasek, N. K., & Biksacky, L. (2015), *Protecting consumers from themselves: consumer law and the vulnerable consumer*, Drake L. Rev., 63, 160.
46. Christian Armbruester (2013), P*EICL–The project of a European insurance contract law*, Tạp chí Connecticut Insurance Law journal, pg 122, Volume 20, Number 1 Fall 2013.
47. Bisco, J. M., Gradisher, S., & Wang, J. (2023), *Life Insurance Beneficiaries–Per Capita vs. Per Stirpes: Is It Really That Clear?*, Journal of Insurance Regulation.
48. Cartwright, P (2015), Understanding and protecting vulnerable financial consumers. Journal of Consumer Policy, 38, 119-138.
49. Financial Services Authority (2011), Law no. 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority, From http://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/undangundang/Pages/undang-undang-nomor-21-tahun-2011-tentangotoritas-jasa-keuangan.aspx.
50. James M.Fischer (2013), *Does an insured have a duty to mitigate damages when the insurer breaches?*, Connecticut Insurance Law Journal, vol.20, No.1, pg. 113, https://digitalcommons.lib.uconn.edu/cilj/118.

51. Johnny Parker (2013), *Regonciling the irreconcilable conflict in insurance severability of interests clause interpretation*, Tạp chí Connecticut Insurance Law journal, pg 86, Volume 20, Number 1 Fall 2013.
52. Kartika, H. S. J. (2013), Policy, *Protection of Policyholder, and Life Insurance Education to the Society*. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 25(2), 352-365.
53. MalinowsKa, K. (2014), *Consumer protection in e-insurance in European Union law*, Wiadomości Ubezpieczeniowe, (4), 39-56.
54. Tennyson, S. (2011), *Challenges and approaches to consumer protection in the insurance industry*, The Future of Insurance Regulation and Supervision: A Global Perspective, 191-205.
55. Rodl, F. (2013), *Contractual freedom, contractual justice, and contract law (theory)*, Law & Contemp. Probs., 76, 57.
56. Schwarcz, D. (2013), *Transparency opaque: Understanding the lack of transparency in insurance consumer protection*, UCLA L. Rev., 61, 394-461.
57. Slobodyanyuk, O. (2016), *Transparency as a Prerequisite the for Protection of Insurance Service Consumer Rights*, The Advances Science Journal, 2, 50-53.
58. Tobing, A. N. L. (2018), *Consumer Protection Regulations in Life Insurance industry and its challenges: An empirical analysis from Indonesia*, International Journal of Engineering & Technology, 7(4.9), 241-246.
59. Banyár, József and Turi, Petra (2019), *The Evolution of the Insurance Consumer Protection Approach in Hungary*, Public Finance Quarterly, 64 (2). pp. 189-207.
60. Aswin, A., Suhendro, S., & Afrita, I. (2021), *Settlement Of Defaults in The Life Insurance Policy Between The Insurer And The Insured*, Journal Indonesia Law And Policy Review (JILPR), 2(2), 57-72.
61. Parera, A. B., & Tumanggor, M. S. (2021), *Application of Business Principles Insurance in Indonesia*, Journal of Law, Politic and Humanities, 2(1), 1-12.
62. Syam, M., Ismansyah, I., Azheri, B., & Hasbi, M. (2021), *Consumer protection enforcement law characteristics on civil law aspects in Indonesia*, Linguistics and Culture Review, 5(S2), 1471-1481. https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS2.1976
63. Tobing, A. N., Purba, J. T., Parani, R., & Hariandja, E, (2022), *Challenges of consumer protection in the life insurance industry: A qualitative study*, Journal of Governance and Regulation/Volume, 11(3).
64. Zarubica, S., & Korica, S. (2023), *Protection of Consumers Rights in Life Insurance Contracts*, Law Theory & Prac., 40, 27.
65. Từ điển Black's Law Dictionary (Bryan A.Garner), 10th Edition, Bản in lần thứ 11, trang 382-383.

DANH MỤC VĂN BẢN

A.VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

1. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013
2. Bộ luật Dân sự năm 2015
3. Luật Lao động năm 2019
3. Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2023
4. Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2000, sửa đổi bổ sung năm 2019
5. Luật Kinh doanh bảo hiểm năm 2022
6. Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 của Chính phủ quy định chi tiết về và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo vệ quyền lợi NTD
7. Nghị định số 48/2018/NĐ-CP ngày 21/3/2018 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
8. Nghị định số 102/2021/NĐ-CP ngày 16/11/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị Định 98/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.
9. Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm
10. Pháp lệnh của Uỷ ban Thường vụ Quốc Hội số 13/1999/PL-UBTVQH10 ngày 27 tháng 4 năm 1999 về bảo vệ quyền lợi NTD
11. Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực pháp luật đến ngày bị bãi bỏ
12. Quyết định 1799/QĐ-BTC năm 2017, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 98/QĐ-BTC năm 2020
13. Quy tắc Bảo hiểm được ban hành theo Quyết định triển khai số 4542 ngày 13 tháng 10 năm 2016 của Tổng Giám đốc - Tổng Công ty Bảo hiểm Bảo Việt
14. Thông tư số 67/2023/TT-BTC ngày 02 tháng 11 năm 2023 hướng dẫn một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, Nghị định số 46/2023/NĐ-CP ngày 01/7/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
15. Chỉ thị 1999/44/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Liên minh Châu Âu về một số khía cạnh của việc bán hàng tiêu dùng và các bảo đảm liên quan

16. Chỉ thị 2009/138/EC của Nghị viện Châu Âu và Hội đồng Châu Âu ngày 25 tháng 11 năm 2009 về việc tiếp nhận và theo đuổi hoạt động kinh doanh Bảo hiểm và Tái bảo hiểm (Khả năng thanh toán II)

17. Chỉ thị 2011/83/EU của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu ngày 25 tháng 10 năm 2011 về quyền của người tiêu dùng, Chương 1, Điều 2 (1).

18. Đạo Luật hợp đồng của Đức năm 2008

19. Hợp đồng thương mại quốc tế (PICC), Viện thống nhất tư pháp quốc tế

20. Hướng dẫn Bảo vệ người tiêu dùng của Liên Hợp Quốc (The UnitedNations6Guidelines for Consumer Protection), 2016, IV, 11C, Commercial behavior.

21. Liên Hiệp Quốc (1948), Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền

22. Luật Bảo vệ Quyền và Lợi ích của người tiêu dùng của Trung Quốc năm 2013.

23. Nguyên tắc của Luật hợp đồng Châu Âu – PECL

24. Luật hợp đồng bảo hiểm của Đức năm 2008

25. Luật số 8 năm 1999 về Bảo vệ NTD của Indonesia (UUPK)

26. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa năm 1999, sđbs lần 1 2009, sđbs lần 2 2013

27. Nghị định số 3 năm 2020 của Ủy ban Điều tiết Bảo hiểm và Ngân hàng Trung Quốc ngày 14 tháng 1 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2020)

B. BẢN ÁN, QUYẾT ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

28. Bản án số 19/2020/DS-PT xét xử ngày 12 tháng 11 năm 2020 về vụ việc “Tranh chấp Hợp đồng bảo hiểm” của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

29. Bản án số 13/2023/DS-PT ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao. Trang điện tử: https://congbobanan.toaan.gov.vn/2ta1130367t1cvn/chi-tiet-ban-an [truy cập ngày 26/02/2024].

30. Bản án số 109/2024/DSST ngày 23/8/2024 của Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo hiểm

31. Án lệ 22/2018/AL về không vi phạm nghĩa vụ cung cấp thông tin tình trạng bệnh lý trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ